SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Asgarî İşçilik İnceleme Rehberi

(Çikolata ve Şekerleme İmalatı İşyerleri)

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

2011

HİZMETE ÖZEL

Yıldızlar Ofset: 0.312 231 34 26 - ANKARA

ÖNSÖZ

Ülke yönetimlerinin karşı karşıya oldukları en büyük problemlerin başında kamusal ihtiyaçların finansmanı ve borçlanma gelmektedir. Bu sorunlarla mücadelede kamu harcamalarının kısıtlanması ve/veya gelirlerin artırılması ülkelerin karşısına çıkan başlıca iki yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemlerden gelirlerin artırılması yolu her zaman daha fazla tercih edilir nitelikte olmuştur. Ancak, bu enstürmanın kullanımı noktasında karşılaşılan en büyük engel kayıt dışı ekonominin/kayıt dışı istihdamın varlığıdır.

Kayıt dışı ekonomi büyük başlık olarak ele alındığında bu olgunun birinci ve en büyük başlığının kayıt dışı istihdam olduğu görülmektedir. Kayıt dışı istihdamı, kayıt dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan yüzü olarak nitelendirmek yerinde olur.

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belge düzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan birçok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir. Bu noktada söylenecek en önemli şey, kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıt dışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

SUNUŞ

Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Ülkemizin, hem sosyal hem de ekonomik anlamda başlıca sorunlarından birisi olmaya devam eden kayıt dışı istihdam, etkili ve sürekli biçimde mücadele edilmesi gereken bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır.

Başkanlığımız, kayıt dışı istihdamla mücadelesinin en önemli boyutunu "asgarî işçilik incelemeleri" yolu ile gerçekleştirmektedir. Başkanlığımızca, asgarî işçilik incelemeleri; risk değerlendirme kriterlerinin kullanılması suretiyle yapılan analizler sonucu Kuruma yeterli işçilik bildiriminde bulunma bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işyerlerine yönelik olarak gerçekleştirilmekte, bu sayede incelemeler, etkin ve etkili bir biçimde sürdürülmektedir.

"Asgarî işçilik incelemeleri" ile kayıt dışı istihdama karşı ısrarlı bir biçimde mücadele etmekte olan Başkanlığımız, bu mücadele yanında; sosyal sigorta olayları, Kurum personeli ve Kurumumuzun hizmet satın aldığı sağlık hizmeti sunucularının denetimi ile beraber Kurumumuzdan haksız yere gelir veya aylık alınması, sağlık hizmetlerinden usulsüz şekilde yararlanılması gibi diğer bir çok konuda da denetim görevi üstlenmiş olarak yoğun iş yükü altında çalışmalarını sürdürmektedir.

İşte tam bu noktada; Başkanlığımız, bir taraftan bütün bu denetimleri büyük bir özveri ile gerçekleştiren müfettişlerimize, kayıt dışı istihdam ile mücadelede çok önemli bir yer tutan "asgarî işçilik incelemeleri"ni icra etmelerinde yardımcı olacak, yol gösterecek ve uygulama birliği getirerek kurumsallaşmaya katkı verecek eserler ortaya koymak, bir taraftan da kayıt dışı istihdama karşı verilen mücadelenin daha da etkili yürütülmesine destek sağlamak amacıyla, "asgarî işçilik inceleme rehberleri" hazırlamaya büyük bir şevkle devam etmektedir.

"Asgarî işçilik inceleme rehberleri"nin, müfettişlerimizin yapacakları denetimlerde kendilerine yardımcı olmasını diler hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....i

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç.....19
2. Kapsam.....19
3. Dayanak.....19
4. Tanımlar.....20
4.1 Devamlı İşyerlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi.....20
4.2 Türk Gıda Mevzuatı.....20
4.3. Gıda/Gıda maddesi.....20
4.4. Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler.....20
4.5. Gıda maddeleri üreten işyeri.....20
4.6. Sorumlu Yönetici.....21
4.7. Gayrısıhhi Müessese.....21
4.8. Tescil.....21
4.9. Entegre Tesis.....21
4.10. Hammadde.....21
4.11. Mamul.....21
4.12. Akuplasyon (Akuple Etme).....21
4.13. Aseptik.....22
4.14. Baktofugasyon.....22
4.15. Briks.....22
4.16. Çeşni madde.....22
4.17. Çöğen suyu.....22
4.18. Emülgatör.....22
4.19. Fermantasyon.....22
4.20. Hermetik.....23
4.21. Pastörizasyon.....23
4.22. Ph.....23
4.23. Konveyör.....23

4.24. Santrifüj 23
4.25. Şekerleme 23
5. Kısaltmalar 23
5.1. SSİY 23
5.2. TSE 23
5.3. TOBB 23
5.4. TESK 24
5.5. SPEK 24
5.6. HACCP 24

II. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİ İLE ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ İMALİ İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 25
2. Çikolata ve Şekerleme Ürünleri İmali İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri 31
2.1. Kanunlar 31
2.2. Yönetmelikler 31
2.3. Tebliğler 32
2.4. Talimatlar 34
2.5. Yönergeler 34
3. Çikolata ve Şekerleme Ürünleri İmali İşyerleri Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar ve Gerekli Bilgiler 34
3.1. Çalışma İzni ve Gıda Sicili 35
3.2. Tescil ve Üretim İzni 37
3.3. Gayrısıhhi Müesseseler İçin Açılış ve Çalışma Ruhsatı 39
3.4. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 46
3.5. Kimlik Belgesi 47
3.6. İşyerlerinin Kapasitesi ve Kapasite ile İlgili Düzenlenmeler 48
3.6.1. Kapasitenin Tanımı ve Türleri 48
3.6.1.1. Tanımı 48
3.6.1.2. Kapasite Türleri 48
3.6.1.2.1. Kuramsal (Maksimum) Kapasite 48

3.6.1.2.2. Kullanılabilir (Normal/Pratik) Kapasite.....48
3.6.1.2.3. Kullanılan (Gerçek / Fiili) Kapasite.....48
3.6.1.2.4. Atıl (Aylak /Boş) Kapasite 49
3.6.2. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi 49
3.6.2.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi 49
3.6.2.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi 51
3.7. Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Belgeler.....54
3.7.1. TSE Uygunluk Belgesi (TSE Markası).....55
3.7.2. Kalite Yönetim Sistem Belgeleri.....59
3.7.3. TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgeleri 61
3.8. Çevre İzin Belgesi 62

III. BÖLÜM

ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ İMALİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN PERSONELLER

1. Sorumlu Yönetici 66
2. Çevre Görevlisi.....68
3. İşletme Müdürü.....70
4. Fabrika Müdürü 71
5. Satınalma Sorumlusu.....72
6. Pazarlama Sorumlusu 72
7. Depo Sorumlusu 73
8. Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Mühendis, Tekniker veya Teknisyen.....75
9. Üretim/Bölüm Sorumlusu 76
10. Usta/Ustabaşı 77
11. İşçi 77
12. Temizlik Elemanı 78
13. Arıza, Bakım Onarım Sorumlusu 79
14. Şoför ve Yardımcı Personel 80

IV. BÖLÜM
ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ İMALİ İŞYERLERİNDE İMALAT SIRASINDA KULLANILAN MAKİNE, ARAÇ VE GEREÇLER

1. Tahin Üretiminde Kullanılan Makineler 83
1.1. Yıkama Havuzu 83
1.2. Islatma Havuzu 84
1.3. Helezon Götürücü 84
1.4. Kabuk Soyma Makinesi 84
1.5. Salamura Havuzu 84
1.6. Kabuk Toplama Makinesi 84
1.7. Son Yıkama Havuzu 84
1.8. Kurutma Makinesi 84
1.9. Kavurma Ocakları 85
1.10. Değirmen 85
1.11. Depolama tankı 85
2. Tahin Helvası Üretiminde Kullanılan Makineler 85
2.1. Tahin Depolama Tankı 85
2.2. Glikoz tankı 85
2.3. Şeker Ön Pişirme Kazanı 85
2.4. Ağartma Kazanı 85
2.5. Yoğurma Kazanı 86
2.6. Helva Kesme Makinesi 86
2.7. Soğutma Tüneli 86
2.8. Helva Paketleme Makinesi 86
3. Lokum Üretiminde Kullanılan Makineler 86
3.1. Glikoz Tankı 86
3.2. Lokum Pişirme Kazanları 86
3.3. Çöğen Ağartma Makinesi 87
3.4. Pudra Şekeri Değirmeni 87
3.5. Lokum Soğutma Tablası 87
3.6. Lokum Kesme Makinesi 87
4. Reçel Üretiminde Kullanılan Makineler 87
4.1. Reçel Ön Hazırlık Tankı 87

4.2. Vakumlu Reçel Pişirme Kazanı 87
4.3. Reçel Dinlendirme Ve Soğutma Kazanları 87
4.4. Reçel Dolum Makinesi.....88
4.5. Garanti Bandı Ve Etiketleme Makinesi 88
5. Kakaolu Fındık Kreması Üretiminde Kullanılan Makineler.....88
5.1. Çift Cidarlı Karıştırma Tankı 88
5.2. Ezme (Viner) Makinesi 88
5.3. Dinlendirme Tankı 88
5.4. Temperleme Makinesi.....88
5.5. Otomatik Dolum Makinesi 89
6. Çikolata Üretiminde Kullanılan Makineler: 89
6.1. Kakao Temizleme Makineleri 89
6.2. Kakao Kavurma Kazanı.....89
6.3. Kabuk Kırma Makinesi.....89
6.4. Kakao Değirmeni.....90
6.5. Pudra Şekeri Değirmeni 90
6.6. Yağ Eritme tankı 90
6.7. Ön Öğütme Makinesi.....90
6.8. Bilyalı Değirmen.....90
6.9. Konçlama Makinesi (Mikser).....91
6.10. Dinlendirme Tankı 91
6.11. Temperleme Makinesi.....91
6.12. Çikolata Kalıpları.....91
6.13. Çift Dolgulu Çikolata Dolum Makinesi 92
6.14. Çikolata Kaplama Makinesi.....92
6.15. Tablet Soğutma Tüneli 92
6.16. Paketleme makinesi.....92
7. Şeker ve Şekerleme Üretiminde Kullanılan Makineler: 92
7.1. Glikoz tankı 92
7.2. Şeker Pişirme Kazanı 92
7.3. Vakum Kazanı.....92
7.4. Soğutma Ünitesi.....93
7.5. Ağartma Makinesi-Mermer Tezgâh.....93

7.6. Şekillendirme-Çekme ve Kesme Makinesi 93
7.7. Şeker Soğutma Eleği.....93
7.8. Paketleme Makinesi 93
8. Pişmaniye-Saray Helvası Üretiminde Kullanılan Makineler:.....93
8.1. Glikoz Tankı 93
8.2. Şeker Kaynatma Kazanı.....94
8.3. Soğutma Tezgahı 94
8.4. Yoğurma Tezgahı.....94
8.5. Ağartma Makinesi 94
8.6. Hamur Pişirme Kazanı 94
8.7. Hamur Isıtma Kazanı.....94
8.8. Çekme Makinesi 94
8.9. Porsiyonlama-Fincanlama Makinesi.....94
8.10. Saray Helvası Baskı Makinesi.....95
9. Laboratuarda Kullanılan Alet ve Ekipman.....95
9.1. Etüv.....95
9.2. Su Banyosu 95
9.3. Kül Fırını.....95
9.4. Saf Su Cihazı.....95
9.5. Soxhelet Cihazı 95
9.6. Hassas Terazi.....95
10. Çikolata ve Şekerleme Ürünlerinin İmalatında Ortak Kullanılan Makineler 96
10.1. İnkjekt Yazıcı 96
10.2. Vakumlu Ambalaj Makineleri.....96
10.3. Shrınk Ambalaj Makinesi 96
10.4. Karton Kolileme Makineleri 97
10.5. Teneke Kapatma Makineleri 97
10.6. Taşımada Kullanılan Araçlar 97
10.7. Soğuk Hava Depoları.....97

V. BÖLÜM
ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ ÜRETİM AŞAMALARI

1. Tahin 100
1.1 Tahin Üretim Akış Şeması 101
1.2. Temizleme 102
1.3. Kabuk soyma ve ayırma 102
1.4. Kireçleme ve Yıkama 102
1.5. Santrifüj ile kurutma 102
1.6. Kavurma 102
1.7. Soğutma 103
1.8. Eleme 103
1.9. Ezme 103
1.10.Depolama 103
2. Tahin Helvası 103
2.1 Tahin Helvası Üretim Akış Şeması 104
2.2. Karıştırma 105
2.3. Sitrik asit ilavesi 105
2.4. Çöğen Suyu İlavesi İle Ağartma ve Ağda Elde Edilmesi 105
2.5. Tahin ve Ağdanın Karıştırılması 105
2.6.Kürekleme 106
2.7.Yoğurma 106
2.8.Tartım ve Kalıplama 106
2.9.Soğutma ve Dinlendirme 107
2.10.Kesim ve Paketleme 107
2.11.Depolama 107
3. Lokum 107
3.1 Lokum Üretim Akış Şeması 108
3.2.Tartım ve Karıştırma 109
3.3. Kaynatma (Pişirme) 109
3.4. Çeşni Madde İlavesi 109
3.5. Kalıplara dökme 109
3.6. Dinlendirme 110
3.7. Yardımcı Madde Katılması 110

3.8. Kesme 110
3.9. Ambalajlama 110
3.10. Depolama 110
4. Reçel 111
4.1. Reçel Üretim Akış Şeması 111
4.2. Yıkama 112
4.3.Kabuk Soyma 112
4.4. Ayıklama 112
4.5.Doğrama 113
4.6.Pektin Ve Sitrik Asit İlavesi İle Pişirme 113
4.7.Dolum 113
4.8. Kapama 114
4.9. Isıl işlem(Pastörizasyon) 114
4.10.Garanti Bandı Ve Etiketleme 114
4.11.Depolama 115
5. Kakaolu Fındık Kreması 115
5.1. Kakaolu Fındık Kreması Üretim Akış Şeması 115
5.2. Hammadde Kontrol ve Tartımı 116
5.3. Isıtma ve Karıştırma 116
5.4 Ezme 116
5.5 Dinlendirme 116
5.6 Temperleme 116
5.7 Dolum ve Ambalajlama 116
5.8 Depolama 117
6. Çikolata 117
6.1. Çikolata Üretim Akış Şeması 117
6.2. Kakao Temizleme 119
6.3. Kakao Kavurma 119
6.4. Kabuk Kırma 119
6.5. Kakao Öğütme 119
6.6. Pudra Şekeri Elde Etme 119
6.7. Yağ Eritme 119
6.8.Karıştırma 120

6.9. Ön Öğütme 120
6.10. Öğütme 120
6.11. Konçlama 120
6.12. Dinlendirme 121
6.13.Temperleme 121
6.14.Kalıplama 121
6.15. Soğutma 121
6.16.Ambalajlama 122
6.17. Depolama 122
7. Şeker ve Şekerlemeler 122
7.1. Şeker ve Şekerleme Üretim Akış Şeması 123
7.2. Kaynatma 124
7.3. Vakumlama 124
7.4.Soğutma 124
7.5. Çeşni, Aroma İlavesi 124
7.6. Ağartma 124
7.7. Çekme ve Şekillendirme 124
7.8. Kesme 124
7.9. Soğutma 124
7.10. Paketleme 125
7.11. Depolama 125
8. Pişmaniye Saray Helvası: 125
8.1. Pişmaniye ve Saray Helvası Üretim akış şeması 125
8.2. Kaynatma 126
8.3. Soğutma 126
8.4. Yoğurma 126
8.5. Ağartma 126
8.6. Hamur Pişirme 126
8.7. Hamur Isıtma 127
8.8. Çekme 127
8.9. Porsiyonlama-Fincanlama 127
8.10. Saray Helvası Baskısı 127
8.11. Paketleme 127
8.12. Depolama 127

VI. BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1. Asgarî İşçilik İncelemelerinde Yöntem 129
2. Asgarî İşçilik İncelemesinin Aşamaları 130
2.1. Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü Kayıtlarının İncelenmesi 132
2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi ve Belge İstenilmesi ile Bu Belgelerden Tespit Edilebilecek Hususlar 134
2.2.1. Bilgi ve Belge Temin Edilecek Meslek veya Kamu Kuruluşları 134
2.2.1.1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerinden İstenebilecek Belgeler 134
2.2.1.2. Belediye Başkanlıklarından İstenebilecek Belgeler 136
2.2.1.3. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerinden İstenebilecek Belgeler 139
2.2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odaları ve Esnaf ve Sanatkar Odalarından İstenebilecek Belgeler 139
2.2.1.5.Yetkili Genel Kolluk Örgütünden İstenebilecek Belgeler 140
2.2.1.6.Sendikal Kuruluşlardan İstenebilecek Belgeler 141
2.2.1.7.Türk Standartları Enstitüsünden İstenebilecek Belgeler 141
2.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi 142
2.2.3. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerden Tespit Edilebilecek Bilgiler 142
2.2.4. İşyerinde Çalıştırılması Gereken Asgarî Personel Sayısına, Çalışma Süresine ve Ücretin Tespitine Yönelik Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Doğrudan Bilgi İstenilmesi 143
2.3. İşyeri Mahallinde Yapılacak İşlemler 144
2.3.1. Yerel Denetim Tutanaklarının Düzenlenmesi 144
2.3.2. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi 145
2.3.3. İş Etüdüne Yönelik Gözlem Formlarının Oluşturulması 147

2.3.4. Beyanların Alınması 147
2.4. İşyerine Ait Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....148
2.4.1. Çikolata ve Şekerleme Ürünleri İmali İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 148
2.4.1.1. Tutulması Zorunlu Defterler.....148
2.4.1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler 148
2.4.2. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 152
2.4.3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 152
2.4.3.1. Defterlerin İncelenmesi 152
2.4.3.2. Ücret Ödeme Belgeleri ile İncelenen Sektör Mevzuatı Gereği Düzenlenmesi Zorunlu Bulunan Diğer Belgelerin İncelenmesi 153

VII. BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1. Çikolata ve Şekerleme İmali İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri.....157
2. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler.....158
2.1. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri.....159
2.2. Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler.....161
2.3. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin **Değerlendirmeler 162**
3. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler.....165
3.1. Asgarî İşçilik Uygulaması 165
3.2. Asgarî İşçilik Uygulamasında Kullanabilecek Yöntemler 166
3.2.1. İş Etüdü.....166
3.2.1.1. En uygun kayıt tekniğini kullanarak doğrudan gözlemle, süreçteki her bir adımın sistematik olarak ortaya konulması / Temel Proses Şemaları;.....168
3.2.1.2. Her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolunun ortaya konulması, böylece her bir iş adımı ile makine ve/ veya işçi arasındaki ilişkinin belirlenmesi / İş Akış Şemaları.....170

3.2.1.3. Her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplanması / Çoklu Etkinlik Şemaları 170
3.2.1.3.1. Kronometraj Metodu.....171
3.2.1.3.1.1. Sürekli Zaman Ölçme 173
3.2.1.3.1.2. Aralıklı Zaman Ölçme 173
3.2.1.3.1.3. Akümülatif Zaman Ölçme 174
3.2.1.3.2. İş Örneklemesi 174
3.2.1.3.3. Önceden Saptanmış Zaman Standartları 176
3.2.1.4. Görev Süreleri ve İş Sürelerinin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar.....177
3.2.2. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama 181
3.2.3. Benzer / Emsal İşletme 182
3.2.3.1. Benzer/Emsal İşletmelerin Özellikleri 182
3.2.3.2. Benzer/Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 183
3.2.4. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler.....184
3.2.4.1. Meslek Kuruluşlarından Alınan Bilgilerin Değerlendirilmesi 185
3.2.4.1.1. Günlük Çalıştırılacak En Az İşçi Sayısının Bildirilmesi 185
3.2.4.1.2. Günlük En Az Prime Esas Kazancın (İşçilik Tutarının) Bildirilmesi.....186
3.2.4.1.3. Kapasite Raporlarıyla İlgili Değerlendirme.....186
3.3. İfadelerin Alınması.....188
3.4. İşyeri Kayıt ve Belgelerinden ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi.....190

VIII. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu.....193
2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar.....193
EKLER 195

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç

Bu rehberin amacı, faaliyet konusu çikolata ve şekerleme ürünlerinin imal edilmesi olan işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, aldığı izin belgesiyle ya da izin almaksızın çikolata ve şekerleme ürünleri imali alanında faaliyet gösteren işyerlerinde yürütülen asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1 Devamlı İşyerlerinde Asgarî İşçilik İncelemesi

Risk değerlendirme kriterleri kullanılarak yapılan analizler sonucunda, Kuruma yaptığı işçilik bildirimleri bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işverenin; Kuruma, işin yürütülmesi için yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla; işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarının, işyerinde yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurların dikkate alınması suretiyle tespit edilmesine yönelik olarak devamlı işyerleri hakkında yapılan incelemeyi,

4.2 Türk Gıda Mevzuatı

Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini ve kalitesini düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve satışı ile her aşamayı kapsayan tüm mevzuatı,

4.3. Gıda/Gıda maddesi

Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddeyi,

4.4. Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler

Gıda ile temasta bulunan veya bulunmak üzere imal edilen her türlü madde ve malzemeleri,

4.5. Gıda maddeleri üreten işyeri

Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama

işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,

4.6. Sorumlu Yönetici

Gıda mevzuatına uygun üretim yapılmasında, işveren ve/veya tüzel kişilik kanunî temsilcisi ile birlikte sorumlu olan yöneticiyi,

4.7. Gayrısıhhi Müessese

Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren ya da vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri,

4.8. Tescil

Çalışma izni ve gıda sicili ile üretim izninin verilmesi işlemini,

4.9. Entegre Tesis

Hammaddeden son mamule kadar bütün ara kademeleri kendi içerisinde üreten fabrikalar bütününü,

4.10. Hammadde

Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her birini,

4.11. Mamul

Üretim veya imalat sürecinin sonucunda ortaya çıkan ürünü,

4.12. Akuplasyon (Akuple Etme)

Biri diğerini tamamlayan iki ayrı aygıtın, birbirine bağlanması işlemini,

4.13. Aseptik

Her türlü mikroptan arınmış mamülleri,

4.14. Baktofugasyon

Sağlığa zararlı olan bakterilerin baktöfigatör aracılığıyla öldürülmesi işlemini,

4.15. Briks

Suda çözünen bu kuru madde oranını, (Kuru maddeler, suda çözünür kuru madde ve çözünmeyen kuru madde diye 2' ye ayrılır. Kuru maddenin %95'i suda çözünmektedir.)

4.16. Çeşni madde

Fındık, fıstık, antep fıstığı, badem, ceviz gibi sert kabuklu meyveler, meyve, meyve suyu, meyve konsantresi, meyve püresi, meyve ezmesi, bal, kahve, kakao, çikolata, vanilya gibi yenilebilir ürünleri,

4.17. Çöğen suyu

Çöğen otu kökünün kaynatılıp süzülmesiyle elde edilen suyu, (Çöven otu karanfilgiller familyasına ait, otsu bir bitki olup yaprakları soluk yeşil renkli ve sapsız olan çöven otunun köklerinin dövülmesinden çöven kökü elde edilir.)

4.18. Emülgatör

Yağ, suda çözünmediği için, bir gıda ürününde bu iki fazı bir arada tutmak için kullanılan katkı maddesini

4.19. Fermantasyon

Mayalanma; organik besin monomerlerinden, oksijen kullanılmaksızın yapılan, ATP enerjisi elde etme reaksiyonlarının genel adını,

4.20. Hermetik

Atmosfere tam kapalı alanı,

4.21. Pastörizasyon

Gıda sanayiinde, besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemini,

4.22. Ph

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimini,

4.23. Konveyör

Yükleri ya da gereçleri havadan ya da yerden taşımaya yarayan ve kapalı devre çalışan sürekli aktarma mekanizmasını,

4.24. Santrifüj

Ayarlanabilen hızla dönme işleminin gerçekleştirilerek; bir katıyı bulunduğu sıvı çözeltiden veya karışmış durumda bulunan iki sıvının birbirlerinden ayrılması için kullanılan aleti,

4.25. Şekerleme

Şeker ve glikozun veya sadece şekerin pişirilmesinden sonra sitrik asit, tartarik asit veya potasyum bitartarat ilave edilerek kestirilmesi sonucu oluşan hamura, üretilecek ürünün çeşidine göre süt, süt tozu, jelatin, yağ ve aroma gibi maddelerin eklenmesi ve şekillendirilerek ambalajlanması sonucu elde edilen bir gıdayı

5. Kısaltmalar

5.1. SSİY: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğini,

5.2. TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

5.3. TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

5.4. TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunu,

5.5. SPEK: Sigorta Primine Esas Kazancı,

5.6. HACCP: Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak adlandırılan, gıda güvenilirliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistemi,

İfade eder.

II. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİ İLE ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ İMALİ İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesiyle ilgili olarak;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı Kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesi ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisine de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin

yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesi; ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e) Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

ğ) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmî ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı) Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j) Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler" hükümleri yer almaktadır.

2. Çikolata ve Şekerleme Ürünleri İmali İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri

2.1. Kanunlar

- 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5272 Sayılı Belediye Kanunu
- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanun

2.2. Yönetmelikler

- Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik,
- Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik,
- Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik,

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,
- Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik,
- Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliği,
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik,
- Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği,
- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği,
- Oda Muamelat Yönetmeliği.

2.3. Tebliğler

- Türk gıda kodeksi reçel, jöle, marmelat ve tatlandırılmış kestane püresi tebliği (2006/55)
- Türk gıda kodeksi şeker tebliği (2006/40)
- Türk gıda kodeksi tuz tebliği (2007/53)
- Türk gıda kodeksi lokum tebliği(2004/24)
- Türk gıda kodeksi sürülebilir yağlar/margarin ve yoğun yağlar tebliği(2008/21)
- Türk gıda kodeksi tahin tebliği(2004/22)
- Türk gıda kodeksi mikrobiyolojik kriterler tebliği(2009/6)
- Türk gıda kodeksi irmik tebliği(2002/21)
- Kakao ve kakao ürünleri tebliği(2000/10)
- Türk gıda kodeksi tahin helvası tebliği (2008/6)

- Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No :2008/26)
- Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (Tebliğ No :2002/58)
- Gıda Maddelerinde Mikotoksinlerin Limitlerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (2011/32)
- Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmî Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2011/34)
- Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No :2005/34)
- Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Epoksi Türevi Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2005/32)
- Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No : 2005/31)
- Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2005/33)
- Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak Sembolün Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No :2002/8)
- Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No:2002/27)
- Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No :2002/55)
- Gıda Maddelerinde Kurşun Kadmiyum Cıva, İnorganik kalay ve 3-Monokloropropan-1,2-diol Seviyesinin Resmî Kontrolü İçin

Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No:2011/31)

- Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No :2002/6)

- Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No :2002/32)

- Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği (Tebliğ No : 2009/62)

- Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği (Tebliğ No : 2003/23)

- Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği (Tebliğ No : 2003/46)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No : 2010/59

Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No : 2006/45)

2.4. Talimatlar

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenleme ve İhracattan Geri Dönen Ürünler için Uygulama Talimatı

Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Talimat

2.5. Yönergeler

Türk Standartları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Yönergesi

3. Çikolata ve Şekerleme Ürünleri İmali İşyerleri Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar ve Gerekli Bilgiler

Gıda üretimi yapılan işyerlerinde; gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve

malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesinin sağlanması, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgarî teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esaslar Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 5179 sayılı Kanunda belirlenmiştir.

3.1. Çalışma İzni ve Gıda Sicili

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri için "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik/İl Özel İdaresi" çalışma izni ve gıda sicili vermeye yetkilidir.[1]

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.[2]

Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler;

a)Dilekçe,

b)Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,

c)Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,

d) İmza sirküleri sureti,

e)Gayrısıhhi müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,

---

[1] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 24

[2] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 25

f)Kapasite raporu,

g)Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)

belgeler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik/İl Özel İdaresine müracaat ederler.[3]

Başvuru yapan işyeri, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte geçen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uygunluk açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/Tarım İl Müdürlüğü, valilik/il özel idaresi gıda kontrolörü/gıda denetçisi tarafından denetlenir. Yönetmelikte belirlenen hususlara uygun bulunan iş yeri için çalışma izni ve gıda sicili belgesi düzenlenerek, işyerine sicil numarası verilir ve sicil kaydı yapılır.

Yönetmelik hükümlerine göre verilen çalışma izni ve gıda sicili belgesi, üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde bu belgeler geçerliliğini kaybeder. Değişiklik durumlarında ilgili bilgi, belge, çalışma izni ve gıda sicili belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek üç ay içinde, ölüm durumlarında ise dört ay içinde ilgili birime başvurulur ve yeni duruma göre çalışma izni ve gıda sicili düzenlenir. Başvurularını bu süre içinde gerçekleştirmeyen işyerlerinin çalışma izni ve gıda sicili iptal edilir.

Çalışma izni ve gıda sicili belgesinin kaybolması halinde; ülke genelinde yayım yapan gazetelerden birine zayi ilanı verilmek suretiyle belgenin geçersizliği ilan edildikten sonra veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek ilgili birime başvurulur ve bu belge yeniden düzenlenir.

---

[3] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 26

Çalışma izni alanlar altı ay içinde faaliyete geçmek zorundadır. Mevsimlik olarak faaliyet gösteren işyerleri ile lokavt ve benzeri mücbir sebepler hariç olmak üzere faaliyete geçmeyenler ile faaliyetlerini kesintisiz altı aydan fazla durduran iş yerlerinin, durumlarını ilgili birime bildirmemeleri halinde çalışma izni ve gıda sicili iptal edilir.[4]

3.2. Tescil ve Üretim İzni

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/Tarım İl Müdürlüğü, valilik/il özel idaresi tescil ettirerek izin almak zorundadırlar. Bu amaçla;

a) Türk Gıda Kodeksi'nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni almak isteyenler matbu beyanname ve ürün etiket örneği ile birlikte ilgili birime başvurur.

b) Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni almak isteyenler dilekçe, çalışma izni ve gıda sicili belgesi sureti, sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir), Marka Tescil Belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi), üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı, üretim teknolojisi, üretim akış şeması, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun etiket örneği ile ilgili birime başvurur.

c) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni almak isteyenler dilekçe, çalışma izni ve gıda sicili belgesi sureti, sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından

---

[4] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 27

alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir), Marka Tescil Belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi), üretim teknolojisi, üretim akış şeması, üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı-gıda) ile temasta kullanılacağına dair bilgi, ham maddenin ticari ve kimyasal adı, katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve yüzde miktarı, boyar madde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslararası indeks numarası ayrıca, masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı bilgileri ile ilgili birime başvurur.

d) Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik Ek-1 de Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Kolları gösterilmiştir. Bisküvi, çikolata, kakaolu ve benzeri ürünleri üreten iş yerleri için G3, şekerleme üreten iş yerleri için G33 ve tahin, helva ve pekmez üreten iş yerleri için G34 iş kollarına ait üretim izni başvuruları ilgili birime yapılır. Dosyaların eksiksiz ve tam olması durumunda işlemler, başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu uygun olan ürünlere ilgili birim tarafından "Gıda Üretim İzin Belgesi" ile "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzin Belgesi" düzenlenir.

e) Üretim izni belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres, faaliyet konusu ve üretilen ürün için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu durumda, değişiklikle ilgili bilgi, belge ve üretim izni belgelerinin aslı bir dilekçeye eklenerek üç ay içinde ilgili birime başvurulur ve bu belgeler ilgili birim tarafından yeniden düzenlenir.

f) Aynı yüzde bileşene haiz ürünler birden fazla marka ile üretilip piyasaya arz edilebilir.

g) Üretim izin belgesi olmayan ürünler piyasaya sunulamaz.

h) Bakanlıkça yapılan yeni düzenlemelere veya iş yerinin ilgili birime ibraz ettiği beyanlarına uygun olmayarak ürünü imal etmesi halinde, söz konusu ürüne ait üretim izni belgesi iptal edilir.

i) İş kollarına göre üretim izinlerinin hangi birim tarafından verileceği Bakanlıkça belirlenir.

j) Üretim izin belgesinin kaybolması halinde; ülke genelinde yayım yapan gazetelerden birine zayi ilanı verilmek suretiyle belgenin geçersizliği ilan edildikten sonra veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, tahrip olmuş belgenin aslı bir dilekçeye eklenerek ilgili birime başvurulur ve bu belge yeniden düzenlenir.[5]

3.3. Gayrısıhhi Müesseseler İçin Açılış ve Çalışma Ruhsatı

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliği'ne göre, söz konusu yönetmelikte sayılan ürünlerden herhangi birinin üretiminin gerçekleştirildiği işyerleri için açılış ve çalışma ruhsatı alınması gereklidir.

26/09/1995 tarih ve 22416 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 23/08/2003 tarih ve 25208 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik metni ile bazı maddeleri değiştirilen Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre işyerleri, 1., 2. ve 3. sınıf olmak üzere 3 sınıfa ayrılmış bulunmaktadır.

Gayrısıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre; 1. sınıf gayrisıhhi müesseseler, meskenlerden ve insanların ikamet ettiği diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken müesseseler, 2. sınıf gayrisıhhi müesseseler, meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden kurulca teklif edilip valilikçe uygun görülecek bir mesafede yapılması gereken müesseseler, 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler ise,

---

[5] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 28

meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle beraber, sıhhi denetim altında tutulması gereken müesseselerdir.

Günlük olarak 1000 kg.'dan fazla şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler, 2. sınıf,

Günlük olarak 1000 kg.'dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler, 3. sınıf,

olarak sınıflandırılmıştır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik ekinde ise;

Günlük olarak 1000 kg.'dan fazla şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler, 2. sınıf,

Günlük olarak 1000 kg.'dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler, 3. sınıf,

1'inci sınıf gayrisıhhi müesseseler, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içinde açılacak olursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ruhsatlandırılacak ve denetlenecektir.

Büyükşehir statüsünde bulunmayan diğer il merkez belediyesi sınırları içinde açılacak olan 1 inci sınıf gayrisıhhi müessesler ise; 5272 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ve 2. fıkrasının "(1) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır." hükmü uyarınca il belediye başkanlığınca ruhsatlandırılacak ve denetlenecektir.

Yukarıda yer alan kanunî düzenlemeler çerçevesinde, büyükşehir belediye sınırları dahilinde açılacak olan 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ilçe ve il kademe belediye başkanlıklarınca ruhsatlandırılacaklardır.

Büyükşehir dışındaki il belediye sınırları dahilinde açılacak olan 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler ise, ilgili ilçe veya belediye başkanlıkları tarafından ruhsatlandırılacaktır.

Gayrısıhhi müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler matbu Gayrısıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan formunu doldurarak yetkili idareye başvurur. [6]

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir.

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır. [7]

16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhi müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapacaktır. [8]

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni aranmaz.[9]

---

[6] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik, Madde 17
[7] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik, Madde 18
[8] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik, Madde 6
[9] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik, Madde 19

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrısıhhi müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Deşarj ve emisyon izin belgesi veya analizi, mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir.

Birinci sınıf gayrısıhhi müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrısıhhi müesseselerin açılması için yetkili idareye yapılacak başvuru üzerine, inceleme kurulu en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi inceleme kurulunun raporunu değerlendirerek en geç üç gün içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmeyeceğine karar verir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesine karar verildiği takdirde aynı gün içinde ruhsat düzenlenir.

İnceleme kurulunun raporu üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmemesine karar verilmesi durumunda, nedeni başvuru sahibine yazılı olarak aynı gün içinde bildirilir.

Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan

işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.[10]

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsatı için aşağıdaki belgeler istenir[11]

a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;

1) Başvuru formu,

2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği,

3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,

4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,

5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

b) Ruhsat için gerekli belgeler;

1) Başvuru formu,

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,

4) Sorumlu müdür sözleşmesi,

[10] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik, Madde 21
[11] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik, Madde 22

5) Emisyon izni veya analiz raporu,

6) Deşarj izni veya analiz raporu,

7) Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.

(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez.

3572 sayılı yasa ile 2. ve 3. sınıf gayrısıhhi müesseselere ruhsat verme işlemlerinde işyeri sahibinin beyanı esas alınmak zorundadır. Bununla birlikte, ruhsat alabilmek için işyeri sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 2. ve 3. sınıf gayrısıhhi müesseselerden çevre sağlığı ruhsatı için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir;

- İşyerinin tapusu veya kira kontratı,
- İşyeri hükmi şahıslara ait ise kuruluş ilanının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi ve imza sirküleri,
- İşyeri hükmi şahıslara ait ise işyeri sahiplerinin fotoğrafları ve 5.000 TL. tutarlı damga pulu,
- Yerleşim planı,
- Gayrısıhhi müesseseler açılış ve çalışma ruhsatı beyannamesi,
- Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân ruhsatı),
- İtfaiyeden alınan yazı,
- Adres belgesi (Fen İşleri Müdürlüğünden),
- Karayoluna geçiş yolu izin belgesi (Karayoluna geçiş yolu ile bağlantı yapılan işyerleri için),
- Ustalık belgesi (3308 sayılı Kanun kapsamındaki meslek erbapları için),

2. sınıf gayrısıhhi müesseselerden çevre sağlığı ruhsatı için istenilen belgeler, işyerinin çalışmakta olması veya yeni açılıyor olması durumuna göre farklılık göstermekte olup, duruma göre istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Faaliyette bulunan işyerlerinden istenilen belgeler:

- Gayrısıhhi müesseseler açılış ve çalışma ruhsatı beyannamesi,
- İş akım şeması,
- Yerleşim planı,
- Sıhhi tesisat projesi,
- Kuyu suyu kullanıldığı durumlarda DSİ'den alınacak belge,
- Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çukuru projesi,
- İtfaiyeden alınacak yazı,
- 50'den fazla işçi çalıştırılan yerlerde doktor sözleşmesi,
- Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân ruhsatı),
- Karayoluna geçiş yolu izin belgesi (Karayoluna geçiş yolu ile bağlantı yapılan işyerleri için),
- Çalışma Müdürlüğünden alınacak işletme belgesi,
- Kapasite raporu,
- Sorumlu müdür varsa sözleşmesi,
- İşyerinin demiryolu kenarında olması durumunda TCDD'den alınacak izin yazısı,
- Adres belgesi (Fen İşleri Müdürlüğünden),

Faaliyete başlayacak işyerlerinden, faaliyette bulunan işyerlerinden istenilen belgelere ilaveten aşağıdaki belgeler istenmektedir:

- Plandaki durumunu gösterir yazı (İmar Müdürlüğünden),
- İşyeri karayolu kenarında ise istimlak sahasında olup olmadığına dair yazı,
- Askerî tesisler yanında ise sakınca olmadığına dair yazı.

1. sınıf gayrısıhhi müesseselerin, organize sanayi bölgelerinde (OSB) veya küçük sanayi sitelerinde (KSS) yer alması durumunda çevre sağlığı ruhsatı için istenilen belgeler diğer yerlerde bulunan işyerlerinden istenilenlerden farklı olup, aşağıda belirtilmiştir:

- Kira kontratı (kiracılar için),
- Yapı kullanma izin belgesi,
- Yerleşim planı,
- İş akım şeması,
- Mimari ve tesisat projesi,
- İşletme belgesi,
- Oda sicil kaydı,
- İlgili oda ve kuruluşlardan görüş,
- Ustalık belgesi veya diploma,
- Doktor sözleşmesi (50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerleri için),

İşyeri hükmi şahıslara ait ise;

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
- Sorumlu müdür imza sirküleri (Noterden onaylı).

3.4. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 17/07/2008 tarih ve 26939 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yönetmeliğinin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü" başlıklı 6. maddesinde "Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için; Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlü" tutulmuşlardır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanacak projeler Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği eki EK I - Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi'nde ve Ek II Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi'nde belirtilmiştir. Bu listelerde sadece şeker fabrikalarına yer verilmiş, kakao, çikolata şekerleme imalatı yapılan yerlere yer verilmemiştir.

3.5. Kimlik Belgesi

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 6. maddesinde şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki; her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerlerinde çalışanların ve buralarda her türlü barındırmaların iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından, örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk kuvvetine (tesis, işyeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarına) verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu hüküm gereğince çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerleri de, işyerinde çalışanları en yakın yetkili genel kolluk kuvvetine bildirmek zorundadır.

3.6. İşyerlerinin Kapasitesi ve Kapasite ile İlgili Düzenlenmeler

3.6.1. Kapasitenin Tanımı ve Türleri

3.6.1.1. Tanımı

Kapasite, bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu öğelerin üretme yeteneklerini kullanarak, elde edebileceği istenen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır. Kapasite genel anlamda, bir üretim oranı veya belirli bir zaman içindeki üretim miktarı olarak da tanımlanır.

3.6.1.2. Kapasite Türleri

Kapasite türleri miktar açısından; kuramsal kapasite, kullanılabilir kapasite, kullanılan kapasite ve atıl kapasite olarak ayrılabilir.

3.6.1.2.1. Kuramsal (Maksimum) Kapasite

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içinde sahip olduğu üretim öğelerinin üretme yeteneklerini tam kullanması halinde elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

Kuramsal kapasite soyut bir kavram olup, ulaşılması oldukça güçtür. Kuramsal kapasite belirlenirken arıza, duraklama, gecikme bakım-onarım gibi nedenlerle üretimde bir kesilmenin olmayacağı, üretim zamanının toplamından yararlanılacağı kabul edilir.

3.6.1.2.2. Kullanılabilir (Normal/Pratik) Kapasite

Bir işletmenin, belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden bekleme, gecikme, bakım-onarım vb. nedenlerle oluşan/oluşabilecek üretim kesilmeleri düşüldükten sonra kalan üretim yeteneğinin tam kullanımı ile elde edebileceği istenilen nitelikteki mal ve hizmet miktarıdır.

3.6.1.2.3. Kullanılan (Gerçek / Fiili) Kapasite

Bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde sahip olduğu üretim öğelerinden belirli oranlarda paylar düşüldükten sonra kalan

üretim yeteneğinin tam kullanılması sonucu istenilen nitelikte elde edilen mal ve hizmet miktarıdır.

3.6.1.2.4. Atıl (Aylak /Boş) Kapasite

Kullanılabilir kapasite ile kullanılan kapasite arasındaki farka "atıl kapasite" denir. Bir başka deyişle, atıl kapasite; piyasa koşulları, kar marjının düşmesi gibi nedenlerle kullanılabilir kapasitenin yararlanılmayan bölümü olup, teknik bakımdan elde edilebilir üretim ile elde edilen üretim arasındaki farktır.

3.6.2. Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi

Kapasite raporları, işverenlerin bağlı oldukları meslek kuruluşları (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından düzenlenmektedir.

Birlik ve odalar, kapasite raporu tanzim ve tasdiki ile ilgili çalışmalarda bulunacak mühendis veya teknik elemanları sözleşmelere dayalı olarak istihdam etmek zorundadırlar.

3.6.2.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi işyerlerine ait teknik bilgileri içeren kapasite raporları Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı odalar tarafından düzenlenir.

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan belgeye Kapasite raporu (İşyeri Durum Belgesi) denir.[12]

Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları, esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından tanzim edilir. Bu iş için

[12] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4

görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşur.

Esnaf ve Sanatkar Siciline ve Esnaf ve Sanatkar Odasına kayıtlı esnaf veya sanatkarın yazılı talebine istinaden düzenlenen kapasite raporu, Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu üyelerince onaylandıktan sonra, odanın resmî mührü ile mühürlenir ve tanzim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

Kapasite raporu, odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından kontrol edilir ve birlik başkanı ve genel sekreter tarafından imzalanıp birliğin resmî mührü ile mühürlenerek onaylanır. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere odaya iade edilir. Birlik kapasite raporunun sonucundan ilgili odayı 15 gün içerisinde haberdar eder. [13]

Kapasite raporu, birliğin onayını takiben, Konfederasyonda kapasite raporlarını incelemekle görevli birim müdürlüğü tarafından incelenir. Uygun bulunan kapasite raporu Konfederasyonun ilgili birim müdürü ile genel sekreter veya görevlendireceği genel sekreter yardımcısı tarafından onaylanır. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere birliğe iade edilir.

Dört nüsha olarak düzenlenen kapasite raporunun üç adedi birlik, oda ve ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilir. Bir adedi Konfederasyonda muhafaza edilir. [14]

Kapasite raporu, geçerlilik süresinin sona ermesi, işyerinin, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi verilerinde değişiklik olması halinde yenilenir. [15]

---

[13] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 5
[14] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 6
[15] TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 13

3.6.2.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Ticaret Siciline kayıtlı tacirler ve bu Kanuna göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.[16]

Ticaret ve Sanayi Odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise Sanayi Odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek odaların görevleri arasındadır. [17]

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu 5174 sayılı TOBB Kanunu 28/5/1975 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Oda Muamelat Yönetmeliği (Madde 41) İthalat ve ihracat yönetmelikleri, 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve yönetmelikler, teşviklerle ilgili tebliğler vb. uyarınca "Kapasite Raporu" tanzimi zorunlu kılınmıştır.

Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler. Ticaret Odaları ile Sanayi Odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odasınca düzenlenir. Ancak, Sanayi Odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları Ticaret Odasınca düzenlenir. Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki odaca yapılır.

Odaların çalışma alanlarında bulunan bütün sınai işletmeler kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı

---

16 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Madde 9
17 5174 sayılı Kanun, Madde 12

kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için düzenlenir. Kanunun 5. maddesinin 8. fıkrası uyarınca sanayici sayılmayanlar için kapasite raporu düzenlenmez.

Kapasite raporları onay tarihinden itibaren azami üç yıl geçerlidir. Kapasite raporlarının tanziminde uygulanacak usul ve esaslar Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir. Belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmayan kapasite raporları Birlikçe onaylanmaz.

Birlikçe onaylanmış kapasite raporlarında işletme bilgilerine ilişkin değişiklikler Birliğin izni doğrultusunda odalarca yapılır. Birliğin izni olmaksızın yapılacak değişiklikler geçersizdir.

Odalarca tanzim edilen kapasite raporları, tanzim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde onaylanmak üzere Birliğe gönderilir. Birlik, odalardan gönderilen kapasite raporlarını geliş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde inceler ve sonucu ilgili odaya bildirir.

Kapasite raporlarının, odalarda istihdam edilen eksperler tarafından tanzim edilmesi esastır. Konuyla ilgili eksper istihdam edilmemesi halinde, kapasite raporları meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından görevlendirileceklerce tanzim edilir. Kapasite raporlarının tanziminde görevlendirilecek eksperler hakkında Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapasite raporlarının tanzimi amacıyla istihdam edilen oda personeli ile eksper listelerinde yer alanların isimleri, diploma ve imza sirküleriyle birlikte Birliğe gönderilir.

Odalar, şubeleri aracılığıyla da çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin kapasitelerini tespit edebilir. [18]

Kapasite raporları eksper heyeti tarafından düzenlenir. Eksper Heyeti, birisi üretim konusuyla ilgili mühendis diğeri de odanın

[18] Oda Muamelat Yönetmeliği, Madde 41

memuru raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur. Kapasite raporlarını imalat konusuyla ilgili mühendisin tanzim etmesi esastır.

Kapasite tespiti yapılırken tesisin günde "8 saat", yılda "300 gün" çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır. Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde "24 saat" üzerinden kapasite tespiti yapılır. "300 günün" üzerinde çalışma zorunluluğu olan bir kısım tesislerde bu zorunluluk belirtilerek kapasite tespiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin, tamir ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.

Kapasite, aşağıdaki yöntemlere göre tespit edilir.

1) Kapasite tespiti için kriter mevcut ise, bu kriterler dikkate alınarak üretim ham ve yardımcı madde kapasiteleri hesaplanır.

2) Tespit edilmiş bir kriter mevcut değilse;

Üretimin çeşitli safhalarında (bu safhalar genellikle hammadde hazırlama, şekillendirme, imalat, ambalajlama safhalarıdır) kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılarak kapasite tespit edilir. Darboğaz araştırması yapılırken kapalı ve açık sahanın yükleme, boşaltma, hammadde ve mamul madde depolama işlemlerine elverişli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

İmalat belirli bir formüle göre cereyan ediyor ise, bu formül yardımıyla reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı yapılabilir.

Yukarıda belirtilen durumlara uymayan hallerde son yılın (şayet varsa son üç yılın) fiili üretim ve sarfiyatı esas alınır ve eksperin uygun bulduğu bir gelişme payı ilavesiyle bir tespit yapılabilir. Ancak bu gelişme payı hiçbir zaman % 25'i geçmemelidir.

3) Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.

4) Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makine ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

5) Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

6) Komple sınai tesislerin bir bölümünün kiraya verilmesi halinde, kiralayan firmalara veya taşeron firmalara kapasite raporu düzenlenmez.[19]

3.7. Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Belgeler

20'nci yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standart ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri, hazırlanan standartların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir. Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması, gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması, kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde milli standart teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE markasını kullanma hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması amaçlanmıştır.

---

[19] TOBB Kapasite Raporu Düzenleme Kitabı

Belgelendirme hizmetlerine ürün belgelendirme çalışmaları ile başlayan TSE Enstitüsü, günün şartlarının gerektirdiği uyumu sağlayarak bugün ürün ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerini halen beş ana grupta yürütmektedir.

- Üretim yerlerinin belgelendirilmesi,
- Ürünlerin belgelendirilmesi,(madde, mamul, mahsul)
- Hizmet yerlerinin belgelendirilmesi,
- Laboratuvarların belgelendirilmesi,
- Karayolu ile tehlikeli atık taşıyan araçların belgelendirilmesi,

3.7.1. TSE Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, "İmalata Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 591 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imalatı işyerleri tarafından, TS 10493- İş Yerleri-Şekerli Mamuller İmal Yerleri-Genel Kurallar, TS 7800

– Çikolata, TS 9400 – Kestane Şekeri, TS 5230- Badem Şekeri, TS 7780 – Akide Şekeri, TS 9972 – Loğusa Şekeri, TS 10929 – Jöle Şekerleme, TS 2589 – Tahin, TS 2590, 2590/1 – Tahin Helvası, TS 9999 – Saray Helvası, TS 10913 – Yaz Helvası, TS 13028 – Çekme Helva, TS 3076-1 Öğütülmüş Kakao, TS 3076-2 Çekirdek Kakao, TS 10035 – Reçel Yapım ürün standartları kullanılabilmektedir. Bu ürünlerin belgelendirilmeleri Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Bu belgelerin alınması için başvuru işlemleri sırasında "Ürün Belgelendirme Başvuru Formu" ile birlikte "Belgelendirme Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu" düzenlenmesi gerekmekte olup bu belgelerde personel sayıları bilgilerine yer verildiği görülmektedir.

"Belgelendirme Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu"nun B.3. 'Personel Durumu' başlığı altında B.3.1 kuruluşta çalışan personel sayısı (birden fazla tesis adresi varsa toplamını yazınız), B.3.2 üretim/hizmet bölümlerinde çalışanlar, B.3.3 tasarım ile ilgili bölümde çalışanlar, B.3.4 kalite kontrolde ilgili çalışanlar, B.3.5 diğer (muhasebe, satın alma, satış…v.b.) B.4. fabrikada çalışan kişi sayısı, belgelendirilmiş ürünlerin üretiminde görevli çalışan sayısı tasnifine gidildiği de gözlenmektedir. Yine bu belgeden kullanılan teknoloji ve üretim aşamalarına ilişkin bilgilerde temin edilebilecektir.

Ürün Belgelendirme Merkezleri, belgelendirilmiş ürünlerin, belgelendirme için gerekli şartlara uygunluğunun sürekliliğini kontrol etmek amacıyla; ürün özelliklerine, belgelendirmeye esas teşkil eden şartlara, üründe veya üretim yerinde tespit edilen uygunsuzluklara veya belgelendirilmiş ürünlerle ilgili şikayetlere bağlı olarak, belgelendirmeye esas standardın ve/veya belgelendirme kriterinin öngördüğü şartlar dikkate alınmak kaydıyla gerekli gördüğü sıklıkta ara kontrol yapar. Ara kontrol amacıyla, üretim yeri incelemesi yapılması ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzluk tespit edilmesi halinde numune alınmaz.

Gerçekleştirilen ara kontrollerle ilgili olarak düzenlenen üretim yeri inceleme raporları ve/veya muayene ve deney raporları Belgelendirme Komitesi/Komisyonu'na sunulur ve Belgelendirme Komitesi/Komisyonu kararına göre işlem yapılır.

Ara kontrol; üretim yerinden ve/veya piyasadan ve/veya gümrüklerden alınan numuneler üzerinde, Ürün Belgelendirme Merkezi tarafından gerekli görülen muayene ve deneylerin yapılması ve/veya yaptırılarak veya sadece üretim yeri incelemesi yapılarak gerçekleştirilebilir.

Ancak; hem üretim yeri incelemesi hem de üretim yerinden alınan numuneler üzerinde Ürün Belgelendirme Merkezi tarafından gerekli görülen muayene ve deneylerin yapılması şeklinde gerçekleştirilecek ara kontrol, en az üç (3) yılda bir (1) defa üretim yeri incelemesi gerçekleştirilir.

Ara kontrol talepleri sadece Belgelendirme Birimleri tarafından yapılabilir. Belgelendirme Birimleri tarafından talep edilmeden başka kurum veya TSE birimleri tarafından yapılan muayene ve kontrollerde Ürün Belgelendirme Birimlerine intikal eden olumsuzluklar Belgelendirme Komitesi/ Komisyonları tarafından ara kontrol olarak değerlendirilebilir.

Belge sahibinin belge kapsamının genişletilmesini aynı standart veya kritere göre belgelendirilecek bir ürün için talep etmesi durumunda, kapsama ilave edilecek yeni ürünler için gerekli belgelendirme işlemleri sonucuna bağlı olarak Belgelendirme Komitesi/Komisyonu kararına göre uygulama yapılır. Üretim yeri değişmemek kaydı ile kapsam genişletme talebi olması halinde, son üretim yeri incelemesi üzerinden bir (1) yıldan fazla süre geçmemiş ise, kuruluşta üretim yeri incelemesi yapılmayabilir.

Belge sahibinin belge kapsamının daraltılmasını talep etmesi durumunda veya Belgelendirme Biriminin ara kontrol sonucuna

bağlı olarak kapsam daraltma tekliflerinde, belgelendirme Komitesi/ Komisyonları kararına göre işlem yapılır.

Belgelerin geçerlilik süreleri farklı bir şekilde belirtilmedikçe bir (1) yıldır. Belgenin son geçerlilik tarihinden en erken bir (1) ay önce, en geç altı (6) ay sonra yapılan başvurularda, belge sahibi kuruluşa ve belgeli ürüne ait son değerlendirme raporlarının sonucuna ve belgelendirmeye esas standart veya belgelendirme kriterinin yürürlük durumuna bağlı olarak belge yenilenir.

Belgenin son geçerlilik tarihinden altı (6) aydan daha sonra belge yenileme talebinde bulunulması halinde, belge veriliş tarihinden itibaren üç (3) yıl geçmemiş olmak kaydıyla, üretim yerinde yapılacak ara kontrol sonucuna göre işlem yapılır. Belge veriliş tarihinden itibaren üç (3) yıl geçtiği halde belge yenilenmesi yapılmaması halinde sözleşme fesh edilir.

Belge sahibinin mevcut ürün belgesine esas teşkil eden temel belgelendirme şartlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda, belge sahibinin talebi halinde, eski şartların yürürlükten kalkış süresi içinde olmak kaydıyla belge yenilenir. Bu durumda belgenin geçerlilik süresi, eski şartların yürürlükten kalkış süresi ile sınırlıdır.

Ürün Belgelendirme Merkezleri tarafından üretim yeri incelemesine yönelik olarak yapılan kontroller sırasında üretim yeri, Ürün Belgelendirme Merkezinin görevlendirdiği uzman veya uzmanlar tarafından personel, üretim donanımı ve kalite kontrol imkânlarının yeterliliği açısından yerinde değerlendirilir, Üretim Yeri İnceleme Raporu düzenlenip bir örneği üreticiye bırakılır.

Bu raporun "III.Üretim Yeri Bilgileri" başlıklı bölümünde çalışan personele ilişkin veriler tablo halinde bulunmaktadır. Bu tabloda üniversite mezunu teknik ve idari personel ile teknisyen, diğer ve toplam personel sayıları üretim, kalite kontrol ve toplam arasında tasnif edilerek yer almaktadır.

Raporun "VII. Özel Şartlar" başlıklı bölümünün 1.4.1 bölümünde personel yönüyle yeterlik şartları belirtilmektedir. Denetim Kurumunca tespit edilip raporun "III.Üretim Yeri Bilgileri" başlıklı bölümünde gösterilen personel sayısının veya niteliğinin ilgili ürün standardına göre imalat için yeterli görülüp görülmediği bu bölümde tespit edilebilir.

Yine bu rapordan, kontrol noktaları ve kontrol noktalarında tutulan kayıtların tespiti de mümkün olabilecektir.

Ayrıca bu yapılan denetimler esnasında açılış ve kapanış toplantıları yapıldığı ve bu raporun alt kısmı toplantıya katılanlar tarafından da imzalandığı için personel ismi ve unvanı da tespit etmek mümkün olabilecektir.

Ürün Belgelendirme Merkezleri, sözleşmenin gereği olarak vermesi gerekli olanlar ve ürünü ilgilendiren konularda yürürlükteki hukuk hükümleri çerçevesinde yetkili otoritelerin veya adli makamların bilgi ve doküman talepleri ile kanunî olarak gerekli diğer haller hariç olmak üzere üçüncü taraflara bilgi vermemektedir. [20]

3.7.2. Kalite Yönetim Sistem Belgeleri;

Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen "Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek "görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite konusunda da çalışmalar yürütmektedir. Günümüz ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında Türk Standardları Enstitüsü TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim ve TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetimi Belgelendirme hizmetlerine ilaveten "İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS- TS 18001) ile Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP- TS 13001) Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme hizmetlerini de yürütmektedir.

---

[20] TSE Ürün Belgelendirme Yönergesi, Madde 7.4

TSE Sistem Belgelendirme Başvuru Formlarında Belgelendirmeye esas faaliyetlerde, varsa tesis/şube/bölge dahil toplam çalışan sayısı ile düzenli olarak vardiyalı çalışma var ise vardiya sayısı ve vardiyalarda çalışan sayısı bilgilerine yer verildiği görülmektedir.

Ayrıca başvuru formu ile birlikte; müracaat talep yazısı, kuruluşun sistem dokümanları (örn. el kitabı, prosedürler, ilişkili dokümanlar v.b.), kuruluşun çalıştığı bankalar ve hesap numaraları, Ticaret Sicil Gazetesi'nin kopyası (kamu kuruluşları ve yurt dışı hariç), kayıtlı oldukları oda sicil kayıt belgesi kopyası (kamu kuruluşları ve yurt dışı hariç), imza sirküleri kopyası (kamu kuruluşları, yurt dışı hariç), varsa tanıtıcı dokümanlar(broşür, katalog v.b), çalışan sayısına esas olmak üzere son sigorta bildirgesi (kamu kuruluşları, yurt dışı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında yer alan ücret çizelgesinin üst sınırında bulunan kuruluşlar için gerekli değildir), KOSGEB destekli müracaatlar için KOSGEB Destek Sözleşmesi fotokopisi ve müracaat talep yazısında KOSGEB destek projesine katıldığının belirtilmesi istenilmektedir.

Kalite Yönetim Sistem Belgesinin alınabilmesi için TSE tarafından belirli dokümanların düzenlenmesi, dağıtılması ve muhafazası zorunluluğu vardır. Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonunda kullanılan Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, süreç akış şemaları, prosedür, plan, talimat, liste, form, dış kaynaklı doküman listeleri vb. dokümanlar aracılığıyla müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde işletmede üretilen ürünlerin, bu ürünlerin üretim aşamalarının, işyerinde çalışan personellerin görev tanımlarının, üretilen ve satışa sunulan ürün miktarlarının tespiti de mümkün olabilecektir. Ayrıca, her bir eğitimin, toplantının, evrak dağıtımının ve gerek firma tarafından yapılan iç tetkiklerin gerekse TSE tarafından yapılan tüm tetkiklerin kayıt altına alındığı düşünülürse dağıtım ve katılım formlarından isim tespiti de mümkün olabilecektir.

Ayrıca, yapılan tetkikler esnasında açılış ve kapanış toplantıları yapıldığı ve bu toplantı tutanaklarının alt kısımları toplantıya katılanlar tarafından da imzalandığı için personel ismi ve unvanını da tespit etmek mümkün olabilecektir.

3.7.3. TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgeleri;

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesini almak isteyen işyerleri tarafından aşağıdaki müracaat formları doldurulmalı ve kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak müracaat aşamasında TSE Kalite Müdürlüklerinden birine talimatlarda belirtilen belgelerle birlikte teslim edilmelidir.

Müracaat ile ilgili dokümanlar;

- ✓ TSE Sistem Belgelendirme Müracaat Formu,
- ✓ TSE Sistem Belgelendirme Talimatı,
- ✓ TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatı,
- ✓ TSE Sistem Belgelendirme Ücret Çizelgesi,
- ✓ Logo Kullanma Talimatı,
- ✓ Müşteri Şikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi Prosedürü,
- ✓ Müracaatta Gerekli Evraklar Listesi,

Ayrıca, TSE Kalite Müdürlükleri tarafından Belgelendirme tetkiki öncesinde talep edildiğinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ön tetkik hizmeti de sunulmaktadır.

Doldurulan ve firma yetkilisi tarafından imzalanan Müracaat Formu, Firma Bilgi Formu ve Müracaat Kontrol Formu, Firmanın Gıda Güvenliği Yönetim Sistem dokümantasyonu (Gıda Güvenliği El Kitabı, Gıda Güvenliği Sistem Prosedürleri, Gıda Güvenliği Etki Envanteri, Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Belgesi, GSM

Raporu, İmza Sirküleri) ile birlikte TSE Kalite Müdürlüklerine teslim edilir. Böylece, başvuru tamamlanmış olur.

Başvuru belgelerini, Merkezde Sistem Belgelendirme ve Eğitim Müdürlüğü, Bölgelerde TSE Kalite Müdürlükleri ön değerlendirmeden geçirir. Söz konusu değerlendirme sonunda bir eksiklik tespit edilir ise Müracaat formlarında belirtilen kuruluş yetkilileri ile irtibata geçirilerek düzeltilmesi sağlanır. Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanları yeterli bulunur ise belgelendirme için bir hafta belirlenerek teyit için kuruluşa bildirilir. Hafta kesinleşince TSE'ce ilgili "TSE Tetkik Ekibi" belirlenir. Belirlenen ekipteki Tetkik Görevlileri kuruluşa gerçek tetkik programı ve özgeçmişlerini bildirir. Gerekiyorsa tetkikten önce firma ziyareti gerçekleştirilebilir.

Kuruluşça teyit edilen tetkik görevlileri Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini belirlenen tarihlerde yerinde inceler. Kuruluşun ilgili Standard şartlarını karşılaması durumunda, TSE Sistem Belgelendirme Yürütme Komitesi Söz konusu kuruluş adına belge düzenlemesine karar verir. Eğer bu incelemede kuruluşa belge verilmesine engel teşkil edecek uygunsuzluk söz konusu olursa, eksikliğin giderilmesi için süre tanınarak Takip Tetkiki yapılmasına karar verilebilir.

3.8. Çevre İzin Belgesi;

29 Nisan 2009 tarihli ve 27214 numaraları resmi gazetede yayınlanan "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" gereğince;

Kuruluşun bu yönetmeliğin ekinde yayınlanmış olan EK-1 veya EK-2 listelerinden hangisinde olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Eki Ek-1' in 8 numaralı maddesinde Gıda Endüstrisi 8.2'de gıda üretmeye ilişkin her türlü işlem ve proses, 8.2.2.de de günlük nihai ürün üretim kapasitesi 300 tondan

fazla (3 aylık ortalama değer bazında) olan bitkisel hammadde işleyen işletmeler,

Ek-2'nin 8.13. maddesinde gıda ürünlerinin üretimine yönelik her türlü işlem ve prosesler, 8.13.2. nolu maddesinde de günlük 300 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (üç aylık ortalama değer bazında) bitkisel hammadde işleyen işletmeler,

Sayılmıştır.

EK-1'de olan kuruluşlar Bakanlıktan,

EK-2'de olan kurulular da İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden

1 Nisan 2010 tarihi itibarı ile Çevre İzin Belgesi Almakla yükümlüdürler. Çevre İzin Belgesi 10 yıllık süre ile kuruluşlara verilmektedir.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan işletmelerin emisyonlarının sınır değerlerin üzerinde olması halinde, yetkili merci, bu işletmelerin de çevre izni almasını ister. Ancak hem bu listelerde yer almayan hem de emisyonlarının sınır değerlerin altında olan kuruluşlar, Çevre İznine Tabi Değildir.

III. BÖLÜM

ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ İMALİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN PERSONELLER

Çikolata ve Şekerleme ürünleri imali işyerlerinde, işyerinin üretim kapasitesi ve kapasitenin fiili kullanım durumu ile kanunî zorunluluklara göre değişik görevleri yapmak üzere belirli sayıda ve nitelikte personel çalıştırılması gerekmektedir.

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde çalışacak personel resmî bir kurumdan sağlık raporu almadan çalıştırılamaz. Çalışanların periyodik sağlık kontrollerinin "3 ayda bir" yapılarak sağlık karnelerine işlenmesi zorunludur. Gıda işletmecisi/ sorumlu yöneticisi üretimin hijyen kurallarına uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda sürekli eğitim sağlamakla yükümlüdür.[21]

Şekerleme ürünleri imali işyerlerinde; sorumlu yönetici, işletme müdürü, fabrika müdürü, satınalma sorumlusu, pazarlama sorumlusu, depo sorumlusu, laboratuvar hizmetlerinde çalışan mühendis, tekniker veya teknisyen, üretim sorumlusu, usta /ustabaşı, işçi, temizlik elemanı, arıza, bakım onarım sorumlusu, şoför ve yardımcı personel vb. gibi görevleri yapmak üzere personel çalıştırılmaktadır.

---

[21] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma izni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 18, 19 – Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 21

İhtiyaca ve işletmenin büyüklüğüne göre Personel, Muhasebe, Hukuk, Satınalma, Pazarlama ve Satış, ARGE Müdürleri ve bunlara bağlı olarak çalışan departman personelleri söz konusu olabilmektedir.

1. Sorumlu Yönetici

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yönetici aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir.

Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir işyeri için zorunludur.[22]

Yukarıda tasnif edilenler dışında kalan işyerleri; yine yukarıdaki meslek gruplarına uygun olarak azami 5 işyeri için tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliğine göre en fazla iki işyerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebilirler.

Sorumlu yöneticinin atanması, kayıtlı bulunulan meslek odasından alınacak belge üzerine noter onaylı sözleşme ile yapılır. İşyeri ile sorumlu yönetici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve saatleri belirtilmelidir.

Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir iş ile iştigal edemezler.

---

[22] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde-3

Sorumlu yöneticiler Yönetmelik ekinde, EK-7/A ve EK-7/B'de belirtilen iş kollarına göre istihdam edilirler.[23]

EK: 7/A'da Gıda işletmelerinde üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek meslek mensupları Şekerli Ürünler (bisküvi-çikolata-kokolin-gofret-helva-lokum-şekerleme vb) işyerleri için; Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi [Gıda+Süt+Bahçe Bitkileri (sadece şeker fabrikası)], Kimya Mühendisi, Kimyager,

EK: 7/B' de ise Gıda işletmelerinde üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek meslek mensupları Şeker Ambalâjlayan İş Yerleri için Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknikeri, Gıda Teknikeri, Tarım Teknikeri, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni,

olarak sayılmıştır.

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

✓ Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerindeki üretim zincirinden tüzel kişiliğin kanunî temsilcisi sorumlu yöneticisi ile birlikte sorumludur.

✓ İşyerinin yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak ve tespit ettiği eksiklikleri bir rapor halinde tüzel kişiliğin kanunî temsilcisine bildirerek giderilmesini temin etmek,

✓ Üretim ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

✓ Yetkili makam tarafından işyeri denetiminde görevlendirilen denetçilere, işverenle birlikte gerekli kolaylığı sağlamak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak,

---

[23] Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 29

✓ Çalışan personelin sağlık ile ilgili kontrollerini yaptırmak, meslekî bir hastalığın veya iş ile ilgili bir hastalığın tespiti halinde koruyucu tedbirlerin acilen alınması ve bununla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

✓ İşyerinde hijyenik bir ortamın oluşturulması, çalışan personelin sağlığının korunması ve eğitimi ile yan ürünlerin uygun şekilde tahliyesi ve oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izole, bertaraf ve tahliye edilmesinden işverenle birlikte sorumludur.

Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden çalıştığı işyeri idaresine ve işyerinin bulunduğu yerdeki ilgili birime yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi halinde aynı işlemlerin işyeri idaresince yapılması ve bu sure zarfında yeni bir sorumlu yönetici istihdamının yapılması zorunludur.[24]

2. Çevre Görevlisi;

21 Kasım 2008 tarihli ve 27061 numaraları resmi gazetede yayınlanan "Çevre Denetim Yönetmeliği" gereğince;

Kuruluşların öncelikle yönetmeliğin ekinde yayınlanmış olan EK-1 veya EK-2 listelerinden hangisinde olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.

Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Eki Ek-1' in 8 numaralı maddesinde Gıda Endüstrisi 8.2'de gıda üretmeye ilişkin her türlü işlem ve proses, 8.2.2.de de günlük nihai ürün üretim kapasitesi 300 tondan fazla (3 aylık ortalama değer bazında) olan bitkisel hammadde işleyen işletmeler,

---

[24] Adı geçen Yönetmelik, Madde 30

Ek-2'nin 8.13. maddesinde gıda ürünlerinin üretimine yönelik her türlü işlem ve prosesler, 8.13.2. nolu maddesinde de günlük 300 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (üç aylık ortalama değer bazında) bitkisel hammadde işleyen işletmeler,

Sayılmıştır.

22.10.2009 tarih ve 27384 sayı ile değişik Çevre Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinde;

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden (01.01.2009) itibaren;

a) Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 18 ay içerisinde; Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 24 ay içerisinde,

b) Altyapı çalışmalarına başlayan Organize Sanayi Bölgeleri, 11 inci maddede belirtilen tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare birlikleri, 12 nci maddede belirtilen sağlık kuruluşları veya hastaneler, 24 ay içerisinde,

Çevre yönetim birimlerini kurar veya çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetimi hizmeti alırlar.

12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimlerinde çalışacak çevre görevlisinin en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olması ve Bakanlıkça açılacak sınavda başarılı olması zorunludur. Sınavda başarılı olanlara Çevre Görevlisi Sertifikası verilir. Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış olanlar sınav şartı aranmaksızın Çevre Görevlisi Sertifikasını alırlar. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde çevre ve orman uzmanı, şube müdürü veya en az 4

yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olup teknik personel olarak en az beş yıl görev yapmış olanlarla, İl müdür yardımcısı ve üstü görevlerde en ay üç yıl görev yapmış olanlara istekleri halinde çevre görevlisi belgesi verilir.

Çevre yönetim biriminde en az bir tane çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış personel olmak üzere en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak istihdam edilmesi zorunludur.

3. İşletme Müdürü

✓ Finans konularında kaynak temin etmek ve mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

✓ İşletme temsilcisi olarak kanunî gerekliliklerin karşılanmasında ve müşterilerle olan tüm sözleşmelerden sorumlu olmak,

✓ İşletmenin yıllık hedeflerinin tespit edilmesini sağlamak, aylık bazda izleyerek sapmaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

✓ İşletmenin pazardaki rakiplerini izlemek ve dönemsel hedefleri tayin ederken rakip firmalara göre stratejiler belirlemek,

✓ Temizlik konularına yönelik teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin işletmeye adaptasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

✓ İşletme Bilgi Akışının işlerliğini sağlamak ve kontrol etmek,

✓ Müşteri ilişkilerinde gerek teklif ve gerekse hizmet aşamalarında olabilecek her türlü anlaşmazlıkları giderici faaliyetlerde yönlendirici görevler üstlenmek,

✓ İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri almak / aldırmak,

✓ İşletme faaliyetlerini yürütecek personel sayısını belirlemek,

✓ İşletmeye alınacak personelin nitelikleri ile ilgili kriterleri belirlemek ve seçimini yapmak,

✓ İşletmede çalışacak personelin ücret durumunu belirlemek,

✓ Personelin yıllık izin tarihlerini belirlemek,

✓ Personelin işletme şartlarına uyum sağlaması, üretimleri hakkında bilgi sahibi olması ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmesi için gerekli eğitimleri almasını sağlamak,

✓ Personelin performans değerlendirme kriterlerini belirlemek, bu kriterlere göre personele verilecek ödül ve teşvik sistemini oluşturmak,

görevlerini yerine getirir.

4. Fabrika Müdürü

✓ İşletmenin genel üretim planlamasını yapmak,

✓ Fabrikanın üretim programının kontrolünü ve takibini yapmak,

✓ Üretimin verimli çalışmasını takip ve kontrol etmek, bu konuda sorumluluk yüklenmek,

✓ Üretim sipariş hedeflerinin doğru ve zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

✓ Verimlilik ve iş gücü planlarını oluşturmak, gerçekleştirilmesini organize etmek,

✓ İstenen kalitede ürünün istenen zamanda çıkmasını sağlamak,

✓ İşletmesinin performansını ve verimliliğini sürekli yükseltebilmek için önerilerde bulunmak,

✓ Tüm faaliyet alanlarında iş ve işyeri güvenliğine, işçi sağlığına ve yangın emniyetine ilişkin talimatların uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

✓ Fabrikanın iletişim, bilgi işlem, güvenlik ve malzeme ikmal gibi idari işlevlerini kendisine bağlı kadrolar vasıtasıyla yürütmek,

görevlerini yerine getirir.

5. Satınalma Sorumlusu

✓ Satın alınacak hammadde, yarı mamul ve mamul malzemeleri belirlemek,

✓ Siparişlere onay vermek,

✓ Girdi kontrol sonucuna göre hammadde ya da ambalaj idaresini yapmak,

✓ Tedarikçi değerlendirmesi yapmak,

✓ Şartnamelere uygun satın alma yapıldığının kontrolünü yapmak,

✓ Fiyat araştırması yapmak,

✓ İşletmeye ait tesis ve tezgahların bakım, onarım işlerinin gerektiğinde işletme dışında yaptırılmasını sağlamak,

gibi görevleri yerine getirmek üzere işletme büyüklüğüne göre bir Satınalma Departmanının, küçük işletmeler için bir satınalma sorumlusunun bulunması gerektiği ortadadır.

6. Pazarlama Sorumlusu

Üretilen çikolata ve şekerleme ürünleri genel olarak doğrudan fabrikalarda satılmamakta genellikle bayiler ya da marketler ve bakkallar aracılığıyla satışa sunulmakta, satılamayan ürünlerin ise iadesi söz konusu olmaktadır.

Pazarlama Sorumlusu;

✓ İşletmenin satışlarını en iyi fiyatlarla en üst düzeyde tutmak için yurt içinde ve yurt dışındaki pazarlarda en etkili iletişim kanallarını

kullanarak müşteriye ve bayilere ulaşmak konusunda faaliyetlerde bulunmak,

✓ İşletmede uygulanacak fiyatlar konusunda periyodik toplantılar yapmak, çevre işletmelerin fiyatlarını da inceleyerek uygulanacak fiyatları saptamak, onaya sunmak ve onayı takiben yeni fiyatların duyurulması konusunda çalışma yapmak,

✓ İşletmenin pazarlama faaliyetlerini organize etmek resmî ve özel kuruluşlar, basın ve çevre ilişkilerini düzenlemek,

✓ İşletmenin ve işletmede üretilen ürünlerin tanıtım çalışmalarını yapmak,

✓ Mevcut müşteri portföyünü korumak ve sürekliliğini sağlamak, yeni müşteri potansiyelleri yaratmak,

✓ Direkt satış kanallarıyla gerektiğinde müşteriye ulaşmak,

✓ Departman aylık faaliyetleri konusunda işverene bilgi vermek ve aylık satış durumunu gösterir raporlar hazırlamak,

✓ Siparişlere göre günlük, haftalık veya aylık üretim miktarlarını belirlemek,

✓ Müşteri ilişkilerinde gerek teklif ve gerekse hizmet aşamalarında olabilecek her türlü anlaşmazlıkları giderici faaliyetlerde bulunmak,

gibi görevleri yerine getirmek üzere işletme büyüklüğüne göre bir Pazarlama ve Satış Departmanının, küçük işletmeler için bir pazarlama sorumlusunun bulunması gerektiği ortadadır.

7. Depo Sorumlusu

İmalat sonucunda ortaya çıkan tüm ürünlerin gerek olgunlaşma sürecinde, gerekse satış öncesi ürünlerin niteliğine göre uygun şartlarda muhafazası ve giriş çıkışın kontrolü için depo sayısına, depoların

büyüklüğüne ve depolarda bulunan ürünlerin çokluğu ve çeşitliliğine göre uygun sayıda depo sorumlusunun çalıştırılması zorunludur.

Depo Sorumlusu;

✓ Depo giriş işlemlerinin öngörülen sisteme uygun olarak zamanında yerine getirmek,

✓ Depoda maksimum ve minimum stoğa göre eksilen girdi malzemesi varsa satın alma birimine raporlamak,

✓ Aylık sayım ve değerlendirme sonuçlarının muhasebe bölümüne raporlamak,

✓ Depo giriş ve çıkışlarının düzenli olarak stok sistemine yansıtılmasını sağlamak,

✓ Depo kayıtlarının düzenli olarak oluşturulmasını sağlamak,

✓ Soğuk depoların derecelerinin uygunluğunun kontrolünü sağlamak,

✓ İlk giren malzeme ilk çıkar sistemine (FİFO) uyulmasına özen göstermek,

✓ Depoya giren malzemelerin ürünün niteliğine ve üretim tarihine uygun olarak istiflenmesini sağlamak,

✓ Temizlik ve hijyen kontrolünü sağlamak,

✓ Ay sonu kapanış envanterini, sayım ekibi ile birlikte yapmak,

✓ Uygunsuz mamullerin imhasını sağlamak, satın alma ve pazarlama sorumlusuna konu hakkında bilgi vermek,

✓ Depodan ürün çıkışı sonrası, deponun temizliğini ve düzenini sağlamak,

görevlerini yürütür.

8. Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Mühendis, Tekniker veya Teknisyen

Şekerli ürünlerin imali sırasında üretimin her aşamasında ve satış öncesi gerek kullanılan hammadde, ara mamul ve mamul ile her türlü katkı maddeleri, üretimde kullanılan tüm makine ve cihazlar kimyasal, fiziksel ve mikrobiyal analizlere tabi tutulmaktadır. Bu analiz işlemlerinin yürütülebilmesi için işletmede işletmenin büyüklüğüne göre bir veya birkaç Mühendis, Tekniker, Teknisyen veya diğer personelin çalıştırılması gerekliliği bulunmaktadır.

16 Kasım 1997 tarihi itibarı ile Türk Gıda Kodeksi ile gıda sanayinde HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. 09.06.1998 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan "Gıdaların Üretimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir. Yine aynı yönetmelikte 15/11/2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluktan hareketle;

- ✓ Tehlike analizinin yapılması,
- ✓ Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
- ✓ Kritik limitlerin oluşturulması,
- ✓ Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
- ✓ Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
- ✓ Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
- ✓ Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması,

✓ Her bir kontrol noktasında elde edilen sonuçların laboratuvar kayıt defterine veya ilgili formlara kaydedilmesi,

işlemleri genelde laboratuvar personelleri tarafından yerine getirilmektedir.

9. Üretim/Bölüm Sorumlusu

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde her bir ürünün elde edilme süreci farklılıklar arz ettiğinden işletmeninin üretim kapasitesine göre her bir ürün için ayrı ayrı üretim sorumluları görevlendirilebileceği gibi (Örneğin; Helva Üretim Sorumlusu, Reçel Ünitesi Üretim Sorumlusu vb.) küçük işletmelerde tek bir üretim sorumlusu ile de işler yürütülebilmektedir. Genellikle mühendisler tarafından yürütülen bu görev, şekerli ürünler imali konusunda bilgili ve tecrübeli teknikerler veya diğer kişiler tarafından da yürütülebilmektedir.

Bu kişiler;

✓ Personel organizasyonunu sağlamak,

✓ Üretim emrinin faaliyette olmasını sağlamak,

✓ Üretim programına uyumu sağlamak,

✓ Ar-ge çalışmalarını yürütmek,

✓ Temizlik ve hijyeni sağlamak,

✓ Gıda güvenliğini sağlamak,

✓ Ünitesinde gerçekleşen tüm üretim aşamalarını kontrol etmek,

✓ Üretimde kullanılacak malzemelerin miktar ve cinsine karar vermek,

✓ Makinelerin bakım ve temizlik kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

✓ Üretim alanlarında iş ve işyeri güvenliğine, işçi sağlığına ve yangın emniyetine ilişkin talimatların uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

✓ Personel ihtiyacını belirleyerek önerilerde bulunmak,

✓ Fazla mesai yapılmasına karar vermek veya bu kararın verilmesini sağlamak,

görevlerini yerine getirmektedirler.

10. Usta/Ustabaşı

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde uygulayabilen, yetkili makamlardan ustalık belgesi almış kişilerdir.

Usta/Ustabaşı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

✓ Şekerli ürünler üretiminde kullanılan girdilerin gerekli miktarlarda karışımını sağlamak,

✓ Şekerli ürünler üretim sürecinin birebir başında bulunarak kontrolünü yapmak,

✓ İşçilerin ve diğer personellerin çalışmalarını kontrol etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

11. İşçi

İşveren tarafından şekerli ürünlerin üretiminin aksamadan yerine getirilebilmesi için kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda iş görme edimini yerine getiren işçiler,

✓ Üretim sürecine uygun olarak yan mamul veya mamulün elde edilebilmesi için talimatlara uygun olarak görevini zamanında yapmak,

✓ İşyerinde uygulanan güvenlik ve sağlık kurallarına uymak,

✓ Tehlike yaratabilecek davranışlardan kaçınmak,

✓ Çalışma esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermek,

✓ Makine ve tezgahları ve diğer ekipmanları kullanma talimatına göre çalıştırmak, kullanmak ve kapatmak,

✓ Makine ve tezgahlarla ilgili koruyucularla, kişisel korunma malzemelerini kullanmada ihmalkar davranmamak,

✓ İkazlara uymak,

✓ Tehlike yaratabilecek durumları derhal en yakın amirine bildirmek ,

✓ İşverenin bu konuda verdiği emirlere ve talimatlara uymak zorundadırlar

12. Temizlik Elemanı

Güvenli Gıda, raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıdaları,

Gıda Güvenliği ise, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü,

ifade etmektedir.

Şekerli ürünler imaline ilişkin tüm mevzuatlar, bu ürünlerin güvenli olarak üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Bir ürünün raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımaması için üretim yerlerinin ve araçlarının da sürekli olarak temizliğinin sağlanması gerekliliği, bu nedenle işletmenin büyüklüğüne ve vardiya sayısına göre temizlik elemanlarının çalıştırılması zorunluluğu ortadadır.

13. Arıza, Bakım Onarım Sorumlusu

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali sırasında sürecin hiçbir aksamaya yer vermeksizin devamı gerekmektedir. Bazı makineler için birkaç saniyelik aksama dahi hammaddenin, yan ürünün veya ürünün bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle şekerli ürünler imali işyerlerinde kullanılan her türlü makinenin bakım ve onarımının sağlanması için işletmenin büyüklüğüne, işletmede kullanılan teknolojinin büyüklüğüne, vardiya sayısına göre uygun sayıda arıza, bakım onarım personelinin çalıştırılması, bu personelin elektrik işlerinden de anlaması, anlamıyorsa yine uygun sayıda elektrikçinin de çalıştırılması zorunludur.

Bu kişiler;

✓ Elektrik, mekanik, inşaat bölümlerine ait cihaz makinelerin bakımını ve çalıştırılmasını organize etmek,

✓ Fabrikanın ısıtma, soğutma, enerji sistemlerinin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak,

✓ Tüm departmanlara zamanında destek sağlanması için ekibini koordine etmek, iletilen arızaları anında gidermek,

✓ Yapılacak arıza, bakım, onarım işlemleri için gerekli malzemelerin siparişini sağlamak,

✓ Enerji tasarrufunun en üst seviyede gerçekleşmesi için ayarlamaları yapmak veya yaptırmak,

✓ Elektrik panolarının bakımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

✓ Trafo ve jeneratörlerin kontrollerinin yapılarak, kontrol formlarının doldurulmasını sağlamak,

✓ Cihazların elektrik bağlantı ve sistemlerinin kontrolünü yapmak,

✓ Bakım hizmetlerinin dışarıdan satın alınması gerektiği hallerde, bakım için gelen elektrik ile ilgili makine ve cihaz firmalarına refakat etmek,

✓ Fabrika içinde zemin döşeme, duvar, tavan, konstrüksiyon ve ahşap ile ilgili birimlerin bakımının yapılmasını sağlamak, kontrol etmek,

✓ Atık su alt yapısıyla ilgili rapor ve kanalların kontrolünü yapmak,

✓ Fabrika içi ve dışında su tesisatı ve armatürleri ile ilgili aksamaları gidermek,

✓ Kazan dairesi içinde bulunan pompa, hidrofor, brülör, su yumuşatma cihazları, filtre, vana kontrolünü yapmak, aksamaları zamanında gidermek,

✓ Mekanik cihaz ve makinelerin bağlantılarının yapılmasını sağlamak,

✓ Su depolarının temizliği ve seviye kontrollerini yapmak,

✓ Su vana, çek valf, pilik tutucu, filtrelerin kontrollerini yapmak,

✓ Su yumuşatma cihazı tuz seviyesi ve sertlik değerlerini kontrol etmek,

✓ Soğutma cihazlarının bakımlarını periyodik olarak yapmak görevlerini yürütürler.

14. Şoför ve Yardımcı Personel

Çikolata ve şekerleme ürünlerinin pazarlama ve satış yöntemleri genel olarak işletmelerin büyüklüklerine göre farklılık göstermektedir.

Genelde büyük işletmeler bayiler aracılığıyla satış işlemini gerçekleştirmektedir. Bu bayiler ürünleri hiper veya süper marketlere bakkallara ulaştırmaktadır.

Orta ölçekli işletmeler, ürettikleri ürünün piyasada tanınmasına göre hiper veya süper marketlere ürününü sokabilmekte, çoğu zaman bakkallara satış yapabilmektedir.

Küçük ölçekli işletmeler ise ancak bakkallara veya pazarda satış imkânı bulabilmektedir.

Büyük ölçekli işletmelerde sevkiyat işlemleri bayiler veya taşeronlar aracılığıyla yerine getirilirken, orta ölçekli işletmelerde bazen taşeronlar, bazen kendileri, küçük işletmelerde ise kendileri tarafından yerine getirmektedir.

Yukarıdaki örnekler doğrultusunda;

Bayii, market, bakkal veya pazarlara sevkiyat işlemleri işletmenin kendisi tarafından gerçekleştiriliyorsa dağıtım yapılan bayii, market, bakkal, pazar sayısı, buraların uzaklıkları, teslimat sayısı ve aralığı, teslimat miktarı, araç sayısı, araçların kapasiteleri,

gibi unsurlar dikkate alınarak şoför ile depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri için gerekli ise yardımcı personel sayısının belirlenmesi gerekecektir.

Şoför, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 32. madde de belirtilen düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

- ✓ Taşıma araçlarını kullanmak,
- ✓ Perakendecilere ürünlerin teslimini yapmak,
- ✓ Perakendeciler tarafından satılamayan ürünleri iade almak,
- ✓ Ürünleri taşıma esnasında her türlü dış etkenden zarar görmeyecek, bozulmayacak şekilde korumak,

✓ Taşıma aracında havalandırma, sıcaklık ve rutubetin taşınan ürünün özelliklerine uygun olmasını sağlayarak, soğuk zincirin bozulmasını engellemek,

✓ Taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve malzemelerin temiz, sağlam ve hijyenik olmasını sağlamak,

✓ Ürünleri birbirinin özelliğini bozmayacak şekilde taşımak ve depolamak,

✓ Gerekli iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.

Taşıma araçlarının denetim ve kontrolü Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 32. maddesi uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

IV. BÖLÜM
ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ İMALİ İŞYERLERİNDE İMALAT SIRASINDA KULLANILAN MAKİNE, ARAÇ VE GEREÇLER

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde üretim teknolojisine göre değişik makineler kullanılmaktadır. Emek yoğun üretim yapan yani manuel sistemle üretim yapan ve üretim kapasitesi düşük olan işletmelerde makine kullanımı oldukça azdır. Makinelerle yapılması gereken işlerin büyük bir çoğunluğu işçiler tarafından elle yapılmaktadır. Özellikle helva ve lokum gibi geleneksel ürünler insan emeğine dayalı üretim prosesi gerektirir.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imalatı sırasında emek-makine veya makine yoğun üretim yapan işletmelerde üretim aşamalarına göre çok az sayıda makine kullanılmakta olup aşağıda bu sektörde kullanılan makine, araç ve gereçlere imal edilen ürünler çerçevesinde değinilmiştir.

1. Tahin Üretiminde Kullanılan Makineler:

1.1. Yıkama Havuzu

Ürün tozlu ve kirli olabilmektedir. Susamların temizlenmesi, yıkanması yıkama havuzunda yapılır. Kara veya dikdörtgen şeklinde, paslanmaz çelikten yapılan havuz 3 ton susamı bir kerede yıkayabilme kapasitesine sahiptir.

1.2. Islatma Havuzu

Susamların bünyesine su alarak şişmesi ve kabuğun susamdan kolay ayrılabilmesi için susamlar yaklaşık 3-5 saat suda bekletilir. Bekletme işlemi yıkama havuzuna benzeyen ıslatma havuzunda yapılır.

1.3. Helezon Götürücü

Islatma havuzunda kabuğu yumuşayan susamları, boru içerisinde vidanın döneme hareketiyle taşıyan makinedir.

1.4. Kabuk Soyma Makinesi

Santrifüj prensibiyle çalışan, içinde ürünün birbirine sürtmesini sağlayan düzeneklerle kabuğun susamdan ayrılması sağlayan makinedir.

1.5. Salamura Havuzu

Kabukları susamdan tam anlamıyla ayırmak için, susam ve kabuğunun Yoğunluk farklarından yararlanarak tuzlu suda ayırma işlemi yapılır. Tuzlu suyun bulunduğu bu havuza salamura havuzu denir.

1.6. Kabuk Toplama Makinesi

Tuzlu suyun kaldırma kuvvetiyle kabuklar havuzun dibine çöker ,susamlar tuzlu su üzerinde yüzer , elek şeklindeki yarı otomatik bu makine ile yüzeydeki susamlar toplanır.

1.7. Son Yıkama Havuzu

Tuzlu su ile muamele edilmiş susamlar bu kez de kireçli su ile muamele edildikten sonra son kez yıkanır. Son yıkama işlemi bu havuzda yapılır.

1.8. Kurutma Makinesi

Santrifüj(merkezkaç) prensibiyle çalışır. Yıkama havuzundan alınan susamlar buraya aktarılarak. Fazla suyun uzaklaştırılması sağlanır.

1.9. Kavurma Ocakları

Susamın 150- 200 derecede kavrulmasını sağlayan doğalgaz ile ısıtma yapan. Bir seferde 500 kg kavurabilecek kapasitede. Döner hareketli ocaklardır.

1.10. Değirmen

Susamın iki büyük taş arasında ezilerek tahin haline gelmesini sağlayan makinelerdir.

1.11. Depolama tankı

Sıcak tahinin helva üretiminde veya dolum için kullanmak üzere bekletildiği 5 ton kapasiteli çelik tanklardır

2. Tahin Helvası Üretiminde Kullanılan Makineler:

2.1. Tahin Depolama Tankı

Paslanmaz çelikten yapılmış, 5 ton kapasiteli, tahinin kullanmak üzere bekletildiği yatay silindirik tanklardır.

2.2. Glikoz tankı

Glikoz şurubunun depolandığı, yaklaşık 13 ton kapasiteli sert plastik tanklardır. Glikozun akışkanlığı arttırarak kolay taşınımını sağlamak için tanklar altında ısıtma sistemi mevcuttur.

2.3. Şeker Ön Pişirme Kazanı

250 kg kapasiteli, şeker ve glikozun 130-140 ^{0}C ye kadar ısıtılarak şerbetin hazırlandığı, silindirik kazanlardır. içerisinde motor ile beslene karıştırıcı mevcuttur.

2.4. Ağartma Kazanı

Belirli sıcaklığa kadar kaynatılan şekerin aktarılarak içerisine çöğen suyunun katılmasıyla beyaz ağdanın elde edildiği kazana denir. Çöğen suyu ve şerbetin çırpılmasıyla beyaz ağda elde edilir. Çırpma işlemini kazan içindeki karıştırıcılar sağlar.

2.5. Yoğurma Kazanı

Ağdanın ve tahinin alınarak, küreklemenin ve ardından yoğurmanın yapıldığı paslanmaz çelikten yapılmış yarım daire şeklinde 80 kg kapasiteli kazandır.

2.6. Helva Kesme Makinesi

Elektrik veya hava beslemeli, gramajına göre aralıklı bıçakları olan otomatik veya yarı otomatik makinelerdir.

2.7. Soğutma Tüneli

Helvanın normalden daha hızlı soğumasını sağlayarak kapasiteyi arttıran bir makinedir.15 metre uzunluğunda içerisinde soğuk hava sirkülasyonu sağlayarak soğutma sağlayan, yürüyen bantlı tuneldir.

2.8. Helva Paketleme Makinesi

Paketlenecek ürünün gramajına ayarı yapılarak opp ambalaja paketleme yapan Elektrik ve hava ile beslenen yarı otomatik makinedir.

3. Lokum Üretiminde Kullanılan Makineler:

3.1. Glikoz Tankı

Glikoz şurubunun depolandığı, yaklaşık 13 ton kapasiteli sert plastik tanklardır. Glikozun akışkanlığı arttırarak kolay taşınımını sağlamak için tanklar altında ısıtma sistemi mevcuttur.

3.2. Lokum Pişirme Kazanları

50- 150 kg kapasiteli açık veya kapalı sistem olarak çeşitleri vardır. Vakumlu sistem en çok tercih edilenidir. Şeker su ve nişastanın kaynatıldığı kızgın yağ sistemi ile ısıtma sağlayan, isteğe bağlı olarak 100 Kg. Kapasiteye Kadar Tamamen Krom Malzemeden İmal Edilen Lokum Kazanı 2 Hp Motor ve 56 D/Dak Redüktör Sistemi İle Tahrik Edilmektedir. Hidrolik Kazan Boşaltma Sistemi Bir Switch Yardımıyla Kolayca Kontrol Edilebilmektedir.

3.3. Çöğen Ağartma Makinesi

Büyük mikser şeklinde glikoz ve çöven suyun çırpılarak sultan(beyaz) lokumu üretiminde kullanmak üzere beyaz köpük elde edilmesini sağlayan makinedir.

3.4. Pudra Şekeri Değirmeni

Toz şekeri ezerek, lokum çeşni maddesi olan pudra şekeri formuna dönüştüren küçük çaptaki değirmendir.

3.5. Lokum Soğutma Tablası

Dikdörtgen şekilde genelde çelikten yapılmış sıcak lokumun dökülerek şekil almasını sağlayan, raflı arabalara konulabilen tepsilerdir.

3.6. Lokum Kesme Makinesi

İstenilen boyuta göre ayarlanabilen, uzun bıçaklı. Kesim bandı üzerine sıralanması sonsuz kesim çalışması ince kesim otomatik taşıma tablası ile kullanıcısına büyük kolaylık sağlar.

4. Reçel Üretiminde Kullanılan Makineler:

4.1. Reçel Ön Hazırlık Tankı

Şeker, glikoz şurubu, meyve 40- 45 ^{0}C ye kadar ısıtılır ürünlerin homojen dağılımı sağlanır. Yine bu tankta sert meyvelere ön işlem olarak haşlama işlemi yapılır.

4.2. Vakumlu Reçel Pişirme Kazanı

Ağzı kapaklı, vakum sağlayan motorları bulunan 500-750 kg kapasiteli çelik kazanlardır. 60-70 ^{0}C de 400-640 mm/Hg basınçta vakum altında hazırlana karışım pişirilir

4.3. Reçel Dinlendirme Ve Soğutma Kazanları

Pişmiş reçelin dolum sıcaklığına inmesi için bekletilen çelik kazanlardır. Su soğutmalı kazanlar olabileceği gibi soğutma sistemi olmayan doğal soğumaya bırakılan kazanlar da kullanılmaktadır.

4.4. Reçel Dolum Makinesi

Dinlendirme kazanından istenilen gramaja göre emiş yaparak hava basıncı ile ürünü ambalaja dolduran otomatik makinedir.

4.5. Garanti Bandı Ve Etiketleme Makinesi

Ambalajın kapak ile gövdeye temas eden bölümüne halka şeklinde geçirilen naylon ısıtıcı sistemden geçerken büzüşerek kapağı açılmayacak şekilde sarar. Ardından uygun etiket otomatik olarak yürüyen banttan geçerken yapışır.

5. Kakaolu Fındık Kreması Üretiminde Kullanılan Makineler:

5.1. Çift Cidarlı Karıştırma Tankı

Ürünlerin homojen şekilde karışmasını sağlamak için sıcaklık ayarlı 500 kg kapasiteli çelik tanklardır. Isıtmayı cidarlar arasından dolaşan sıcak su ile yapmaktadır. Ortalama 35-40 derece yeterli olmaktadır. Ortasında karıştırıcı bulunmaktadır.

5.2. Ezme (Viner) Makinesi

İçerisindeki bilyelerin dönme hareketiyle ezilme işleminin sağlandığı, kolay ve homojen işlemin yapılabilmesi için ısıtma sistemi olan tanklardır. İçerisindeki karıştırıcının etkisiyle dönen yüzlerce küçük bilye dönerek ürünün ezilmesini sağlar. 30-32 mikrona kadar ezilir.

5.3. Dinlendirme Tankı

Son halini almış krema bu tanka aktarılarak ürün en az 4-5 saat dinlenmesi sağlanır. Tankın ek bir işlevi yoktur. Viner ve temperleme arasına konulur.

5.4. Temperleme Makinesi

Temperleme, belirli bir hızdaki soğutmayı gerçekleştirerek, kakao yağının eşit dağılımını sağlar. Krema yüzeyinin parlak ve kendine has

görüntüsünü elde etmek için kremayı soğutmak gerekir. Soğutma işlemini yapan bu sisteme temperleme makinesi denir.

5.5. Otomatik Dolum Makinesi

Temperlemeden geçen krema dolum makinesine aktarılarak otomatik dolumu sağlanır. belirli hacimde kremayı çeken makine basınçla kutuya dolum yapar, otomatik olarak kapağı vakumla tutar, kutu üzerine bastırarak kapatır.

6. Çikolata Üretiminde Kullanılan Makineler:

6.1. Kakao Temizleme Makineleri

Aspiratör, elek makineleri ve manyetik ayırıcılardan oluşan temizleme sisteminde kakao çekirdekleri taş, toprak, metal parçaları, çubuk ve dal parçaları ile diğer yabancı materyallerden arındırılır. Temizlenen çekirdekler kavrulmadan önce istenen nitelikte bir ürün elde edilecek şekilde harmanlanırlar.

6.2. Kakao Kavurma Kazanı

Kavurma, kesintili çalışan döner silindirik kazanlarda ya da kesintisiz çalışan kavurucu-soğutucu kombine sistemlerde yapılır. Kavurma sırasında, çekirdeklerin nem içeriklerinin azalmasının yanı sıra renk ve tatları da değişerek gelişir. Yine, kavurma ile, çekirdekte bulunan proteinler denatüre olur. Karbonhidratların yapısı değişir ve uçar asitler uzaklaşır; kabuk iyice gevrekleşir ve çekirdek içini kabuğa bağlayan yapışkan karakterli materyal parçalanarak daha sonraki kırma işlemi sırasında kabukla için ayrılmasına olanak verir.

6.3. Kabuk Kırma Makinesi

Kavrulup soğutulan çekirdekler mekanik kabuk kırma ve ayırma sistemlerine sevk edilir. Kabuk kırıcıdan geçen kitle, aspirasyonla kombine edilmiş döner ve sarsak elek sistemlerinden geçerek kabuk, iç, kabuk-iç karışımı ve birbirinden ayrılır.

6.4. Kakao Değirmeni

Kabuğundan ve embriyodan ayrılan çekirdek içi, bir seri kırma diskleri ve öğütme valslerinden oluşan değirmenden geçirilerek ufalanır ve öğütülür. Öğütme sırasında ürünün sıcaklığı yükselir, kakao yağı eriyerek parçalanarak hücre çeperlerinden dışarı çıkar. Değirmenden çıkan ürün, yağ ve yağlı zerreciklerden oluşan, akışkan karakterli bir lapa görünümündedir. Bu ürüne kakao likörü ya da kakao kitlesi adı verilir

6.5. Pudra Şekeri Değirmeni

Kristal şekeri pudra şekere dönüştürmek için kullanılır. Çikolata imalatında kristal şekerin çikolata içinde öğütülmesi zor olduğu için pudra şekeri değirmeni kullanılır. 18-20 mikron kalınlığındaki pudra şeker yağla çabuk karışır ve çikolata hamurunun çabuk ve purüzsüz incelmesinde büyük rol oynar.

6.6. Yağ Eritme tankı:

Çikolata için kullanılacak katı halde bulunan yağın eritilmesinde kullanılan makinedir.

6.7. Ön Öğütme Makinesi

Çikolata imalatında kullanılan hammaddelerde (kakao likörü, şeker ve süt tozunda) bulunan katı partiküllerin karıştırılarak çikolata hamuruna dönüştürülmesini sağlar. Çikolata hammaddesi direkt olarak Bilyalı Değirmene de konulabilir ancak üretim ve makinelerin performansı açısından daha sağlıklı olanı bu işlemin önce ön hazırlama karıştırıcı da yapılmasıdır. Bu aşamada katı partiküllerin boyutu 200-250 mikrona düşürülür.

6.8. Bilyalı Değirmen

Çikolata hamurunun istenilen mikronda inceltilerek tüketilebilecek mamul haline gelmesini sağlar. Çikolata hamurunun

pütürlü hali bu makinede istenilen mikronda inceltilerek krema halini alır. Çikolata kalıbına basılacak çikolatanın kıvamı ve inceliği çok önemlidir. Bu yüzden bilyalı değirmende kullanılan bilya miktarı, çapları, kalitesi, paslanmaz çeliğin kalitesi, emniyet unsurları önemlidir.

Bilyalı değirmen için gerekli olan şartlardan biri de soğutma sistemi için gerekli olan soğuk su ihtiyacıdır. Makinenin soğutma işlemini gerçekleştirebilmesi için +5 – + 8 ^{0}C arasında soğuk suya ihtiyaç vardır. Soğuk su temini için genellikle soğutucu makineye bağlanmaktadır.

6.9. Konçlama Makinesi (Mikser)

Bilyalı değirmenden çıkan çikolata karışımı konçlama makinesi denilen mikserde yüksek sıcaklıkta şiddetli karıştırma ve dövme işlemine tabi tutulur. Bu makinede lesitin ilave edilmiş çikolata karışımı karıştırılır, dövülür ve havalandırılır. Böylece fazla nem, kakao çekirdeklerinin fermantasyonu sonucu oluşan uçucu asitler, keton ve aldehitler buharlaştırılıp istenmeyen kokular atılır. Bu işlem üretilecek çikolatanın cinsine göre 14-24 saat arası sürer

6.10. Dinlendirme Tankı

Konçlama işlemine tabi tutulan sıvı çikolatanın dinlendirilmek üzere alındığı 45 ^{0}C sıcaklıktaki tanklardır.

6.11. Temperleme Makinesi

Kakao yağı soğutulduğunda kristalleşir ve farklı yoğunluklar alarak donar. Bu makine ile belirli bir hızda soğuma gerçekleştirilerek kakao yağının eşit dağılımı sağlanır. Böylece kalıptan kolay çıkan kırıldığı zaman ses çıkaran sertlikte çikolata elde edilir.

6.12. Çikolata Kalıpları

Sıvı çikolatanın pazara verilecek ebat ve şekillerde hazırlanmasını sağlayan kalıplardır.

6.13. Çift Dolgulu Çikolata Dolum Makinesi

Bu makinede çikolata ile krema aynı anda kalıba basılarak içi dolgulu çikolata elde edilir.

6.14. Çikolata Kaplama Makinesi

Üzeri çikolata kaplanmak istenilen ürünün çikolata ile kaplanmasını sağlayan makinedir.

6.15. Tablet Soğutma Tüneli

Kalıba basılmış çikolatanın kalıptan çıkarılıp paketlenebilmesi için soğutulmasını sağlamak için sulu yada havalı soğutma işleminin yapıldığı makinelerdir.

6.16. Paketleme Makinesi

Soğutulup kalıptan çıkarılan çikolatanın pazara depolanıp pazara verileceği ambalajlara yerleştirilmesini sağlayan makinelerdir. Çikolata pvc ambalaj içine yerleştirildikten sonra ambalajın iki tarafı ısı ile birbirine yapıştırılarak kapatılır.

7. Şeker ve Şekerleme Üretiminde Kullanılan Makineler:

7.1. Glikoz Tankı

Glikoz şurubunun depolandığı sert plastik tanklardır. Glikozun akışkanlığı arttırarak kolay taşınımını sağlamak için tanklar altında ısıtma sistemi mevcuttur.

7.2. Şeker Pişirme Kazanı

Şeker ve glikoz karışımının (%50-%50 oranlarında) 145 ^{0}C derece ısıya kadar kaynatılıp şeker şurubunun hazırlandığı kazanlardır.

7.3. Vakum Kazanı

Şeker pişirme kazanında hazırlanan şeker şurubunun alındığı vakumlu kazandır. Şeker şurubu 15 dakika süre ile bu kazanda vakumlanarak şekerin parlaklık kazanması sağlanır.

7.4. Soğutma Ünitesi

Vakum kazanından alınan şeker şurubu soğutulmak üzere banyo adı verilen soğutma ünitelerine alınır. Yaklaşık 10 dakika süre ile burada bekletilen şeker şurubu işlenmeye uygun ısıya kadar soğutulur.

7.5. Ağartma Makinesi-Mermer Tezgâh

Soğutma ünitesinde işlenebilecek kadar soğumuş olan şeker şurubu ağartma işlemine tabi tutulur. Bu işlem makinede çevrilerek yapılabileceği gibi mermer tezğahta elle yoğurma suretiyle de yapılabilir. Şeker içine konulacak aroma ve çeşni maddeler bu aşamada ilave edilir.

7.6. Şekillendirme-Çekme ve Kesme Makinesi

Bu makinelerde şeker şurubu merdanelerde çekilerek şekillendirilir ve istenilen boyutlarda kesilir

7.7. Şeker Soğutma Eleği

Şekillendirilerek kesilen şekerler kesme makinesinden üzerinde soğutucu fan bulunan bir eleğe alınıp soğuk hava ile soğutulurlar.

7.8. Paketleme Makinesi

Soğutulan şekerler bu makineler ile tek tek yada istenilen gramajlarda paketlenerek depolanıp pazara sevk edilmeye hazır hale getirilirler.

8. Pişmaniye-Saray Helvası Üretiminde Kullanılan Makineler:

8.1. Glikoz Tankı

Glikoz şurubunun depolandığı sert plastik tanklardır. Glikozun akışkanlığı arttırarak kolay taşınımını sağlamak için tanklar altında ısıtma sistemi mevcuttur.

8.2. Şeker Kaynatma Kazanı

Şekerin 165 ^{0}C ısıda kaynatıldığı kazanlardır.

8.3. Soğutma Tezgahı

Kaynatılmış şekerin yavaş yavaş soğuyup macun kıvamını alması için döküldüğü tezgahtır. Burada şeker yaklaşık 10 dakika bekletilir.

8.4. Yoğurma Tezgahı

Soğuma tezgahında yoğurulabilecek kadar soğuyup macun kıvamını alan şeker bu tezgahta ustalar tarafından elle gerekli kıvama gelene kadar yoğurulur.

8.5. Ağartma Makinesi

Macun halini almış şeker yoğurma işlemi sonrası ağartma makinelerinde yaklaşık 3 dakika süren beyazlatma işlemine tabi tutulur.

8.6. Hamur Pişirme Kazanı

Şekerin kaynatılıp ağartılma sürecinden ayrı olarak hamur pişirme kazanında un ve tereyağından oluşan hamur 7-8 saat süre ile karıştırılarak pişirilir

8.7. Hamur Isıtma Kazanı

Daha önceden hamur pişirme kazanında 7-8 saat süre ile pişirilmiş elde edilen hamur çekme aşamasında şekere karıştırılmak için bu kazanlarda ısıtılır.

8.8. Çekme Makinesi

Şeker ve hamur karışımının çekilerek açılması ve birbirine karışması suretiyle tel tel ayrılmasını sağlayan makinedir.

8.9. Porsiyonlama-Fincanlama Makinesi

Tel haline gelmiş olan pişmaniye soğutulduktan sonra bu makineler yada elle küçük kaseler kullanılarak porsiyonlara ayrılır

8.10. Saray Helvası Baskı Makinesi

Saray helvası imalatında kullanılır, bu aşamaya kadar süreç pişmaniye ile aynıdır. Bu aşamada tel haline gelmiş pişmaniye baskı makinesinde preslenerek sıkıştırılarak saray helvası yapılır.

9. Laboratuarda Kullanılan Alet ve Ekipman

9.1. Etüv

Mikroorganizmaların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı cihazdır. Ayarlanan derecede sıcaklığı sabit tutarak mikro organizmanın gelişimi sağlanır, nem analizinde ısı ile nemin üründen uzaklaşmasını sağlayan cihazdır.

9.2. Su Banyosu

Tüp, beher, erlen vb. kaplar içindeki maddelerin belli bir sıcaklıkta muhafazası için sıcaklığı ayarlanabilen içi su dolu kap.

9.3. Kül Fırını

900 ^{0}C ye kadar sıcaklık verebilen, ürünü yakarak kül miktarını belirlemeye yarayan fırındır

9.4. Saf Su Cihazı

Musluktan akan suyu buharlaştırıp yoğuşturmasıyla saf su elde edilebilen cihazdır.

9.5. Soxhelet Cihazı

Üründe yağ analizi yapmak için kullanılan cam düzenektir. içerisinde yağı çözen bir maddenin sirkülasyonu ile yağın üründen ayrılarak tartılması prensibine dayalıdır.

9.6. Hassas Terazi

Analizlerde hassas ölçüm gerektiren durumlarda kullanılan terazilerdir.

10. Çikolata ve Şekerleme Ürünlerinin İmalatında Ortak Kullanılan Makineler:

10.1. İnkjekt Yazıcı

Tarih vb. bilgileri yazmaya yarayan mürekkebi incelterek püskürtücü ucundan kâğıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtme yöntemi ile çalışan makinedir.

10.2. Vakumlu Ambalaj Makineleri

Vakumlu ambalaj makinesı, vakit kaybını ve iş kaybını önleyecek şekilde tasarlanmış bir makinedır. Gıda ürünlerinin tazelik ömürlerini uzatan makine, atmosfer basıncı altında vakum işlemini gerçekleştirmektedir. Kullanımı oldukça rahat olan makine sadece bir çalışan tarafından kullanılabilmektedir.

10.3. Shrınk Ambalaj Makinesi

Üretim sırasında gerdirilen polietilen film, 70 ^{0}C'de kısmen yumuşamakta ve arkasından soğuduğunda içine konulan malzemeleri sıkıca cilt gibi sarmaktadır. Bu tip ambalajlamaya shrink ambalajlama denilmektedir.

Tam otomatik Shrınk Ambalaj Makinesinde, makinenin besleme ünitesinde 6 kanallı şişe dağıtma ünitesi mevcuttur. Hız kontrollü besleme konveyöründen max.6 hattan yatay ve dikey gelen ürünler istenen adetlerde gruplanır. Otomatik olarak gruplanan ürünler, taşıyıcı barlar yardımı ile otomatik beslenen (PE) Polietilen folyolara sarılır ve termostat kontrollü teflon kaplı sıcak çene ile kesme ve yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Polietilen folyolarla yapıştırılan ürünler hız kontrollü konveyör ile shrink tüneline beslenerek shrinklenir. Çıkış konveyörü üzerine gelen ürünler soğutucu fanlar ile şoklanarak shrink işlemi gerçekleşir ve sağlam bir ambalaj elde edilmiş olur.

Yarı Manuel (Yarı Otomatik) Shrınk Ambalaj Makinesinde insan gücü ile gruplanan ürün yine insan gücü ile beslenen ve kesilen

polietilen folyolara sarılır ve termostat kontrollü teflon kaplı sıcak çene ile yapıştırma işlemi gerçekleştirilir

10.4. Karton Kolileme Makineleri

Bu sistem otomatik olarak karton kolileri hazırlayarak, dolumu yapılmış cam ve pet şişeleri istenen konfigürasyonlara göre 6, 12, 24 adetlik gruplar halinde karton kolilere otomatik yerleştirmekte ve karton kolileri otomatik olarak bantlayıp satışa hazır hale getirmektedir. Bu sistem 3 ayrı boyut da karton koliye 24 adet (4x6) , 12 adet (3x4) ve 6 adet (2x3) olarak şişeleri ambalajlayabilmektedir.

10.5. Teneke Kapatma Makineleri

Yarı otomatiktir. Kullanıcı kapak ve tenekeyi makineye verip "start" düğmesine bastıktan sonra makine otomatik olarak tenekeyi kapatır, kapanan tenekeyi indirip tekrar başlangıç konumuna getirerek durur.

10.6. Taşımada Kullanılan Araçlar

Bir yüke destek vermek ve mekanik ekipmanla muamelesine imkân sağlamak için yapılmış düz, taşınabilir platformlara palet denilmektedir. Bindirme ve indirme yapan mekanik ekipmanlar ise fork-lift ya da palet taşıyıcıları olarak tanımlanmaktadır.

10.7. Soğuk Hava Depoları

Üründe oluşabilecek biyolojik ve biyokimyasal reaksiyonların yavaşlatılması için ürünlerin soğukta depolanması zorunlu bir uygulamadır. Soğuk hava depoları ürünün özelliklerine göre istenilen sıcaklığa ayarlanabilmeli, iyi bir soğuk hava sirkülasyonu sağlanmalı, soğuk hava kayıplarının önlenmesini sağlayacak tedbirler alınmalı, eğer ürün ışık geçiren bir materyalle ambalajlanmışsa, renk bozulmaları ve oksidasyonun önlenmesi için özel ışıklandırma sistemleri kullanılmalı, zemin ve duvarlar temizlik ve dezenfeksiyona uygun materyalden yapılmış olmalıdır.

V. BÖLÜM

ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ ÜRETİM AŞAMALARI

Dünya şekerli ve çikolatalı mamuller toplam üretimi yaklaşık 11.2 milyon ton olup, toplam dünya üretiminin yaklaşık %45'i dünyanın birçok Bölgesinde yatırımları bulunan az sayıda firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya kişi başına düşen şekerleme tüketimi 5 kg.olup, Almanya, İngiltere,İsviçre, Belçika ve Rusya'da 6-8 kg., ABD, Avustralya ve diğer Avrupa ülkelerinde 4-6 kg., Japonya ve Türkiye'de ise 2 kg.dır. Şekerleme sektöründe, firmalar genelde ekipmanlarında değişiklik yaparak çeşitli ürünleri değişik zamanlarda üretebildikleri için, ürün bazında üretici firma sayısını ve üretim kapasiteleriyle ilgili rakamları kesin olarak tespit etmek oldukça güçtür.

Lokum üretiminde faaliyet gösteren firmalar küçük atölyeler şeklinde olup, geleneksel basit yöntemlerle üretim yapmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde lokum üretimi olmadığı için sektörde kullanılan belirli bir teknoloji ile karşılaştırma yapmak mümkün değildir. Az miktarda İngiltere'de üretilen lokum, kesintisiz hatlarda yapılmaktadır, ancak Türk Lokumu yapısında değildir. Ülkemizde lokum açık kazanda 45-90 dakika süren şarjlar halinde üretilmektedir. Henüz kesintisiz üretim yapılmamaktadır. Lokum üreten imalathaneler aynı zamanda şeker ve helva da üretmektedirler. Yurt çapına dağılmış küçük imalathanelerde üretim gerçekleştirildiği için toplam firma sayısı konusunda sağlıklı bilgi bulunmamaktadır.

Kurum tarafından şekerleme lokum helva imalatı yapılan işyerlerine verilen 1082 iş kolu kodu Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı işyerleri olarak belirtilmiştir.

Kakao ülkemizde yetişmeyen bir ürün olduğundan çekirdek yada toz olarak ithal edilmekte ithal edilen çekirdeklerin değirmende öğütülmesi ile toz haline getirilmektedir. Kakao ülkemizde nihai ürün olarak çok az miktarda içecek yapmak için hazır toz olarak satılmakta genel olarak kullanım alanı çikolata ve diğer şekerli ürünlerin imalatında ara mamül olarak kullanılmasıdır. Bu nedenle ülkemiz için bir kakao imalatından söz etmeye imkan bulunmamaktadır.

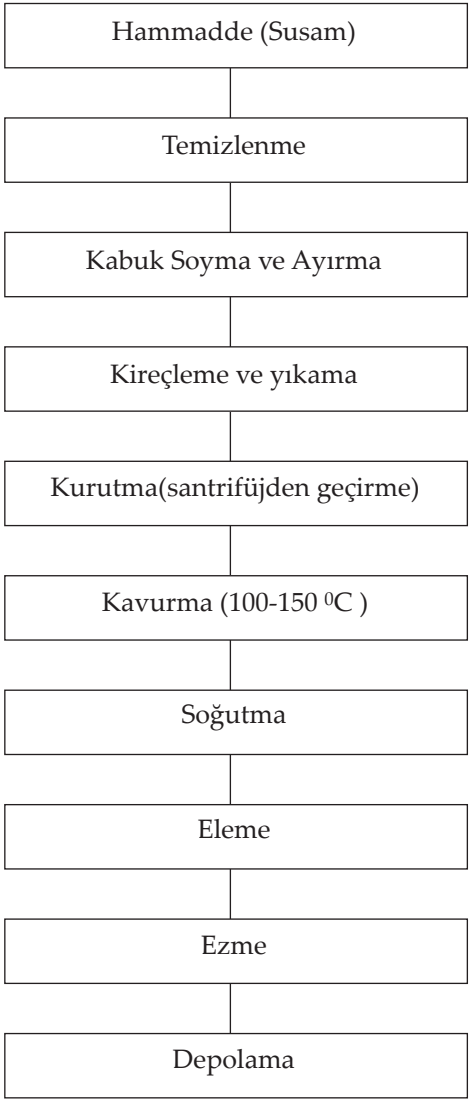
Çikolata imalatı ise genel olarak bisküvi imal eden fabrikalarda yada bisküvi imalatçıları tarafından ayrı fabrikalarda yapılmakta 1082 iş kolu kodu verilen tahin, helva, lokum … vb. şekerli ürünleri imal eden işyerlerinde genel olarak çikolata imali yapılmamaktadır.

Bu rehberde 1082 iş kolu kodu verilen işyerlerinde üretilen Tahin, Tahin Helvası, Lokum, Reçel, Kakaolu Fındık Kreması, Çikolata ve Şekerleme üretim aşamalarına yer verilecektir.

1. Tahin

Tahine uygun susam *(Sesamum indicum)* tohumlarının tekniğine uygun olarak kabukları ayrıldıktan ve fırında kurutulup kavrulduktan sonra değirmende ezilmesi ile elde olunan mamul olarak tanımlanabilir.

1.1 Tahin Üretim Akış Şeması



1.2. Temizleme

Susam, organik ve inorganik materyaller elenerek ve yıkama havuzun bol su ile yıkanarak temizlenir.

1.3. Kabuk soyma ve ayırma

Temizlenen susamlar, susamdan kabuğun kolay ayrılabilmesi için ıslamaya alınır. ıslama havuzunda 4-5 saat dinlenmeye bırakılır. Bünyesine su alınan kabuklar şişerek kabuktan ayrılmaya uygun hale gelir. Daha sonra susamlar kabuk soyma makinesine alınarak 30-40 dakikada kabuk susamdan kısmen ayrılır. Tam ayrıştırma için susamlar tuzlu suda bekletilir. Susam taneleri yağlı olduğu için tuzlu suda yüzer, kabuk suyun dibine çökerek su havuzun altından tahliye edilir. Kabuk uzaklaştırılarak susama koyu rengin geçmesi engellenmiş olur. Elde edilen tahinin kalitesi ve yağ oranı artmış olur.

1.4. Kireçleme ve Yıkama

Ülkemizde bazı işletmelerde uygulanan yöntemlere göre, soyulmuş danelerin homojen ve iyi bir şekilde kavrulması için içerisinde "az bir miktarda kireç" eritilmiş su ile üçüncü bir defa daha yıkanmaları gerekmektedir. Kireçli su ile yıkama sonunda normal su ile son defa yıkanan daneler durulanır.

1.5. Santrifüj ile kurutma

Yıkanan susamlar fazla sularından arındırılmak üzere merkezkaç prensibiyle çalışan santrifüj makinesi aktarılır. Yüksek devirli bir dönme hareketiyle fazla su, makinenin elekleri arasından tahliye edilir.

1.6. Kavurma

Susamlar daha sonra kolay öğütülmesi ve tahinin kendine has kokusunu alması için fırında 100-150 °C sıcaklıklarda kavrulur.3-4 saat süren bu kavurma işlemi sonunda susamdan nem uzaklaşarak, kırılgan, ezilebilir hale gelir.

1.7. Soğutma

Sıcak susamlar dinlenerek soğutulmak üzere sergi denilen alana yayılarak soğumaya bırakılır.

1.8. Eleme

Yabancı maddelerin susamla berber değirmende çekilmemesi için eleme işlemi yapılmalıdır. Ürüne karışabilecek yabancı maddeler ürün kalitesini bozabilmektedir.

1.9. Ezme

Soğuyan susamlar helezon götürücüler ile değirmenin üst kısmından belirli miktarda boşaltılır. Susam iki taş arasında ezilerek istenilen kıvama gelinceye kadar inceltilir. Öğütülmüş, macun gibi olan bu yağlı karışıma tahin adı verilir. Bu sistem birkaç değirmenin ard arda gelmesi ile de gerçekleşir.

1.10.Depolama

Elde edilen tahin helva üretiminde kullanılmak üzere veya ambalajlanarak piyasaya satılmak üzere çelik tanklarda depolanır.

2. Tahin Helvası

Türk Gıda Kodeksinde, Tahin Helvası Tebliği'ne göre; tahin helvası; "şeker, içme suyu, sitrik asit veya tartarik asit ile, gerektiğinde yenilebilir glikoz şurubu katıldıktan sonra pişirilerek elde edilen şeker şurubunun ağdalaştırılıp, çöven ekstraktı ve/ veya modifiye proteinler ile beyazlaştırıldıktan sonra, tekniğine uygun olarak tahin ile karıştırılıp, yoğrulması ve gerektiğinde çeşni maddeleri ile tekniğine uygun olarak hazırlanan katı, homojen, ince lifli yapıdaki ürün" olarak tanımlanmaktadır.

2.1 Tahin Helvası Üretim Akış Şeması

2.2. Karıştırma

Su ve toz şeker miktarları formüle göre tartılarak pişirme kazanına aktarılır. Kristal şeker kullanılıyorsa %5-15 oranında su ilavesi ile karıştırılarak eritilir. Glikoz şurubu kullanılıyorsa su kullanımına gerek yoktur. Bu eriyik ısıtılarak konsantre haline getirilir. Konsantrasyon uygulaması gerçekleştirilirken iyi bir karıştırma işlemi uygulanmaktadır.

2.3. Sitrik asit ilavesi

Belli oranlarda karıştırılan Su ve şekere asit ilave edilir. Sitrik asit ilavesi ile şekerlenme engellenir ve asitlik sağlanır. Bu karışım 135 ^{0}C ye kadar kaynatılır.

2.4. Çöğen Suyu İlavesi İle Ağartma ve Ağda Elde Edilmesi

Ağarmayı sağlamak için koyulaştırma işleminin ortalarında %0,1 oranında çöğen (*Radix SaponariaAlbae*) kökü ekstraktı katılır. Şekerin koyulaşması arzu edilen dereceye geldiği zaman konsantre doğrudan ağda kazanı adı verilen kazanlara alınır. Üretim işlemi yeni teknoloji ile yapılıyorsa üretim vakum altında, eski teknoloji ile üretim yapılıyorsa normal basınç altında kapalı bir kazanda kaynatma işlemi gerçekleşir. Şeker ağda kazanına alındıktan sonra içerisine bir miktar çöven suyu ilave edilir. Daha sonra helva yapımında kullanıma hazır olması için ağda 70-75 °C'ye soğutulur.

2.5. Tahin ve Ağdanın Karıştırılması

Elde edilen ağda soğumadan 1:1 oranında önceden hazırlanmış tahin ile ılık halde karıştırılır. Bu ağda ve tahin karışımı yoğurma kazanı adı verilen yarım küre şeklindeki kazanlara alınır. Tartma işlemi ağda kazanlarının altındaki bir yere monte edilmiş olan teraziler ile gerçekleştirilir. Bu terazilerin üzerine yoğurma kazanları getirilerek kazanların darası alınır. Bu işlemden sonra kazanlara ağda alınır.

Çeşidine göre ürüne kakao veya fıstık veya vanilin gibi çeşni maddeleri ilave edilir. Emülgatör olarak lesitin veya mono-digliserid ilave edilir.

2.6.Kürekleme

Helva üretimi genellikle geleneksel gıdalarımızdan birisi olduğundan geleneksel gıdaların üretiminde el becerisi daha çok ön plandadır. Helva üretim basamakları arasında da küreklemede daha çok ustalık marifeti ön plana çıkmaktadır. Burada en önemli olan faktör karıştırma tekniğidir. Karıştırma küreğin birbirini diğerinin takip etmesi ile ürün karışımının gerçekleştirilmesi şeklinde olur. Bu işlemde soğuma çabuk olacağı için işlemin hızı da oldukça önemlidir. Kısaca ağdadaki şekerlerin sakız gibi uzatılması, tel tel olan ağdanın tahini emerek yapısına hapsetmesi olayı burada gerçekleştiğinden karıştırma işlemi son derece önemlidir. Bu karışıma asıl unsurlardan biri olan ek tahin ilavesi yapılarak ürün hem standartlarına kavuşturulur hem de helvanın kıvamı ayarlanmış olur. Tahin helvası tebliğinde var olan standartlar göz önüne alındığında tahin ilavesi yapılarak kürekleme işlemine başlanan helvaya sonradan da en az 3-4 kg tahin daha verilerek helvanın yumuşaklığı ayarlanmaktadır. Bu işlemin bir parçası olarak da gerekli görüldüğü takdirde vanilin, kakao ve fıstık gibi yardımcı madde ve çeşni maddeleri ilaveleri yapılır. Kürekleme işlemi ağdanın tamamen tahini absorbe etmesiyle son bulur.

2.7.Yoğurma

Geleneksel yöntemle yapılan helva üretiminde, çıplak elle veya plastik yoğurma eldiveniyle yoğurma işlemi yapılır. Bu aşamada ustalar ellerini kullanarak tıpkı hamur yoğurur gibi yoğurma yaparlar. Yoğurmada liflerin asla kırılmamasına özen gösterilir.

2.8.Tartım ve Kalıplama

Üretim planında belirtilen helva çeşidine göre kalıplar hazırlanır. Sıcak hamur şeklinde helva gramajına göre tartılarak kalıplara konulur.

Bu kalıplar kesim gerektirmeyen plastik kutu veya kesim gerektiren büyük çelik kalıplar olabilir.

2.9.Soğutma ve Dinlendirme

Kalıplara konulan helvalar kalıp arabaları olarak tanımlanan tekerlekli raflara yerleştirilir ve dinlenme odalarına alınır. Burada amaç ürünün belli nispi nem ve belli hava akımı altında soğumasının sağlamasıdır. Bu süre ortalama 12-24 saattir. Helvalar paslanmaz çelik malzemeden yapılmış raflı arabalarda gerekli süre ile dinlendirilirler. Soğutma işlemi soğutma odalarında olabileceği gibi, yüksek kapasitede çalışan işletmelerde hızlı soğuma sağlayan, bantlı soğutma tüneller de kullanılır.

2.10.Kesim ve Paketleme

Kalıplardan çıkarılan helvalar istenilen gramaja göre otomatik veya yarı otomatik kesme makinelerinde kesilir. Ürünler soğuyup dinlendikten sonra ambalajlama ünitelerine alınarak polipropilen ambalajlar ile ambalajlanırlar. Bu ambalajlamada cam, teneke, plastik esaslı vb. çok çeşitli ambalaj malzemelerde kullanılabilmektedir.

2.11.Depolama

Kolilenen helvalar satışa sunulmak üzere uygun sıcaklıktaki depoda bekletilir.

3. Lokum

Lokum, su, şeker, nişasta ve sitrik asit veya tartarik asit veya potasyum bi tartarat ile hazırlanan, gerektiğinde çeşni maddeleri, kuru ve/veya kurutulmuş meyveler ve benzeri maddelerin ilavesiyle tekniğine uygun olarak hazırlanan geleneksel bir Türk tatlısıdır.

3.1 Lokum Üretim Akış Şeması

3.2.Tartım ve Karıştırma

Lokum yapımında önce kullanılan şekerlerin kolaylıkla erimesini sağlayacak kadar su ile bir şurup hazırlamaktır. Bundan sonra ayrı bir kapta kullanılacak olan suyun geri kalan kısmı nişasta ile karıştırılır. Pratikte bu karışıma 'nişasta sütü' denilmektedir. Nişasta sütü kaynamakta olan şuruba katılır.

3.3. Kaynatma (Pişirme)

Pişirme süresi kazan kapasitesine göre 1.5–2.5 arasında değişmektedir. Lokumun üretimi açık kazan ve basınçta pişirme olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilmektedir. Açık kazanda pişirmede; max 125 ºC'de 2-2.5 saatte pişirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Pişirme sırasında dakikada yaklaşık 60–70 devirli karıştırıcılar kullanılmaktadır.

Ürünün şekerlenmesinin önlenmesi ve karışımın kestirilmesi için pişirme süresi içerisinde sitrik asit ve/veya krem tartar katkısı yapılmaktadır. Bu işlem için küçük işletmeler limon tozu (sitrik asit) kullanımını tercih etmektedirler.

3.4. Çeşni Madde İlavesi

İmal edilecek lokumun çeşidine göre aroma veya çeşni maddeler kaynatma aşamasının sonunda karışımın içine katılabilir.

3.5. Kalıplara dökme

Pişen lokum gerekli katkılar yapıldıktan sonra kalıplara dökülmektedir. Lokum kalıplamada tahta ve paslanmaz çelik kalıplar kullanılmaktadır. Lokum çeşidine ve kesim biçimine göre kullanılan kalıpların boyutları değişebilmektedir. Kalıpların yüzeyine çeşidine göre Hindistan cevizi veya pudra şekeri gibi çeşni maddeler serpiştirilir. Lokum hamurunun tavalara dökümünde; elle kesim yapılacaksa 5.0 cm, makine ile kesim yapılacaksa 1.5-2.0 cm döküm yüksekliği uygulanmaktadır.

3.6. Dinlendirme

Kalıplara yeterli miktarda dökülen lokum, soğumak üzere arabalara alınarak dinlenmeye bırakılır. Daha sonra lokum 3-4 saat ile 1gün arasında değişen sürelerde dinlendirilmektedir. Böylece lokumun hem soğuması hem de şekil alması kolaylaşmaktadır.

3.7. Yardımcı Madde Katılması

Lokum yapımında kullanılacak fındık, fıstık, badem gibi çeşitli kuru yemişler kabuk ve yabancı maddelerden ayıklanıp 140-150 derecelik ısıtma fırınına konularak kavrulur. Hazırlanan yardımcı maddeler lokuma eklenir.

3.8. Kesme

Dinlendirilip yardımcı maddeleri eklenen lokum üzerine hindistan cevizi yada pudra şekeri ve ilave nişasta karışımı dökülerek, tezgahlar üzerinde, istenen büyüklük ve şekilde özel bıçaklar ile kesilir.

3.9. Ambalajlama

Kesilen lokumlar istenilen ölçü ve ağırlıktaki kutulara yerleştirilerek satış için depoya sevk edilir. Genellikle iç tüketim amacıyla üretilen lokumlar 5 kg'lık kutularda paketlenmektedir Kutuların içine polietilen, yağlı kâğıt veya mumlu kâğıt gibi bilinen ambalaj malzemesi yapışmalarının önlenmesi bakımından konulmaktadır. Kutular doldurulurken her sıra lokum araca araya ambalaj malzemesi konularak diğer sıralardan ayrılmaktadır. Bazı firmaların gerek yurt içinde gerekse yurtdışında pazarladıkları lokumları 1/4 ile 1 kg arasında değişen büyüklerde karton kutularda paketledikleri de görülmüştür. Bu tipten paketlemede lokumlar kutulara genellikle tek sıra halinde dizilmektedir.

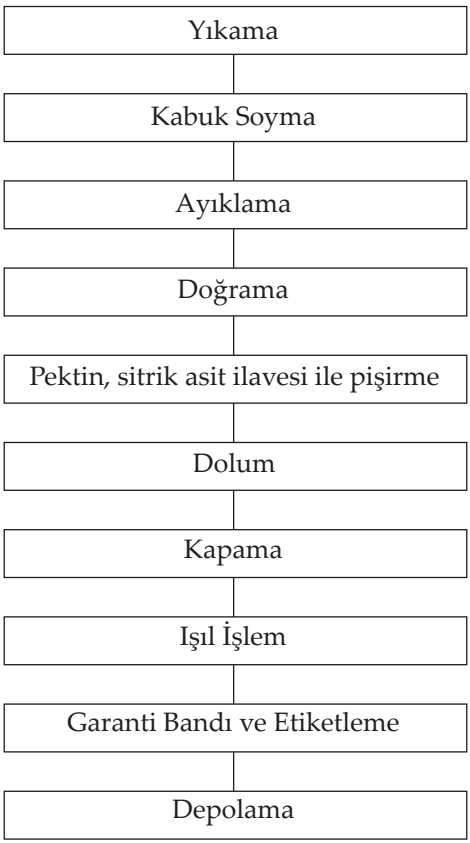
3.10. Depolama

Paketlenen lokumlar satışa sunulmak üzere uygun sıcaklıktaki depoda bekletilir.

4. Reçel

Bir veya birkaç çeşit meyvenin, püresinin veya pulpunun veya bunların karışımının, su ve şekerlerle uygun bir jel kıvamına getirilmiş karışımına reçel diyebiliriz. Genel olarak reçel üretiminde meyve, şeker, asit, pektin ve su kullanılmasına karşın, bazen renk maddeleri, jelleştiriciler, asit, aroma ve lezzet katan maddeler de kullanılabilmektedir.

4.1. Reçel Üretim Akış Şeması



4.2. Yıkama

Reçel üretiminde kullanılacak sebze, meyve, çiçek, kabuk vb malzemelere uygulanacak ilk işlem yıkamadır. Yıkama ile ham madde üzerindeki toz, toprak, yabancı maddeler ve zirai ilaç kalıntıları arındırılmaktadır. Yıkamanın ham maddenin özelliklerine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve zedelenmeden sonuçlandırılması sağlanır. Ham maddelerin yıkanmasında farklı özelliklerde çalışan yıkama makineleri kullanılmaktadır. Ham maddelerin yıkanmasında kullanılan en kolay yöntem suya daldırarak yıkamadır. Etkili bir yıkama olmadığından genellikle ön yıkama olarak yapılıp arkasından etkili bir yıkama ile desteklenmelidir. Yıkamada kullanılan en gelişmiş yöntem ham maddenin su içinde farklı sistemlerde hareket ettirilerek (basınç, çalkalama vb.) bantlı sistemlerde ilerletilmesi şeklindedir.

Taşıyıcı su dolu bantlarda ilerleyen ham madde sudaki basıncın etkisi ile etkili bir şekilde yıkanabilmektedir. Yıkamada kullanılan bir başka yöntem ise ham madde üzerine basınçlı su püskürtülmesidir. Bu yöntem hassas meyveler için uygun değildir. Hassas meyveler için özel amaçlı yıkama bantları kullanılmaktadır. Bu sistemde elekli yıkama bantlarında ilerleyen ham madde hafif duş ile yıkanabilir.

4.3.Kabuk Soyma

Tüm ham maddeler için geçerli olmasa da bazılarında kabuklarının soyularak işlenmeye alınması gerekmektedir. Örneğin çilek reçelinde gerekli olmayan bu aşama ayva reçelinde mutlaka yapılmalıdır.

4.4. Ayıklama

Sap kısımları ile bozuk, çürük, zedelenmiş ve küflenmiş kısımlar ayıklanır ya da tamamen atılır. Ürün kalitesi ve sağlık açısından bu işlemin dikkatli olarak yapılması gereklidir. Ayıklama işlemi elle yapılabildiği gibi mekanik olarak da gerçekleştirilebilir. Özel makinelerde mekanik olarak ayıklama elle ayıklamaya göre daha kolay, hızlı ve az işçilik isteyen bir uygulamadır.

4.5.Doğrama

Reçel üretiminde işlenecek ham maddeye uygulanan son işlem doğramadır. Üretimde özelliğine göre bazı meyveler bütün olarak bazıları ise doğranarak kullanılabilir. Doğrama talebe göre değişmekle beraber genellikle ikiye iki, ikiye dört santim vb. ebatlarda istenilen parçacık büyüklüğünde yapılabilmektedir.

4.6.Pektin Ve Sitrik Asit İlavesi İle Pişirme

Pişirme ile meyve ve eklenmiş olan şeker şurubuna ısıl işlem uygulanmakta ve bu şekilde karışımdaki su buharlaştırılarak İstenilen kıvama ulaşılmaktadır. Pişirmenin, şurup şekerinin meyveye kolayca nüfuz etmesi, Sakarozun inversiyonu, bazı maya ve küflerin öldürülmesi, taze meyvedeki esmerleşme sağlayan enzim gruplarının inaktif hâle getirilmesi, bazı taze meyvelerin dondurarak muhafazasında kullanılan SO_2 in meyveden uzaklaştırılması gibi etkiye sahiptir. 80-85 dereceye gelen karışım dolum için hazırlanır. Bu aşamada ürüne pektin eklenerek ürünün kıvamı ayarlanır. Jel oluşumu için gerekli olan bir diğer madde asittir. Meyvelerin yapılarında değişik miktarlarda asit bulunmasına rağmen reçel vb. üretiminde meyveden gelen asit miktarı yeterli gelmemektedir. Bu nedenle reçel vb. ürünlerde iyi bir jel oluşumu için ortamın pH derecesinin belirli sınırlarda tutulmasını sağlamak için asit ilavesi gerekli olmaktadır. Dolum öncesi ürünün pH sı ve briksi kontrol edilerek standara uygunluğu ayarlanır.

4.7.Dolum

Piyasada reçel dolumu yapmaya yönelik çok sayı ve çeşitte makine düzenekleri bulunmaktadır. Yüksek kapasiteli olan bu makineler volumetrik olarak ayarlı dolum yapmaktadırlar

Reçel dolumu yapılan sistemlerde meyve ve şurubun eşit dağılımını sağlayan ve doğrusal olarak dönen burgu sistemi mevcuttur. Bu sistem ile meyve ve şurup dolum hunisine itilerek ambalaj içine yeterli miktarda otomatik olarak aktarılır. Marmelat gibi tane

içermeyen ürünlerin dolumunda otomatik dolum makineleri rahatlıkla kullanılmakta fakat taneli reçellerin dolumunda bu makinelerle dolum yapmak zor olabilmektedir.

Genel olarak reçel üretiminde tercih edilen ambalaj çeşitleri ise cam kavanoz, laklı teneke kutular ve PVC ambalajlardır. Bu ambalaj çeşitleri tüketici ihtiyaçlarına paralel olarak değişik ebatlarda olabilmektedir.

4.8. Kapama

Dolum aşamasından sonra ürünün hemen kapatılması ve ısıl işlemden geçmesi sağlanmalıdır. Büyük işletmelerde kapamada ambalaj özelliğine uygun otomatik kapama makineleri kullanılmakta ve hermetikli kapama yapılmaktadır. Küçük çaplı işletmelerde elle kapama da yapılabilmektedir.

4.9. Isıl işlem(Pastörizasyon)

Reçellere pastörizasyon yapmak önemli bir uygulamadır. Ürünün raf ömrünün uzatılması ve dayanıklılığının arttırılması için mutlaka pastörize edilmesi sağlanmalıdır. Dolumu gerçekleştirilen ve kapatılan ambalajlar genellikle pastörizasyon sepetine konularak 82–88 °C sıcak su içinde veya sıcak su duşunda 15–30 dakika süreyle tutularak pastörize edilir. Pastörizasyon uygulamada işletmelerde gelişmiş pastörizatörler de kullanılmaktadır.

4.10.Garanti Bandı Ve Etiketleme

Dolum aşamasından sonra etiketleme işlemi yapılmaktadır. Yürüyen bant üzerine konulan ambalajlı ürünler garanti bandından geçerek kapaklarına naylon geçirilerek ısıtıcıdan geçer ve büzüşür, böylelikle kapağı çevreleyen bant meydana gelir. Daha sonra ürün çeşidine göre makineye takılan bobinle otomatik etiketleme yapılır. Daha sonra da ink-jet yazı altından geçerek tarih ve parti numarası yazılarak kolilere konulur.

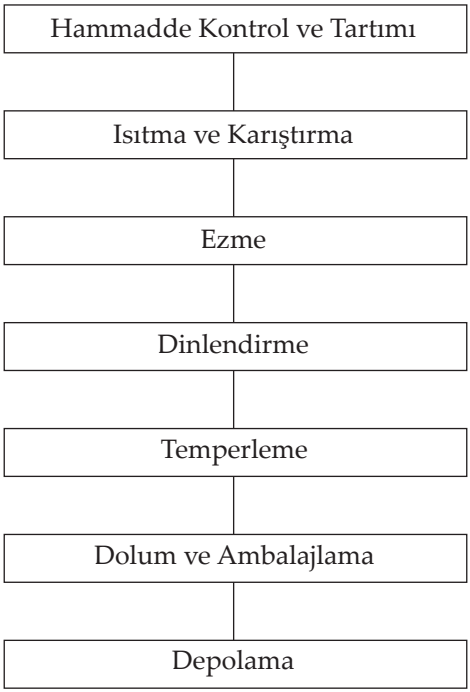
4.11.Depolama

Dolum sonrasında ambalajlama, kapama, pastörizasyon, etiketleme aşamalarından geçen reçeller uygun kolilere yerleştirilerek sevkiyata hazır hâle getirilir ve paletler yardımı ile depoya kaldırılır.

5. Kakaolu Fındık Kreması

Kakao ve Fındık unu ile diğer maddelerin sürülebilir krema haline gelecek şekilde karıştırılması ile elde edilen şekerli ürünü ifade eder.

5.1. Kakaolu Fındık Kreması Üretim Akış Şeması



5.2. Hammadde Kontrol ve Tartımı

İmalatta kullanılacak hammaddeler kontrol edilip imal edilecek ürün miktarına göre her biri gerekli miktarlarda tartılıp hazırlanır.

5.3. Isıtma ve Karıştırma

Öncelikle yağ ve şekerin erimesi ve homojen şekilde karışması için vinerde atılır ve yaklaşık 40 ^{0}C de ısıtılarak bir saat süre ile karıştırılır. Bu sürecin sonunda fındık kreması eklenerek beş dakika daha karıştırılır.

5.4 Ezme

Daha sonra hammaddeler sırasıyla(süt tozu, lesitin pst(peynir altı suyu),laktoz ve fındık unu ilave edilerek bilyeler arasında ezilmeleri sağlanır. En son olarak da soya unu kakao ve vanilin eklenerek ezme, inceltme işlemine devam edilir.(yaklaşık 32 mikrona kadar). Ezme işleminin son aşamasında karışıma soya unu, kakao ve vanilya ilave edilir.

5.5 Dinlendirme

Hazırlanmış olan fındık kreması en az 4 saat boyunca paslanmaz kazanlarda dinlendirilir. Dinleme ile stabil ürün eldesi sağlanır.

5.6 Temperleme

Fındık kremasına stabil bir kristal yapı kazandırılması ve kazandırılan bu yapıyı muhafaza edebilmesi için temperleme işlemine tabi tutulur. İçindeki yağ, soğutulduğunda kristalleşir ve donar. Soğuma koşullarına bağlı olarak farklı yoğunluklar alabilir. Temperleme ile stabil bir yoğunluğa erişilir.

5.7 Dolum ve Ambalajlama

Temperlemeden çıkan ürün dolum haznesine boşalarak basınçla gramaja uygun şekilde otomatik dolumu sağlanır. Genellikle ambalaj olarak plastik ve cam ambalajlar kullanılır. otomatik olarak kapağı kapatılan ambalajlar banttan geçirilerek üzerin yazıcı ile tarih atılarak kolilere konulur.

5.8 Depolama

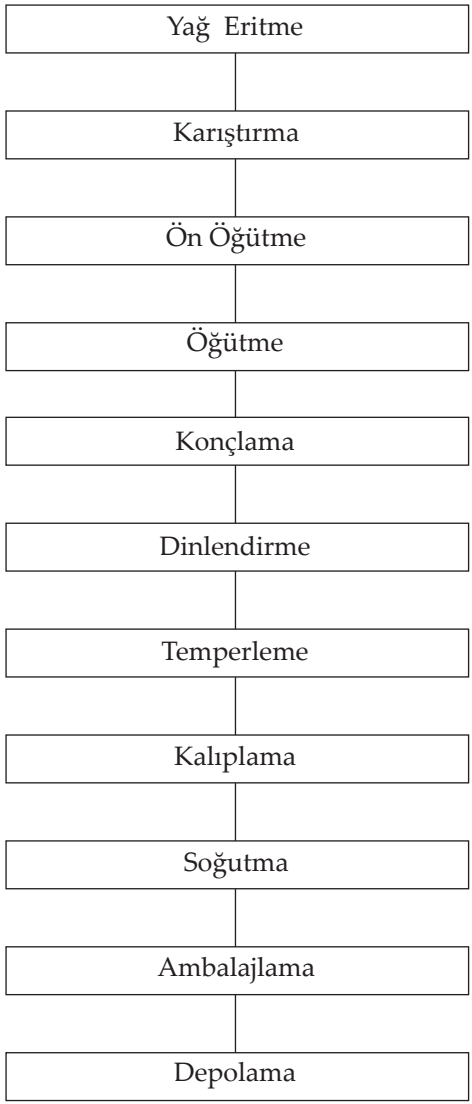
Dolum sonrasında ambalajlanıp kolilenen kakaolu fındık kreması satış için sevk edilmek üzere uygun sıcaklıktaki depoya kaldırılır.

6. Çikolata

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliğinde Kakao ürünleri ile şeker ve/veya tatlandırıcı; gerektiğinde süt yağı dışındaki hayvansal yağlar hariç olmak üzere diğer gıda bileşenleri ile süt ve/veya süt ürünleri ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde izin verilen katkı ve/veya aroma maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun şekilde hazırlanan ürün olarak tanımlanmıştır.

Kakao yağı, şeker ve çikolata tipine göre kakao kitlesi ve/veya toz kakao, süt ve/veya süt tozu ve çeşni maddeler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde izin verilen katkı ve/veya aroma maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun olarak hazırlanıp kalıplanarak elde edilen bir mamuldür. Bileşiminde protein, karbonhidrat, yağ, mineral maddeler ve çeşitli vitaminler gibi çok sayıda besleyici öğe içermektedir.

6.1. Çikolata Üretim Akış Şeması


Yağ Eritme
Karıştırma
Ön Öğütme
Öğütme
Konçlama
Dinlendirme
Temperleme
Kalıplama
Soğutma
Ambalajlama
Depolama

6.2. Kakao Temizleme

Kakao Temizleme Makineleri ile kakao çekirdekleri taş, toprak, metal parçaları, çubuk ve dal parçaları ile diğer yabancı materyallerden arındırılır.

6.3. Kakao Kavurma

Temizleme makinesinde yabancı maddelerden arındırılan kakao çekirdekleri kavurma kazanına alınarak içeriğindeki nem miktarı azaltılır kabuk ile içerisindeki kakao çekirdeğinin kolay ayrılması sağlanır.

6.4. Kabuk Kırma

Kavrulup soğutulan kakaolar kabuk kırma makinesine alınır. Bu aşamada kakaoların kabukları kırılarak çekirdek ile kabuğun ayrıştırılması sağlanılıp imalatta kullanılacak olan kakao çekirdeklerine ulaşılır.

6.5. Kakao Öğütme

Kabuklarından ayrılan kakao çekirdekleri kakao değirmeninde öğütülür. Bu aşamada ısısı yükselen kakao çekirdeklerinin içerisinde bulunan kakao yağı eriyerek dışarı çıkar. Öğütme sonucunda kakao likörü ya da kakao kitlesi adı verilen akışkan karakterli bir lapa elde edilir.

6.6. Pudra Şekeri Elde Etme

Kristal şekerin çikolata içinde öğütülmesi zor olduğu için kakao imalinde pudra şekeri kullanılır. Çikolata imaline başlamadan önce toz şeker pudra şekeri değirmeninde 18-20 mikron kalınlığına ulaşana kadar küçültülür.

6.7. Yağ Eritme

Çikolata imalatında kullanılacak katı yağ şeker ve kakao likörüne katılmadan önce yağ eritme kazanlarında eritilerek sıvı hale getirilir.

6.8.Karıştırma

Çikolata hammaddeleri mikserde girilen tarife göre homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.

6.9. Ön Öğütme

İkili silindirde ön öğütme işlemi gerçekleşir. Bu aşamada şeker kristalleri, lifli kakao likörü ve süt tozundaki katı partiküllerin boyutu yaklaşık 200-250 μ'a düşürülür. Kek kıvamındaki karışım konveyör vasıtasıyla beşli silindirin haznesine gelir.

6.10. Öğütme

Karışım beşli silindirde silindirlerin arasındaki hız, sıcaklık ve basınç farkının etkisiyle yaklaşık 18-20 μ boyutuna inceltilir. İstenilen incelikteki karışım silindirlerin arasındaki mesafe ayarlanarak sağlanabilir. Toz haline dönüşen karışım konveyör vasıtasıyla konçlara gelir. Çikolata üretiminde bu aşama çok önemlidir. Çünkü ne kadar ince öğütme, o kadar lezzet sağlamaktadır.

6.11. Konçlama

Karıştırma ve öğütme aşamalarından sonra çikolata karışımı konçlara gelir. Konçlama yüksek sıcaklıkta şiddetli karıştırma, dövme anlamına gelmektedir. Bu aşamada istenilen inceliğe kavuşmuş çikolata karışımı karıştırılır, dövülür ve havalandırılır. Bunun sonucunda fazla nem ve kakao çekirdeklerinin fermentasyonu sonucu oluşan uçucu asitler, ketonlar ile aldehitler buharlaştırılır. Çikolatanın tadı zenginleşerek "ağızda eriyen" kıvama ulaşır ve karışım daha homojenize bir hal alır. İstenmeyen kokular atılır. Polifenollerin oksidasyonunun daha da ilerlemesi ile aromanın keskinliği azalır.

Konçlama çok uzun bir prosestir, 24 saat sürebilir. Sütlü çikolata, yaklaşık olarak 14 saat konçlama prosesine tabi tutulur. Uygulanacak sıcaklık ise üretilecek çikolatanın çeşidine bağlı olarak değişir. Sütlü çikolatada 60 ^{0}Cde, bitter çikolatada ise 80 ^{0}C'de yapılır.

Konçlama işlemi sırasında çikolata karışımına viskoziteyi ayarlamak ve uygun kalıplamayı sağlamak için lesitin ilavesi yapılır. Lesitin, partiküller üzerinde monomoleküler bir tabaka oluşturarak viskoziteyi azaltır. Kullanılan lesitin miktarına göre istenilen akışkanlığa sahip çikolata karışımı yapmak mümkündür. Daha sonra aromayı zenginleştirmek için vanilla ilavesi yapılabilir.

6.12. Dinlendirme

Konçlama işlemi bitmiş olan homojen yapıdaki sıvı çikolata dinlendirilmek ve depolanmak üzere 45 ^{0}C sıcaklıktaki tanklara sevk edilir.

6.13.Temperleme

Çikolata, kalıplanmadan önce stabil bir kristal yapı kazandırılması ve kazandırılan bu yapıyı muhafaza edebilmesi için temperleme işlemine tabi tutulur. Kakao yağı, soğutulduğunda kristalleşir ve donar. Soğuma koşullarına bağlı olarak farklı yoğunluklar alabilir. Temperleme ile stabil bir yoğunluğa erişilir.

6.14.Kalıplama

Temperlenen çikolata kalıplanmak üzere depozitöre gelir. Depozitörden yaklaşık 32 ^{0}C'de gelen sıvı çikolata 27-28 ^{0}C'ye ısıtılmış olan istenen büyüklük ve şekillerdeki kalıplara özel başlıklar ile boşaltılır. Sıvı çikolatanın kalıplara tam olarak yerleşmesi için vibrasyon işlemi uygulanır. Burada katılaşarak, kalıbın şeklini almış olarak tünelden çıkar. Tünelde soğutma hava sirkülasyonu ile yapılmaktadır. Vakum başlıklı robot kollar vasıtasıyla kalıplardan alınan çikolatalar ambalaj bölümüne gönderilir.

6.15. Soğutma

Kalıba basılmış çikolatanın kalıptan çıkarılıp paketlenebilmesi için soğutulmasını sağlamak bu aşamada soğuk hava tünellerinden geçirilerek soğutulmaları sağlanır.

6.16.Ambalajlama

Çikolata üretiminin son basamağında çikolatalar ambalaj makinelerinde paketlenir. Özel bir ışık ile imalat ve son kullanma tarihleri ile parti numaraları basılır.

6.17. Depolama

Ambalajlanan çikolata satış için sevk edilmek üzere uygun sıcaklıktaki depoya kaldırılır. Çikolataların nakliyesi ve depolanması 18±3 ^{0}C aralığında ve %65'ten daha düşük bağıl nemde olmaktadır.

7. Şeker ve Şekerlemeler

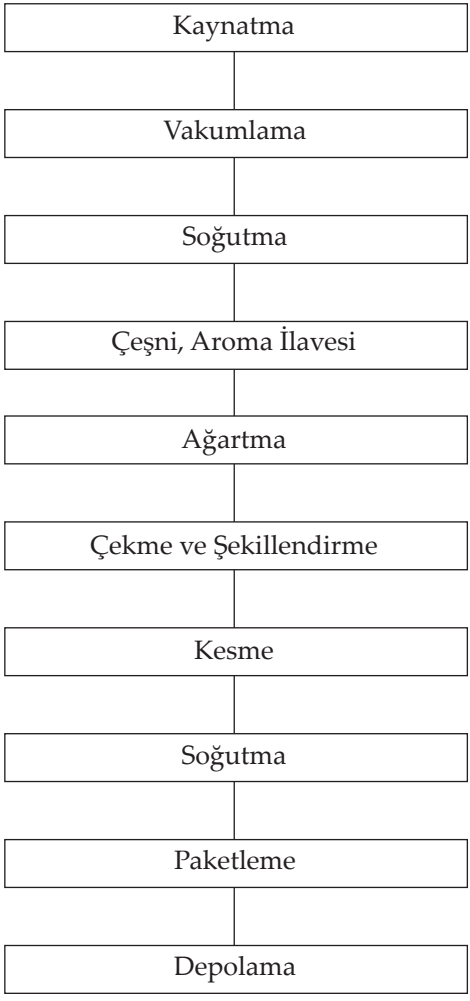
Şekerlemeler; şeker ve glikozun veya sadece şekerin pişirilmesinden sonra sitrik asit, tartarik asit veya potasyum bitartarat ilave edilerek kestirilmesi sonucu oluşan hamura, üretilecek ürünün çeşidine göre süt, süt tozu, jelatin, yağ ve aroma gibi maddelerin eklenmesi ve şekillendirilerek ambalajlanması sonucu elde edilen gıda maddeleridir. Yapı olarak bir karbonhidrat olan şekerlemelerin üretiminde kullanılan şeker (sakaroz), şeker pancarı veya şeker kamışının özel yöntemlerle işlenerek rafine edilmesi ile elde edilir. Şekerleme üretiminde kullanılan bir diğer önemli madde de mısırdan elde edilen nişastadan özel bir üretim tekniği ile elde edilen glikozdur. Glikoz, şekerin kristalize olmasına etki eder, işlenmesine kolaylık sağlayarak daha düzgün olarak şekillenmesine yardımcı olur.

Şekerlemeler; Sert şekerleme, Yumuşak şekerleme, Jöle şekerleme, Draje şekerleme, Tablet şekerler, Meyve şekerlemeleri, Badem ezmesi ve benzerleri, Koz helva, nuga ve benzerleri, Fondan, Krokan, Dolgulu şekerleme ürünleri olarak sayılabilir.

Türkiye'nin gıda mevzuatına yeni bir düzenleme getirmek üzere yürürlüğe giren 24.06.1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretim, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile bazı

ürünlere yönelik ürün tebliğleri yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Ancak şekerlemelerle ilgili olarak herhangi bir tebliğ yayımlanmamıştır.

7.1. Şeker ve Şekerleme Üretim Akış Şeması



7.2. Kaynatma

Şeker ve glikoz karışımı kaynatma kazanlarında 145 ^{0}C dereceye kadar kaynatılarak şeker şurubu hazırlanır.

7.3. Vakumlama

Kaynatılmış olan şeker şurubu vakum kazanlarına alınır. 15 dakika yapılan vakumlama işlemi ile şekere parlaklık kazandırılır.

7.4.Soğutma

Vakumlanan şeker şurubu 10 dakika süre ile bekletilip işlenmeye uygun olacak şekilde soğutulacağı soğutma ünitesine-banyo- alınır.

7.5. Çeşni, Aroma İlavesi

Soğutma işlemine tabi tutulan şeker şurubuna ağartma işlemi öncesinde üretilecek şeker türüne göre aromalar yada çeşni malzemeler eklenir.

7.6. Ağartma

Soğutulup aroma ve çeşni malzemesi eklenen şeker şurubu mermer tezgah üzerinde yoğrularak yada makine ile çevrilme suretiyle ağartma işlemine tabi tutulur.

7.7. Çekme ve Şekillendirme

Çeşni ve aroması eklenip ağartılan şeker şurubu istenilen boyutta şeker kesilebilmesi için merdaneli makinelerde çekilip inceltilerek şekillendirilir.

7.8. Kesme

Çekilip ince bir forma kavuşturulan şeker şurubu kesme makinelerinde istenilen ebatlarda kesilerek soğutma eleğine aktarılır.

7.9. Soğutma

Kesilmiş şekerler üzerinde soğutucu fan bulunan elek üzerinde bir süre bekletilip paketleme öncesinde yeterince soğumaları sağlanır.

7.10. Paketleme

Bu aşamada şeker piyasaya sunulacağı şekilde paketlenir.

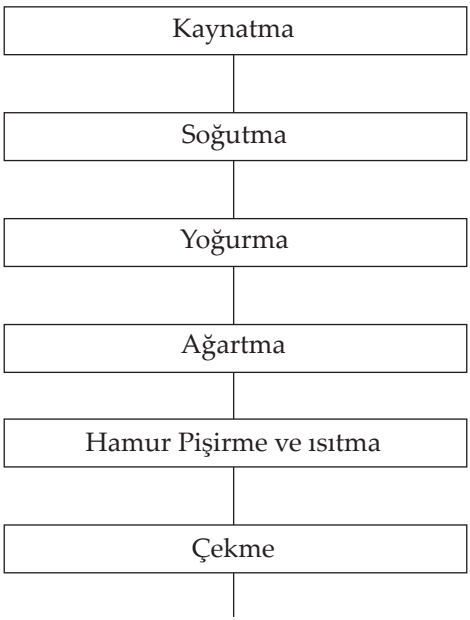
7.11. Depolama

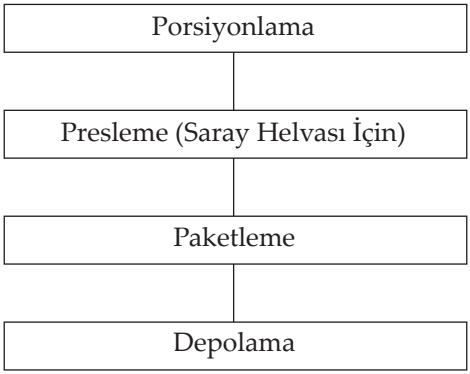
Paketlenmiş şekerler piyasaya sunulmak üzere ürün niteliğine uygun şartlardaki depolara sevk edilirler.

8. Pişmaniye Saray Helvası:

Pişmaniye, ana maddeleri şeker, un ve yağ olan, yapıldıktan sonra tel tel olan kendine özgü bir tatlı çeşididir. Saray helvası ise hamur karışımı farklı olmakla birlikte imalat sürecinin son aşamasına kadar pişmaniye ile aynı olup son aşamada preslenerek satışa sunulur. Bu nedenle iki ürün birlikte ele alınmıştır.

8.1. Pişmaniye ve Saray Helvası Üretim akış şeması





8.2. Kaynatma

Bu aşamada şeker kaynatma kazanlarında 165 ^{0}C ısıya ulaşana kadar kaynatılır.

8.3. Soğutma

165 C kaynatılmış şeker soğutma tezgahında yavaş yavaş soğuyup macun kıvamını alır. Burada şeker yaklaşık 10 dakika bekletilir.

8.4. Yoğurma

Soğuma tezgahında yoğrulabilecek kadar soğuyup macun kıvamını alan şeker yoğurma tezgahında ustalar tarafından elle gerekli kıvama gelene kadar yoğrulur.

8.5. Ağartma

Yoğrulan macun kıvamındaki şeker yoğurma işlemi sonrası ağartma makinelerinde yaklaşık 3 dakika süren beyazlatma işlemine tabi tutulur.

8.6. Hamur Pişirme

Şekerin kaynatılıp ağartılma sürecinden ayrı olarak hamur pişirme kazanında un ve tereyağından oluşan hamur 7-8 saat süre ile karıştırılarak pişirilir.

8.7. Hamur Isıtma

Daha önceden hamur pişirme kazanında 7-8 saat süre ile pişirilerek elde edilen hamur çekme aşamasında şekere karıştırılmak için hamur ısıtma kazanlarında ısıtılır.

8.8. Çekme

Ayrı süreçlerde hazırlanan macun kıvamındaki şeker ve hamur birbirine karıştırılıp tel tel ayrılana kadar çekilerek açılır.

8.9. Porsiyonlama-Fincanlama

Tel haline gelmiş olan pişmaniye soğutulduktan sonra elle küçük kaseler kullanılarak yada porsiyonlama makineleri ile küçük porsiyonlara ayrılır.

8.10. Saray Helvası Baskısı

Saray helvası üretiminde çekme aşaması dahil olarak süreç aynı şekilde işler. Sadece hamurunun karışımı farklıdır. Çekme suretiyle elde edilen pişmaniyeden saray helvası yapılacak ise pişmaniye saray baskı makinelerine alınıp preslenerek sıkıştırılıp saray helvası haline getirilir.

8.11. Paketleme

Bu aşamada şeker piyasaya sunulacağı şekilde paketlenir.

8.12. Depolama

Paketlenmiş şekerler piyasaya sunulmak üzere ürün niteliğine uygun şartlardaki depolara sevk edilirler.

VI. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1. Asgarî İşçilik İncelemelerinde Yöntem

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85. maddesinde "İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır." hükmü yer almaktadır.

Yapılan düzenleme ile sigortasız işçi çalıştırma, prime esas kazancın ve prim ödeme gün sayılarının noksan gösterilmesi durumlarında daha etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla, müfettişlere "Kanunda öngörülen koşullarda" ve "Kanununda belirtilen yöntemleri" kullanarak bir işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarını tespit etme yetkisi verilmiştir.

Kanunda öngörülen koşullar; işveren tarafından işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunulmasıdır.

Kanunda belirtilen yöntemler ise;

✓ Yapılan işin niteliği,

✓ Bünyesinde kullanılan teknoloji,

✓ İşyerinin büyüklüğü,

✓ Benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,

✓ İlgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması

olarak sıralanmış, ancak; bu sıralama gibi unsurlar ibaresi kullanılarak sona erdirilmiştir.

Maddede yer alan "gibi unsurlar" ibaresi ile müfettişlerin maddede sayılanlarla bağlı kalmayıp, diğer benzer unsurları da göz önünde bulundurabileceği, diğer bir ifade ile dikkate alınacak unsurların sayılı ve sınırlı olmadığını belirtilmiştir.

Müfettişler, görev olarak verilen işle ilgili çalışmaları sırasında, Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin olarak asgarî işçilik miktarının tespitinde yemin hariç her türlü delili kullanabilmektedir.

2. Asgarî İşçilik İncelemesinin Aşamaları

✓ Sosyal güvenlik il müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü kayıtlarının incelenmesi,

- İşyeri dosyasının incelenmesi,
- Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile eklerinin incelenmesi,

✓ Meslek veya kamu kuruluşlarından bilgi ve belge istenilmesi ile bu bilgi ve belgelerin kurumumuz mevzuatı açısından değerlendirilmesi,

✓ İşyeri mahallinde yapılacak işlemler;

- Yerel denetim tutanaklarının düzenlenmesi (müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde),

- Kapasite kullanım tutanaklarının düzenlenmesi,

- İş etüdüne yönelik gözlem formlarının oluşturulması (müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde),

- Beyanların alınması (müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde),

✓ İşyerine ait kanunî kayıt ve belgelerin incelenmesi

- Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutulması zorunlu olan defterlerin incelenmesi,

- Ücret ödeme belgeleri ile incelenen sektör mevzuatı gereği düzenlenmesi zorunlu bulunan diğer belgelerin incelenmesi,

✓ İşyerinin incelenmesi sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin Kurum mevzuatı açısından değerlendirilmesi,

- incelenen işyerinin Kurum açısından tescil işlemleri,

- çalışanların sigortalılık nitelikleri ve tescil işlemleri,

- çalışanlarla ilgili Kuruma bildirilmesi gereken çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının tespitine ilişkin değerlendirmeler,

✓ Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitine yönelik yöntemin belirlenmesi,

- yapılan işin niteliği,

- bünyesinde kullanılan teknoloji,

- işyerinin büyüklüğü,

- benzer - emsal işletmeler,

- meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü,

- veya müfettiş tarafından uygun görülen benzer unsurlar,

✓ Belirlenen asgarî işçilik yöntem veya yöntemleri ile tespit edilen, aylık olarak işveren tarafından bildirilmesi gereken sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının ortaya konulması,

✓ İşveren tarafından bildirilmesi gereken sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarları ile işveren tarafından bildirilen sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarlarının fiilen, kayden ve kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden hareketle hizmet tespitleri sonucunda tespit edilen ve aynı raporda istenecek olan sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarları da dikkate alınarak değerlendirilmesi, diğer tespitlerin ele alınması ve raporlama aşamaları yerine getirilecektir.

2.1. Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü Kayıtlarının İncelenmesi

Çikolata ve şekerleme ürünleri imalatı işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyası ve aylık prim ve hizmet belgelerinden;

✓ İşyerinin hangi gerçek veya tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücretler,

✓ İşyeri sicil numarası, işyerinde yapıldığı beyan edilen işin niteliği ile Kurum tarafından verilen işkolu kodunun uygun olup olmadığı,

✓ İşyerinde son olarak çalıştırılan sigortalı sayısı,

✓ İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında çokça azalıp-çoğalma olup olmadığı,

✓ İnceleme dönemi aylarında işveren tarafından Kuruma bildirimi yapılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı, bildirilen S.P.E.K. tutarları,

✓ İşveren tarafından bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilmiş ise ara verilme süresi ve nedenleri,

✓ İşyerinde daha önce yerel denetim yapılıp yapılmadığı, yerel denetim yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların ad-soyadları, işe giriş tarihleri, aldıkları ücretlerin brüt tutarları,

✓ İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

✓ İşyerinin adresinde değişiklik olup olmadığı,

✓ İşyeri işverenliğinde değişiklik olup olmadığı,

✓ Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

✓ İşyerinde daha önce yapılan incelemelerle ilgili düzenlenen müfettiş raporlarının bulunup bulunmadığı, raporlarının gereğinin yapılıp yapılmadığı,

gibi hususlar tespit edilmeli ve müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde ilgili belgelerin birer örnekleri alınmalıdır.

İşyeri dosyasından tespit edilen ve yukarıda yer verilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilmeli ve düzenlenen inceleme belgesi Asgarî İşçilik İnceleme Raporu ekine alınmalıdır.

2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi ve Belge İstenilmesi ile Bu Belgelerden Tespit Edilebilecek Hususlar

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinin açılması, faaliyette bulunulması, kapanması, işyerlerinde çalıştırılması gereken personellerle ilgili birtakım hususlar bazı kanunlar ve bu kanunlar gereğince yayımlanan yönetmelik ve tebliğlerde düzenlenmiştir. Şekerleme imali işyerlerinin faaliyette bulundukları sırada uymak zorunda olduğu sektörel kanunî mevzuat önceki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.

Bu bölümde, faaliyetleri kapsamında şekerleme imali işyerlerinin meslek veya kamu kuruluşlarına vermek zorunda oldukları belgeler, bu kuruluşların şekerleme imali işyerlerinde yaptıkları denetim sonucu düzenledikleri belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlükleri, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediye Başkanlıkları, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Yetkili Genel Kolluk Örgütü başta olmak üzere, Vergi Daireleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri, Türk Standartları Enstitüsü gibi kuruluşlar tarafından denetim ve kontroller yapılmakta; kapasite, üretim ve sertifikasyon için belirli şartlarda izin verilmektedir.

2.2.1. Bilgi ve Belge Temin Edilecek Meslek veya Kamu Kuruluşları

2.2.1.1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerinden İstenebilecek Belgeler

✓ Gıda üreten işyerlerine ait çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi ve bu belgenin alınabilmesi için gerekli belgeler;

- Dilekçe,

- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
- İmza sirküleri sureti,
- Gayrısıhhi müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,
- Kapasite raporu,
- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir) Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerine ait çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi,

✓ Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış ürünler için üretim iznine esas beyanname,

✓ Ürün kodeksleri (tebliğleri) yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu için gerekli belgeler;

- Dilekçe
- Çalışma İzni Belgesi ve Gıda Sicili Belgesi sureti
- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi
- Diploma örneği
- Söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alınacak belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
- Marka Tescil Belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü' ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
- Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı

- Üretim teknolojisi,
- Üretim akış şeması
- Türk Gıda Kodeksi'ne uygun etiket örneği

✓ Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni almak isteyenler,

- Dilekçe,
- Çalışma İzin Belgesi ve Gıda Sicili Belgesi sureti,
- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir),
- Marka Tescil Belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi),
- Üretim teknolojisi,
- Üretim akış şeması,
- Üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı-gıda) ile temasta kullanılacağına dair bilgi, ham maddenin ticari ve kimyasal adı, katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve yüzde miktarı, boyar madde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslar arası indeks numarası ayrıca, masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı bilgileri,

✓ Gıda Kontrolörleri, Gıda Denetçileri tarafından düzenlenen kontrol ve denetim raporları, tutanakları ve formları

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerine gönderilecek yazı örneği (EK-4)'te yer almaktadır.

2.2.1.2. Belediye Başkanlıklarından İstenebilecek Belgeler

✓ Gayrısıhhi Müessese Açılış Ruhsatı ve bu ruhsatın alınabilmesi için gerekli belgeler, (1. sınıf gayrısıhhi müesseseler için)

- Başvuru Formu,
- Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,
- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,
- Sorumlu müdür sözleşmesi,
- Emisyon izni veya analiz raporu,
- Deşarj izni veya analiz raporu,
- Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.

✓ Çevresel Etki Değerlendirme Dosyası veya Yer Seçimi İnceleme Kurulu Rapor Formu,

✓ Gayrısıhhi Müessese Açma Ruhsatı başvuru/beyan formu,

✓ Yer seçimi ve tesis kurma izni ve bu izni almak için gerekli belgeler, (1. sınıf gayrısıhhi müesseseler için)

- Başvuru Formu,
- Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği,
- İnceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,
- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,
- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

✓ İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı / Çevre Sağlığı Ruhsatı için gerekli belgeler (2 ve 3. sınıf gayrısıhhi müesseseler için)

Faaliyette bulunan işyerleri İçin

- Gayrısıhhi müesseseler açılış ve çalışma ruhsatı beyannamesi,
- İş akım şeması,
- Yerleşim planı,
- Sıhhi tesisat projesi,
- Kuyu suyu kullanıldığı durumlarda DSİ'den alınacak belge,
- Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde foseptik çukuru projesi,
- İtfaiyeden alınacak yazı,
- 50'den fazla işçi çalıştırılan yerlerde doktor sözleşmesi,
- Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân Ruhsatı),
- Karayoluna Geçiş Yolu İzin Belgesi (karayoluna geçiş yolu ile bağlantı yapan işyerleri için),
- Çalışma Müdürlüğünden alınacak İşletme Belgesi,
- Kapasite raporu,
- Sorumlu müdür varsa sözleşmesi,
- İşyerinin demiryolu kenarında olması durumunda TCDD'den alınacak izin yazısı,
- Adres belgesi (Fen İşleri Müdürlüğünden),

Faaliyete başlayacak işyerlerinden, faaliyette bulunan işyerlerinden istenilen belgelere ilâveten aşağıdaki belgeler istenmektedir.

- Plandaki durumunu gösterir yazı (İmar Müdürlüğünden),

- İşyeri karayolu kenarında ise istimlak sahasında olup olmadığına dair yazı,
- Askeri tesisler yanında ise sakınca olmadığına dair yazı,

Belediye Başkanlıklarına gönderilecek yazı örneği (EK-5)'da yer almaktadır.

2.2.1.3. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerinden İstenebilecek Belgeler

✓ İşyerinde çalışanlara ait periyodik sağlık muayeneleriyle ilgili belgeler,

✓ Sağlık raporları

✓ Muayene işlemleriyle ilgili sağlık kurumu kayıtları

Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilebilecek yazı örneği (EK-6)'de yer almaktadır.

2.2.1.4. Ticaret ve Sanayi Odaları ve Esnaf ve Sanatkar Odalarından İstenebilecek Belgeler

✓ Kapasite raporları,

✓ Kapasite istek formu,

✓ Makinelere ait mülkiyet belgeleri,

- Makinelere ait faturalar,
- Gider makbuzları,
- Defter kayıtları,
- Makineler kiralık ise (Makine kira sözleşmesi ve leasing),

✓ Çalışanlara ait belgeler,

- Son iki aylık prim bildirgeleri,
- Taşeron sözleşmesi,

✓ İşyerine ait mülkiyet belgeleri,

- Tapu,
- İşyeri kira kontratı,

✓ Ticaret Sicil Gazetesi,

✓ Vergi Levhası,

✓ Gerektiğinde talep edilen diğer belge ve bilgiler:

- Sanayi Sicil Belgesi,
- Esnaf Sicil Belgesi,
- Marka Tescil Belgesi,
- Patent Kullanım Belgesi,
- Son bilanço,
- Know-how Sözleşmesi,
- Lisans sözleşmesi,
- Deşarj izni,
- Emisyon İzni,
- ISO 14000 Belgesi, (Çevre Yönetimi)

✓ Ekspertiz raporları

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğine gönderilebilecek yazı örneği (EK-7)'da yer almaktadır.

2.2.1.5.Yetkili Genel Kolluk Örgütünden İstenebilecek Belgeler

✓ Kimlik belgeleri

Yetkili Polis Karakol Amirliği veya Jandarma Karakol Komutanlığına gönderilebilecek yazı örneği (EK-8)'da yer almaktadır.

2.2.1.6.Sendikal Kuruluşlardan İstenebilecek Belgeler

İşyerinde sendika varsa; Toplu İş Sözleşmeleri (İşveren veya işçi sendikalarında taraflar arasında belirli bir dönem için imzalanmış) istenmelidir.

2.2.1.7.Türk Standartları Enstitüsünden İstenebilecek Belgeler

✓ Ürün Belgesi,

- Ürün Belgesi Başvuru Formu,
- Belgelendirme öncesi üretim yeri incelemesi için bilgi formu,
- Ara kontrollerde düzenlenen üretim yeri inceleme raporları,

✓ Sistem Belgesi

- TSE Sistem Belgelendirme Başvuru Formu,
- Müracaat talep yazısı,
- Kuruluşun sistem dokümanları (Örn. El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar v.b.),
- Kuruluşun çalıştığı bankalar ve hesap numaraları,
- Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç), kayıtlı oldukları Oda Sicil Kayıt Belgesi kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç),
- İmza Sirküleri kopyası (Kamu kuruluşları, Yurt Dışı hariç)
- Varsa tanıtıcı dokümanlar.(Broşür, Katalog v.b),
- Çalışan sayısına esas olmak üzere son sigorta bildirgesi (Kamu Kuruluşları, Yurt Dışı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında yer alan ücret çizelgesinin üst sınırında bulunan kuruluşlar için gerekli değildir),
- KOSGEB destekli müracaatlar için Kosgeb Destek Sözleşmesi fotokopisi ve müracaat talep yazısında Kosgeb Destek Projesine katıldığının belirtilmesi istenilmektedir.

Türk Standartları Enstitüsü Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü ve/veya Hizmet Belgelendirme Müdürlüğü'ne gönderilebilecek yazı örneği (EK-9)'de yer almaktadır.

2.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi

İncelemeyi yapacak müfettiş, gerek işverenler tarafından meslek veya kamu kuruluşlarına verilen ve gerekse de bu kuruluşlarca işyeriyle ilgili olarak düzenlenerek işverenlere verilen kayıt ve belgeleri, bu meslek veya kamu kuruluşları nezdinde bizzat inceleyebileceği gibi, bu kayıt ve belgelerin birer örneklerini çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

Meslek veya kamu kuruluşlarında bulunan belgeler, müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde rehber ekinde yer alan yazı şablonu örnekleriyle istenebilecektir. (EK:4-9)

2.2.3. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerden Tespit Edilebilecek Bilgiler

Meslek veya kamu kuruluşlarından temin edilecek kayıt ve belgeler;

İşyeri sahibinin adı-soyadı, işyerinin unvanı, faaliyet konusu, işyeri adresleri, çalışma izninin veriliş tarihi, sorumlu yöneticinin adı-soyadı, mesleği, noter sözleşmesi başlayış-bitiş tarihleri, üretimi yapılan ürünler ve bu ürünlerin üretim şekli,

İşyerinin oda kayıt bilgileri, adresleri, işyeri kullanım alanı, sermaye ve kıymet durumu, personel durumu, makine ve tesisat durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri,

Çalışanlara işyerindeki görev ve unvanlarına göre yapılacak ücret ve diğer ödemelerle ilgili hususlar (fazla mesai, ücret, kıdem, ihbar, ölüm yardımı vb.), çalışma süreleri, imalat ile ilgili bilgiler, işçilerin ücretleri, tek vardiyada çalıştırılması gereken işçi sayısı,

İşyerinde çalıştırılan kişilerin kimlik bilgileri, işyerindeki görevleri, işyerinde çalışmaya başladıkları tarihlerin,

tespitine yönelik olarak incelenebilecek belgelerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarından istenebilecek bilgi ya da belgelerden tespit edilen bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin ve işyeri kanunî kayıt ve belgelerinin incelenmesi ve işyeri mahallinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen bilgilerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum ya da kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi ya da belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi ya da belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2.4. İşyerinde Çalıştırılması Gereken Asgarî Personel Sayısına, Çalışma Süresine ve Ücretin Tespitine Yönelik Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Doğrudan Bilgi İstenilmesi

İşyeri kayıt ve belgeleri, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen belgeler, işyerinde mahallinde yapılan fiili durumun tespitine yönelik yapılan incelemeler sonucunda, Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde Meslek veya Kamu Kuruluşlarından işyerinde çalıştırılması gereken asgarî personel sayısı, çalışma süresi ve ücretin tespitine yönelik doğrudan bilgi istenilmesi de mümkündür.

Ancak, doğrudan işyerinde çalıştırılması gereken asgarî personel sayısı, çalışma süresi ve ücretin tespitine yönelik bilgi istem yazılarında, işveren gerçek veya tüzel kişiliğinin ismine veya unvanına yer verilmemesinin daha doğru olacağı meslek odaları veya birliklerin genel görüşüdür.

İşyerinde çalıştırılması gereken asgarî personel sayısının, çalışma süresinin ve ücretin tespitine yönelik meslek veya kamu kuruluşlarına yazılacak bilgi isteme yazılarında; yapılan incelemenin yasal dayanağı, inceleme dönemi, yapılan incelemeler sonucu tespit edilen işyerinin

üretim kapasitesi, üretim aşamaları, üretim araçları, araçların kapasitesi, kullanılan teknolojinin büyüklüğü, girdi miktarları, fiili üretim miktarları, işyerinin çalışma sistemi, işyerinde çalışanlara ödenen en az-en çok ücretler, denetim sırasında işyerinde bulunan işçi sayısı, inceleme döneminde üretim faaliyetine ara verilip verilmediği, faaliyetin herhangi bir nedenle durup durmadığı, işyerinin terki, tasfiyesi ve devri gibi bir durumun olup olmadığı, işyerinde grev, lokavt uygulanıp uygulanmadığı, işçilerin ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı ve sıhhi izin kullanıp kullanmadığı vb. hususların bulunması gereklidir.

Bilgi isteme yazılarında yukarıdaki hususlara yer verildikten sonra; inceleme döneminde, aylar itibariyle gerçekleşen fiili üretim için gerekli olan en az işçi sayısı, çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) ve günlük brüt ücret tutarlarının en az ne miktarda olması gerektiği ile ihtiyaç duyulan diğer hususların yazılı olarak bildirilmesi istenilebilecektir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik görüşü alınacak meslek veya kamu kuruluşu, işyerinin kurulu bulunduğu yerde olabileceği gibi, işyerinin kurulu bulunduğu yer ile benzer ekonomik ve sosyal özellikler taşıyan yerler veya ilgili meslek kuruluşlarının merkezleri de olabilir.

2.3. İşyeri Mahallinde Yapılacak İşlemler

2.3.1. Yerel Denetim Tutanaklarının Düzenlenmesi

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitine ilişkin olarak; işyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığına dair bir bulguya rastlanılması veya Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili

çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütlerin hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılması gerekmektedir.

Kayıt dışılık, sadece sigortalılık yönünden irdelenmemeli, kanunî çalışma sürelerine uyulmaması, gerçek kazanç bildiriminde bulunulmaması gibi uygulamalarla, çalışma gün sayılarının veya kazançlarının da kayıt dışında bırakılmasının söz konusu olabileceği dikkate alınmalıdır.

Vardiya durumunun gerektirdiği hallerde müfettiş tarafından uygun görülecek sayıda yerel denetim yapılarak tutanaklar düzenlenmelidir.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalınmak suretiyle yapılacaktır.

2.3.2. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerleri asgarî işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde "Kapasite Kullanım Tutanağı" (EK-12) düzenlenecek ve rapor ekine konulacaktır.

Kapasite kullanım tutanağının, güncel bilgiler dikkate alınarak ve denetimin yapıldığı gün itibariyle tespit edilerek düzenlenmesi gereklidir.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanaklarında aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

✓ Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinin gerçek veya tüzel kişi olan sahibinin adı-soyadı, unvanı işyeri sicil numarası, işyerinin işlem gördüğü sigorta müdürlüğü, adresi,

✓ Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinin üretim faaliyetiyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin alınış yerleri, tarih ve sayıları, sorumlu yönetici belgesi vb.

✓ Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinin bağlı bulunduğu ticaret veya sanayi odası ve bu kuruluşlar ile ilgili kayıt bilgilerinin tespiti,

✓ Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinde çalıştırılan personellerin görev dağılımına göre sayıları,

✓ İşyerinde ücretsiz çalışan kişilerin (şirket ortağı, işveren, işverenin 18 yaşından küçük çocuğu, ücretsiz çalışan eşi vb.) olup olmadığı, varsa sayısı,

✓ İşyerindeki vardiya sayısı ve çalışma saatleri,

✓ Günlük olarak alınan ana hammadde miktarı,

✓ Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinde yapılan üretimin cinsi, üretim aşamaları, her bir ürünün günlük üretilebilecek ve üretilen miktarı,

✓ Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinde bulunan ve faal olan üretim departmanı sayısı ve bu departmanlarda kullanılan makinelerin günlük veya saatlik kapasiteleri,

✓ Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinde kullanılan yakıt türü (elektrik, doğalgaz, fuel-oil, odun, kömür vb.), günlük yakıt sarf miktarı,

✓ Hammadde alımında kullanılan taşıma araçlarının sayısı, cinsi, kapasitesi,

✓ Ürün sevkiyatında kullanılan taşıma araçlarının sayısı, cinsi, kapasitesi,

2.3.3. İş Etüdüne Yönelik Gözlem Formlarının Oluşturulması

Müfettiş tarafından işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde iş etüdü yönteminin kullanılmasına karar verilmesi halinde işyeri mahallinde yapılması gereken gözlemler ile bu gözlemlerin kaydedilmesine ve iş etüdü yöntemine ilişkin açıklamalara bu rehberin "3.2.1. İş Etüdü" başlığı altında yer verilmiştir.

2.3.4. Beyanların Alınması

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinde yapılan mahalli kontrol ve yerel denetim neticesi işyeri nitelik/nicelik yapısı ve çalışma esasları tespit edildikten sonra müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde işyeri çalışanları ve işveren yetkilisinin ifadeleri alınabilecektir.

İfade alınmasına gerek görülmesi halinde, inceleme dönemi yılları içinde anılan işyerinde çalışmış olan bölüm sorumluları ile tecrübeli sigortalıların ifadelerinin alınmasına çalışılmalıdır.

Bu kimselerin müfettiş tarafından yürütülen inceleme sürecinde işyerinden ayrılmış olmaları, işyerinde istihdam edilmedikleri beyan ve tespit edilirse, yeni işe başlayan sorumlu ve/veya tecrübeli sigortalıların ifadeleri alınmalı, inceleme dönemi yıllarındaki asgarî çalışma düzen bilgileri teyit ettirilmelidir.

İşveren şirket sahibi ya da yetkilisinin inceleme dönemi ayları/yılları dahil işyerinde ikmal edilen işin nitelik ve nicelik bilgileri, işlerin ikmal edilmesi, üretim aşamalarında ve kapasitesinde meydana gelen değişikler dahil gerekli görülen tüm bilgiler hakkında ifadesi alınmalıdır.

Mahalli kontrol ile üretim ve çalışma esasları, sigortalılar ve işveren yetkilisinin alınan ifadeleriyle doğrulanmak suretiyle, açıkça ve yanlış anlamaya mahal verilmeyecek şekilde tutanaklara alınmalıdır.

2.4. İşyerine Ait Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

2.4.1. Çikolata ve Şekerleme Ürünleri İmali İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

2.4.1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	213 sayılı Vergi Usul Kanunu 182.Madde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 66. Madde
Defteri Kebir	
Envanter Defteri	
Karar Defteri	6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 66. Madde (Tüzel Kişi İse)
İmalat Defteri	213 sayılı Vergi Usul Kanunu 203.Madde (7/A seçeneğine göre kayıt ve belge düzenleyenlerin bu defteri tutma zorunluluğu 1996 yılında kaldırılmıştır.)

2.4.1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları belgeler zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 238 28.08.2008/ 26981 Resmî Gazetede Yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) Madde 112 12.05.2010/ 27579 tarih sayılı Resmî Gazetede yayımlanan SSİY Madde 105 4857 sayılı İş Kanunu Madde 37
İşçi Özlük Dosyaları (İş Sözleşmesi)	4857 sayılı İş Kanunu Madde 75
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	213 sayılı Vergi Usul Kanunu 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	213 sayılı Vergi Usul Kanunu 229. ve 232.Madde
Gider Pusulaları	213 sayılı Vergi Usul Kanunu 234. Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameleri	193 sayılı Gelir vergisi Kanunu 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	2821 sayılı Sendikalar Kanunu 62. Madde

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi ve Başvuru Belgeleri	Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik Madde 24-25-26-27
Gıda Üretim İzni Belgesi ve Başvuru Belgeleri	Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik Madde 28
Gayrısıhhi Müessese Açılış ve Çalışma Ruhsatı ve Başvuru Belgeleri	5272 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik Madde 17, 18, 19, 21 ve 22
Sorumlu Yönetici Belgesi	Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin ÇalışmaİZni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 18-19, 29, 30 – Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 3- Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 21

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu – Dosyası ve Başvuru Belgeleri, İnceleme Kurulu Raporu	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik Madde 6 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Madde 6
Kimlik Belgesi	1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Madde 6
TESK tarafından düzenlenen Kapasite Raporları veya, TOBB tarafından düzenlenen Kapasite Raporları ve Başvuru Belgeleri	TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4, 5, 6 ve 13 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Madde 9, 12 Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 41
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve Başvuru Belgeleri, üretim Yeri İnceleme Raporları (varsa)	TSE Ürün Belgelendirme Yönergesi
Kalite Yönetimi Sistem Belgesi ve Başvuru Belgeleri (varsa),	TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler ve Sağlık Raporları	Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126
Toplu İş Sözleşmeleri (varsa)	2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

2.4.2. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyerine ait tutulması zorunlu kayıt ve belgeler, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-2) veya incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-3) istenecektir.

2.4.3. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun "Kayıt İnceleme Tutanakları" ve ekleri düzenlenecektir.

2.4.3.1. Defterlerin İncelenmesi

İşverenin, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve numarası, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

- Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

- Müfettiş tarafından belirlenecek olan asgarî işçilik inceleme yönteminin niteliğine göre; aylık stok miktarları, girdi miktarları, işyerinin üretim safhalarında gerçekleşen fire miktarları, sarfiyat miktarları, üretim miktarları ve satış miktarları ile üretimde kullanılan makine sayıları ve kapasiteleri,

gibi hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılmalıdır.

2.4.3.2. Ücret Ödeme Belgeleri ile İncelenen Sektör Mevzuatı Gereği Düzenlenmesi Zorunlu Bulunan Diğer Belgelerin İncelenmesi

- Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102. maddesi 1. fıkrası e bendi 5 numaralı alt bendinde belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği,

- Ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, gider pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle, bu sigortalılar adına Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, varsa farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan, ancak; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan kişilerin olup olmadığı, varsa bu kişilerin çalışma şartları, görevleri ve bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle, ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin, bu kişilere ait çalışma gün sayılarının ve ücretlerinin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde, sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

- Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 86. maddesi 4. fıkrasında (28.08.2008/ 26981 Resmî Gazetede Yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Madde 109 fıkra 13 - 12.05.2010/ 27579 tarih sayılı Resmî Gazetede yayınlanan SSİY Madde 102 fıkra 12) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

- Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

- İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

- Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerden tespit edilen işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

- Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler olduğu,

- Müfettiş tarafından belirlenecek olan asgarî işçilik inceleme yönteminin niteliğine göre tespit edilebiliyorsa aylık stok miktarları, girdi miktarları, işyerinin üretim safhalarında gerçekleşen fire miktarları, sarfiyat miktarları, üretim miktarları ve satış miktarları ile üretimde kullanılan makine sayıları ve kapasiteleri,

gibi bilgiler tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılmalıdır.

İncelenen sektör mevzuatı gereği tutulması zorunlu bulunan defterlerin incelenmesinin temel amacı; işyerinde çalıştırılan kişilerin adı-soyadı, kimlik bilgileri, eğitim durumu, işyerindeki görevi, işe giriş tarihi, işten ayrılma tarihi, ayrılma nedeni, aldığı ücret, izin kullanma durumu gibi hususların tespit edilmesidir.

VII. BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Çikolata ve Şekerleme İmali İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11. maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11. maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

İşyerinin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11.madde hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

2. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

5510 sayılı Kanunun 86. maddesi ile 17/04/2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 50. maddesi ile değişik 7. fıkrasında "Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgelerin Kurumca re'sen düzenleneceği ve muhteviyatı sigorta primlerinin Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edileceği" hüküm altına alınmıştır.

Bu madde hükmü uyarınca, çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerleri asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek fiilen tespit, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla kamu kurumlarıyla meslek odalarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi anlamında sigortalı sayılması, sigortalıların işe başladıkları tarih itibariyle tescillerinin sağlanması ve bu kişilerin çalışma gün sayıları ve kazanç tutarları üzerinden Kuruma verilmesi gereken prim belgelerinin istenilmesi gerekmektedir.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek adına gerçekte çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerinde çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması hali de görülebilmektedir.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter ve belgelerle de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır.

2.1. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

İşverenler, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bağımlı çalışan bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerektiği, anılan Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasında da sigorta hak ve yükümlülüklerinin bu kişiler için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 8. maddesi ile de işverenler, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7.maddenin

birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

Çikolata ve şekerleme imalatı işyerinde çalışanların öncelikli olarak 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalılık durumlarının ortaya konulması, ayrıca 4. madde birinci fıkra (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile 6. madde kapsamında işyerinde çalıştığı halde sigortalı sayılmayanlar varsa bunların durumlarının da irdelenmesi, sigortasız çalıştığı tespit edilen sigortalıların tescil işlemlerinin yani sigortalılıklarının sağlanması gerekmektedir.

Çalıştırılan kişilerin sigortalılık durumlarının değerlendirilmesi anlamında üzerinde durulması gereken diğer bir husus, sorumlu yöneticilerin sigortalılığıdır. Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde, üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici istihdamı zorunlu olup; sorumlu yöneticilerin ve istihdam edilecekleri işyerlerinin nitelikleri önceki bölümlerde açıklanmış idi.

İnceleme yapılan işyerinde 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunuyorsa veya 10 ve üzerinde işçi çalıştırılıyorsa bu iş yerinde bir sorumlu yönetici istihdam edilmesi zorunludur.

Bu şartları sağlamayan iş yerleri için ise azami 5 iş yeri için bir sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi gıda bilimi konusunda eğitim görmüş tekniker ve teknisyen seviyesindeki elemanlar üretimin niteliğine göre en fazla iki işyerinden sorumlu olacak şekilde istihdam edilebileceklerdir.

Sorumlu yönetici olan kişinin gerekli şartlara haiz olması halinde, görev yaptığı tüm işyerlerinden sigortalı tescilinin sağlanması zorunludur.

Sorumlu yönetici olarak çalışacak kişilerin noterden onaylı yazılı sözleşme karşılığı çalışmaları zorunlu olduğundan ve Borçlar Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasında da ifade edildiği üzere, hazırlar arasındaki bu nitelikte bir sözleşmenin kurulması anı, sözleşmenin imzalandığı tarih olduğundan, sözleşmenin imzalandığı tarihte ve kapsadığı dönem içinde geçerliliği söz konusudur. Bir başka deyişle, noterden onaylı yazılı sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an; sözleşmenin kurulma zamanıdır. Dolayısıyla da, sigortalılığın başlangıç tarihi olarak, sözleşmede yazılı başlama tarihinin esas alınması gerekmektedir.

2.2. Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır.

Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında 30 günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Bisküvi, dayanıklı pastane ürünleri ve kek imali işyerlerinde değişik unvan ve görevlerde çalıştırılan sigortalıların görevlerinde çalıştırılan personellerden part-time, kısmi çalışma esasları dışında çalıştırılanların ayda “30 gün” üzerinden Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Kısmi, part-time vb. şekilde çalıştırıldığı belirtilen işçilerin çalışma gün sayıları tespit edilirken; çalıştıkları işyerlerinin açılış-kapanış saatleri, çalışma süreleri, yaptıkları işin niteliği vb. unsurlar dikkate alınmalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu ve İş Süreleri Tüzüğü hükümlerinden hareketle; kısmi, part-time (saat ücreti karşılığı) çalıştırılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında bir günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak kabul edilmeli ve aylık toplam çalışma saati sayısının 7,5 a bölünmesi suretiyle prim ödeme gün sayısının hesaplanması, kesirli rakamların kesirli kısımlarının tama iblağ edilerek 1 gün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Prim Ödeme Gün Sayısının (Gün Olarak Çalışma Süresinin Aylık Hesabı) hesaplanması;

$$\text{Prim Ödeme Gün Sayısı} = \frac{\text{Aylık Toplam Çalışma Saati Sayısı}}{7{,}5}$$

şeklinde formüle edilir.

2.3. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içerisinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının

hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde çalışan sigortalılara yapılan ücret ödemeleri aylık olduğu gibi, haftalık veya günlük olarak da yapılabilmektedir. Fiiliyatta, çikolata ve şekerleme imali işyerlerinde vasıfsız işçi olarak çalışanlar haricindekilerin ücretlerinin asgarî ücretin çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde sorumlu yönetici, işletme müdürü, fabrika müdürü, satınalma sorumlusu, pazarlama sorumlusu, depo sorumlusu, laboratuvar hizmetlerinde çalışan mühendis, tekniker veya teknisyen, üretim sorumlusu, usta /ustabaşı, arıza, bakım onarım sorumlusu vb. unvanlarda çalıştırılan kişilerin ücretlerinin ve dolayısıyla adlarına Kurumumuza bildirilmesi gereken SPEK tutarlarının tespitinde işyeri kayıt- belgelerinden tespitlere ve fiili tespite öncelik verilmelidir.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde gerek vasıflı gerekse de vasıfsız personel olarak çalışan kişiler için Kurumumuza bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarlarının tespitinde; yapılacak incelemeler sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin göz önünde bulundurulması ve İş Kanununa göre belirlenen ve "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük asgarî ücret miktarı dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Prime esas günlük kazancın hesaplanması;

$$\text{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\text{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\text{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

şeklinde formüle edilir.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o ay içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanması;

Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı = Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı X İlgili Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı

şeklinde formüle edilir.

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82. maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılmalıdır.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86. maddesine göre gerek fiilen, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerden kayden tespit

edilen, gerekse de çapraz inceleme yoluyla kamu kurumlarıyla meslek odalarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan Kanunun 85. maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

3. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

3.1. Asgarî İşçilik Uygulaması

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde; hizmet sektörlerinden farklı olarak, üretim aşamaları, işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan yakıt veya enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, emsal işletmelerin üretim ve personel durumları, işyerinde yapılan işlerin etüt edilmesi gibi unsurların tespiti, gerekmektedir.

Bu tespitlerden hareketle; işyeri mahallinde yapılan tespitler, işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen hususlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler ve inceleme sonucu elde edilen diğer bilgiler dikkate alınarak, işyerlerinde çalıştırılan/çalıştırılması gereken kişi sayılarına göre Kurumumuza inceleme dönemi aylarında bildirilmesi gereken kişi sayısı ve çalışma gün sayıları belirlenmelidir.

Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve/veya çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu işin yürütümü için gerekli SPEK tutarları tespit edilmelidir.

Tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından

düzenlenen belge veya alınan bilgilerden tespit edilen ve 5510 sayılı Kanunun 86. maddesi değişik 7. fıkrası uyarınca istenen bildirimler düşüldükten sonra –varsa- eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmeli, tespit edilen eksik işçilik tutarının aynı Kanunun 85. maddesi uyarınca tahakkuku, tebliği ve tahsili cihetine gidilmesi gerektiği önerilmelidir.

3.2. Asgarî İşçilik Uygulamasında Kullanabilecek Yöntemler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85. maddesi ile asgarî işçilik uygulamasında dikkate alınabilecek unsurlar;

- ✓ Yapılan işin niteliği,
- ✓ Bünyesinde kullanılan teknoloji,
- ✓ İşyerinin büyüklüğü,
- ✓ Benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,
- ✓ İlgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması

olarak sıralanmış, ancak; bu sıralama "gibi unsurlar" ibaresi kullanılarak genişletilmiştir.

Bir işletmede yapılan işin niteliğinin, bünyesinde kullanılan teknolojinin, işyerinin büyüklüğünün belirlenmesi ve bu tespitlerden hareketle asgarî işçiliğin uygulanabilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri de iş etüdü yöntemidir.

3.2.1. İş Etüdü[25]

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

İş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı veya etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm

[25] Bu başlık altında yer alan bilgiler, Başkanlığımızca konu hakkında düzenlenmiş bilimsel yayınların derlenmesi neticesinde, aynen ve/veya atfen temin edilmiştir.

kaynakları ve etmenleri sistematik olarak araştırmaya yönelik ve insan çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik olup özellikle metot (yöntem) etüdü ve zaman etüdü teknikleri için kullanılan genel bir terimdir.

Metot etüdü, daha kolay ve etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesi olarak tanımlanmıştır.

Asgarî işçilik incelemelerinde amaç; işin yürütülebilmesi için bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısının tespitidir. Bu nedenle incelemelerde metod etüdü, sadece mevcut olan duruma ilişkin olarak üretim yollarının sistematik olarak kaydedilmesi işleminde kullanılacaktır.

Zaman etüdü ise, nitelikli bir işçinin, belli bir işi, belli bir çalışma hızıyla (performansla) yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulamasıdır.

İş Etüdü yapılırken sırasıyla;

✓ Etüdü yapılacak iş veya süreç tanımlanmalı,

✓ En uygun kayıt tekniğini kullanarak doğrudan gözlemle, süreçteki her bir adım sistematik olarak ortaya konulmalı,

✓ Her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolu ortaya konulmalı, böylece her bir iş adımı ile makine ve/veya işçi arasındaki ilişki belirlenmeli,

✓ Her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplanmalıdır.

Üretim sürecindeki adımların ortaya konulması sırasında şema, diyagram veya tabloların kullanılması önerilen bir durumdur.

Her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolu ortaya konulurken, adımı gerçekleştirilen mevcut personel sayısı ile asgarî olması gereken personel sayısı durumu birlikte irdelenmelidir. Örneğin bir adımda üç kişi çalıştığı halde bu adım iki kişi ile de yapılabilecekse bu durum kesinlikle ortaya konulmalıdır.

Her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplanırken en uygun iş ölçümü tekniği kullanılarak zaman cinsinden ölçülmesi ve zaman etüdünün kullanıldığı durumlar için ayrıca dinlenme, kişisel gereksinme ve rastlantısal durumları kapsayacak payları da ekleyerek, işlem için standart bir zaman bulunmalıdır.

Zaman etüdünde yani standart zamanın belirlenmesinde;

- ✓ Kronometraj,
- ✓ İş örneklemesi,
- ✓ Önceden saptanmış hareket – zaman,

sistemleri kullanılabilecektir.

3.2.1.1. En uygun kayıt tekniğini kullanarak doğrudan gözlemle, süreçteki her bir adımın sistematik olarak ortaya konulması / Temel Proses Şemaları

Temel proses şemaları; en uygun kayıt tekniğini kullanarak doğrudan gözlemle, süreçteki her bir adımın sistematik olarak ortaya konulmasını ifade etmektedir.

Çoğu zaman ayrıntılı bir etüde girmeden önce, bütün sürece ya da etkinliğe kuş bakışı bakmak yararlıdır. Bu temel süreç şeması ile elde edilebilir. Bir temel süreç şeması hazırlanırken yalnızca, belli başlı işlemlerin ve bunların etkinliğini sağlayan kontrollerin kaydedilmesi gerekir. Bu kayıtta işlemlerin kim tarafından ve nerede yapıldığı yazılmaz.

Hazırlanan bu rehberde ürün yelpazesinin ürün yelpazesinin büyük bir bölümünü oluşturan tahin, tahin helvası, lokum, reçel, kakaolu fındık kreması, çikolata, şeker-şekerlemeler ile pişmaniye-saray helvası üretim şemalarına yani temel proses şemalarına yer verilmiştir.

Ülkemizde üretim işletmelerinin büyüklükleri ve bu büyüklüğe paralel olarak gelişen teknoloji, ürün çeşitliliği, standart bir üretim yönteminin bulunmasını engellemektedir. Ancak, işletmelerde üretim yöntemleri farklı olsa dahi genel olarak üretim aşamaları aynı olabilmektedir. Özellikle "genel olarak" ibaresi kullanılmış olup bazı işletmelerde üretim aşamalarında bulunan adımların birinin veya birkaçının atlandığı veya birleştirildiği de karşılaşılan durumlardır.

Belirtilen nedenlerle bu rehberde yer alan üretim şemaları yani temel proses şemaları ile inceleme yapılan işletmedeki üretim adımları gözlem yöntemi ile kıyaslanmalı, duruma göre işletme için yeni proses şemaları oluşturulmalıdır.

Ayrıca, tescil ve üretim izni, gayrisıhhi müessese raporu, çevresel etki değerlendirme raporu, TSE Uygunluk Belgesi (TSE Markası), TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelerinin alınabilmesi için işletmeler tarafından iş akış şemaları oluşturulması gerektiğinden doğrudan işletmelerden de her bir ürün için temel proses şemaları ve/veya iş akış şemaları temin edilebilecektir.

Ancak, bu akış şemalarında da değişikliğin söz konusu olabileceği göz önünde bulundurularak, akış şemaları ile gözlemlenen durum kıyaslanmalı ve hatta gözlemlenen durum ile inceleme yapılan yıl arasında farklılıklar olup olmadığı irdelenmeli ve buna göre yeni temel proses şemaları ve/veya iş akış şemaları oluşturulmalıdır.

3.2.1.2. Her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolunun ortaya konulması, böylece her bir iş adımı ile makine ve/ veya işçi arasındaki ilişkinin belirlenmesi / İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları; her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolunun ortaya konulması, böylece her bir iş adımı ile makine ve/veya işçi arasındaki ilişkinin belirlenmesini ifade etmektedir.

İş Akış Şeması: Bir ürün veya yöntemle ilgili tüm olayların akışını, uygun süreç şeması simgelerini kullanarak sırasıyla belirleyen bir süreç şemasıdır. Üç çeşittir:

✓ İşçi tipi : İşçinin ne yaptığını kaydeden iş akımı şeması.

✓ Malzeme tipi : Malzemenin nasıl taşındığını veya nasıl işlendiğini kaydeden iş akımı şeması.

✓ Donanım tipi : Aracın nasıl kullanıldığını kaydeden iş akımı şemasıdır.

İş akımı şeması temel süreç şemasının hazırlanmasına benzer bir yolla hazırlanmaktadır. Ancak burada temel proses şemalarındaki her bir adım için; adımın amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolunun ortaya konulması gerekmektedir.

3.2.1.3. Her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplanması / Çoklu Etkinlik Şemaları

Çoklu Etkinlik Şeması; birden çok nesnenin (işçi, makine ya da donanım) etkinliklerinin ortak bir zaman ölçeği üzerinde birbirleri ile ilişkili olarak kaydedildiği bir şemadır ve neticesinde her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplaması yapmakta kullanılmaktadır. Bir zaman ölçeği ile birlikte, değişik işçilerin ve makinelerin etkinliklerini gösteren ayrı ayrı kolonlar çizilince, şema,

süreç sırasında işçiler tarafından boş geçirilen süreyi (etkin olmayan süreyi) açık olarak gösterecektir. Aynı zamanda, bir işçinin ya da işçilerin bakması gerekli makinelerin sayısını saptamada da kullanılabilecektir.

İş ölçümü, belirli bir işin yetişmiş bir işçi tarafından belirlenmiş bir çalışma hızı düzeyinde yapılabilmesi için gereken zamanın saptanmasına yarayan teknikleri kapsar. İş ölçümünün temel amacı; bir işin yapılmasında, toplam süre içindeki etkin olan ve olmayan sürelerin belirlenmesidir. Bu yöntem, sadece etken olmayan sürenin varlığını ortaya çıkarmaz, aynı zamanda işin yapılması için standart zamanların tespitinde de kullanılabilir.

Zaman standartları, metot etüdüyle bağlantılı olarak, diğer bir çok amacın yanı sıra bir işçi grubundaki kişilerin iş yükünü ölçmek ve incelemek, makine sayısı, makine hızı, makineyi besleme hızı ya da diğer etkili unsurlar cinsinden, kişi ya da işçi gruplarının iş yükünü tespit etmek amacıyla da kullanılabilmektedir.

Zaman etüdünde yani standart zamanın belirlenmesinde daha önce de belirtildiği gibi;

- ✓ Kronometraj,
- ✓ İş örneklemesi,
- ✓ Önceden saptanmış hareket – zaman,

sistemleri kullanılabilecektir.

3.2.1.3.1. Kronometraj Metodu

Kronometraj çalışmasının adımları:

- ✓ Gerekli bilgiyi toplama ve yazmak,
- ✓ İşlemleri alt bileşenlerine ayırmak,
- ✓ Bu bileşenleri uygun bir sıraya koymak,

- ✓ Kronometre ile her bileşenin zamanını ölçmek ve yazmak,
- ✓ İşçinin çalışma temposunu belirlemek ve yazmak,

Zaman etüdü gözlem belgesinde bulunan bütün soruların karşılığı olan bilgi dikkatle doldurulmalıdır. Bu nokta çok önemlidir. Bir kişi yaptığı çalışmayla ilgili koşulları birkaç ay sonra unutabilir. Eğer formun üzerindeki bilgi tam değilse bu çalışma standart bilgi olarak bir değer taşımaz ve bir yarar sağlamaz.

Bir işin standart zamanı yalnız kendine özgüdür. Bu nedenle, işin tam ve ayrıntılı bir açıklaması gözlem formuna veya buna ek olarak düzenlenecek kağıtlara yazılmalıdır.

Bir işi baştan sona kadar bir eleman kabul ederek zaman belirleme, birçok durumlarda yeterli bir etüd olmaz. Böyle bir etüd, zaman etüdünün yerini tutmaz. Bir işi, onu oluşturan bileşenlerine ayırmak ve bunları ölçmek kronometrajlı zaman etüdünün en önemli noktasıdır.

İşin sürekli olarak tekrar eden bileşenleri önce, işin gerekli diğer bileşenleri de daha sonra açıklanır. Bu bileşenlerin başlangıç ve bitiş noktaları açıkça gösterilir.

Bileşenler için belirlenen zamanlardan işlemin zamanı hesap edilebilir.

Bir işçi için bütün iş devri süresince aynı tempoda çalışmayabilir. Zaman etüdü sırasında her bir bileşenin temposu ayrı ayrı yazılarak bu noktanın ortaya çıkması sağlanır.

İşi bileşenlerine ayırırken;

1. Bileşenler yeterli hassasiyette ölçülebilecek kadar uzun olmalıdır.

2. Taşıma zamanları, makine zamanlarından ayrılmalıdır.

3. Sabit bileşenler, değişken bileşenlerden ayrı düşünülmelidir.

Bir zaman etüdünün değer taşıyabilmesi için yalnızca genel zamanın değil, aynı zamanda bileşenlerin zamanının da belirlenmesi gerekir. Bunun için birkaç neden bulunmaktadır. Otomatik besleme durumlarında bileşenlere ayırmanın yapılabilmesi için gerekli zaman hesaplanabilir. Makine zamanı da ayrıca izlenerek zaman çalışmalarını kontrol altında tutmak mümkün olabilir.

Bir iş devresinin sabit olan bileşenleri, değişken bileşenlerden ayrılmalıdır. Sabit bileşenle söylenmek istenen parçanın şekline, uzunluğuna, ağırlığına ve büyüklüğüne bağlı olmama durumudur.

En fazla kullanılan üç zaman ölçme yöntemi vardır, bunlar:

1. Sürekli zaman ölçme,

2. Aralıklı zaman ölçme,

3. Akümülatif zaman ölçmedir.

Genel olarak ilk iki yöntem kullanılmaktadır.

3.2.1.3.1.1. Sürekli Zaman Ölçme

Bu yöntemle etüt eden ilk bileşenin başlaması ile kronometresini çalıştırır ve çalıştırmayı son bileşenin bitimine dek sürdürür. Her bileşenin sonunda kronometreye bakarak zaman belirler ve bu bileşenin zamanı bittikten sonra bir çıkarma işlemi yapmak suretiyle belli olur.

3.2.1.3.1.2. Aralıklı Zaman Ölçme

Aralıklı veya geri dönerek zaman ölçme yönteminde, kronometrenin ibreleri her bileşenin sonunda sıfıra getirilmektedir. Bu suretle her bileşenin başlangıç noktasında düğmeye basılarak kronometre ibreleri sıfıra geçirilir. Bileşenin devamı süresince kronometre çalıştırılır. Bileşenin sonunda etütçü kronometreyi okuyarak yazar. Bu kronometreler sıfır noktasına gelince düğmenin bırakılması ile otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu şekilde zaman ölçmenin en büyük üstünlüğü zamanın okunduğu gibi yazılması ve sonradan bir

çıkarma işlemini gerektirmemesidir. Bu yönteme yapılan itiraz, geçici bileşenleri, etütçünün düğmeye basmaya devam etmesi ile dikkate almamasıdır. Bu düşünce de pek değer kazanmamıştır.

3.2.1.3.1.3. Akümülatif Zaman Ölçme

Bu yöntemle iki kronometre birbirine bir kaldıraç ile bağlanarak bileşenlerin zamanlarının hemen okunması kolaylaşır. Bu mekanizma öyle bir biçimde yapılmıştır ki, ikinci kronometre çalışmaya başladığı zaman, birincisi kendiliğinden durur. Kronometre okunur okunmaz sıfıra getirilebilir ve daha doğru bir okuma sağlanabilir.

İncelemelerde genel olarak ilk iki yöntemden birinin, özellikle aralıklı zaman ölçme yönteminin kullanılması daha uygun olacaktır.

Bu ölçümler yapılırken belirli bir yöntemi bilmeleri ve uygulamaları, işlerine kendilerini verebilmeleri için özendirilmiş olmaları koşuluyla nitelikli işçilerin aşırı bir çaba göstermeksizin doğal olarak erişebilecekleri ortalama üretim düzeyi ölçülmeli, ayrıca dinlenme, kişisel gereksinme ve rastlantısal durumları kapsayacak paylar da eklenerek, işlem için standart bir zaman bulunmalıdır.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imalinde kullanılan makinelerde genel olarak makinenin saatte ne kadar hammaddeyi, mamulü veya ara mamulü işleyebileceği bellidir. Bu zaman standardı üretimin herhangi bir aşamasında darboğaz yoksa doğrudan ürünün saatlik kapasitesi olarak alınabilecektir. Genel olarak darboğaz dolum / ambalajlama bölümlerinde yaşanabilmektedir. Bu durumda darboğaz olan işlemin süresinin ölçülmesi ve bu sürenin saatlik kapasite olarak alınması gerekecektir.

3.2.1.3.2. İş Örneklemesi

İş örneklemesi, bir işin belirli istatistik kurallara göre seçilen zamanlarda, yapılan bir anlık gözlemlerle tespit edilen elemanlarına bakarak, tümü hakkında sonuçlar çıkaran bir ölçme metodudur.

Belli bir üretim bölgesinde makinelerin boş ve çalışır durumda oldukları sürelerin tam ve doğru görünümünü sağlayabilmek için bu bölgedeki makinelerin sürekli olarak gözlenmesi ve bunların neden boş durduklarının kaydedilmesi gerekir.

Böyle bir işin yapılması da pek olanaklı olmadığına göre, buna benzer bir yöntem uygulanabilmelidir; bu da fabrikada rastgele aralıklarla turlar yapmak ve bu turlarda, hangi makinelerin çalıştığını, hangilerinin durduğunu, nedenlerini de belirterek kaydetmektir. Bu yaklaşım iş örneklemesi tekniğinin temelidir.

İş örneklemesi, bir ya da birden çok aynı türden iş sistemi ile ilgili olarak önceden belirlenmiş olan akış türlerinin ortaya çıkma sıklıklarının rastlantısal, kısa süreli gözlemler yoluyla belirlenmesidir.

Yönetimin en önemli problemlerinden biri, işletmenin gidişatı hakkında sayısal verilere dayanan bilgilerin toplanmasıdır. Zira bir işletmenin çalışma alanı büyüdükçe işletmede neler olup bittiğini belirlemek daha da zorlaşır.

İş örneklemesi ile bir faaliyetin yapılış yüzdesini belirlemek, daha açık bir şekilde gözlem sayısı yeterli tutulduğu taktirde, bir işçinin hangi yüzdeyle çalıştığını ve boş beklediğini küçük bir hata payı ile de olsa bulmak, ayrıca çalışma ve boş durma elemanlarını kendi içlerinde daha detaylı sınıflara ayırarak, bu sınıfların yüzdelerini de saptamak mümkündür.

İş örneklemesi, uygulama tekniği bakımından ikiye ayrılır:

1. Tesadüfi gözlemlere dayanan iş örneklemesi,

2. Sistematik gözlemlere dayanan iş örneklemesi.

Sistematik gözlemlerle yapılan iş örneklemesinde, gözlemler eşit zaman aralıkları ile yapılır. Sistematik gözlemlerle yapılan iş örneklemesinin uygulama alanı çok dardır. Bunun nedeni ise, sistematik

gözlem yapabilmek için işi teşkil eden elemanların sıra ve süresinin, işi yapan kimsenin davranışından tamamen bağımsız olmasıdır. İşçi gözlem anında pozisyonunu istediği gibi değiştirecek durumda olmalıdır. İşçinin haberi olmadan gözlem yapmak imkânı ise genellikle yoktur.

Tesadüfi gözlemde etüdün yapıldığı toplam periyot içinde, toplam periyodun her anı (dolayısıyla o andaki durum) eşit seçilme şansına sahiptir. Böyle gözlem yapılan herhangi bir andaki durum, diğer bütün anlardaki durumdan bağımsızdır.

İş Örneklemesi Etüdünün Amacı:

1. Genel fikir edinmek (aksayan noktanın nerede olduğunu öğrenmek gibi),

2. Yönetimin özel zamanlarının belirlenmesine yardımcı olmak (arıza zamanları, boş kalma zamanları v.s.),

3. Özel şartların tahmini (hazırlık, malzeme nakli, gecikme v.s.),

4. İş postası ve makineden faydalanma,

5. Zaman standartları, ilavelerin saptanması ve makine kullanma zamanlarının büyük bir kesinlikle belirlenmesi.

Tesadüfilik ve yeter derecede gözlem sayısı iş örneklemesi metodunun bağlı olduğu iki önemli faktördür.

3.2.1.3.3. Önceden Saptanmış Zaman Standartları

Önceden hazırlanmış zaman standartları; gelişmiş teknikler olup, doğrudan gözlemlere ve ölçümlere dayanmadan, çeşitli hareketler için önceden belirlenmiş olan zaman standartlarından yararlanarak, çeşitli işlemlerin yapılması için gereken zamanı saptamak amacıyla uygulanmaktadır.

3.2.1.4. Görev Süreleri ve İş Sürelerinin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar

Sabit Görev Zamanı Süresi; Bir departman, üretim süreci veya tanımlı görev gereği herhangi bir işin ikmal edilmesi aşamasında gün içinde asgarî ve düzenli olarak harcanan sürelerin toplamını,

Toplam Görev Zamanı Süresi; Sabit ve değişken görev zamanı sürelerinin toplanması sonucu ilgili departman, üretim süreci veya tanımlı görev yapılması için harcanan toplam sürelerin dakika cinsinden toplamını,

Normal Zaman; Toplam görev zaman süresinin çalışma hızı (performans ratingi) ile çarpılması sonucu elde edilen ve bir görevin yapılması için gerekli olan net zamanı,

Standart Zaman; Normal zamanın, çalışanların performansını etkileyen bütün faktörlerin katılmasına yönelik olarak, saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucu elde edilen rakamın normal zamana eklenmesi suretiyle bulunan değeri,

ifade etmektedir.

Bu tanımlarda yer alan açıklamalardan hareketle örneğin bir personelin net çalışma süresini hesaplamak istersek;

Bilindiği üzere İş Kanunu gereği bir işçi günde en fazla 7,5 saat çalışabilmektedir. İş Kanunun 68. maddesi gereği işveren tarafından 7,5 saat çalışan işçiye verilmesi gereken yarım saatlik ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmamaktadır. Yani bu 7,5 saatlik çalışma süresini etkilememektedir.

Bu 7,5 saatlik çalışma süresine brüt çalışma süresi dersek, tespit edilebiliyorsa kişinin performansı, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan süreler hesaba katıldığında net çalışma süresine ulaşılabilecektir.

Örneğin bir personelin brüt çalışma süresi, 60 dakika X 7,5 saat = 450 dakikadır. Bu kişinin çalışma hızının yani performansının %85 olduğunu varsayarsak 450 x 0,85 =382,50 dakikaya ulaşırız. Bu değer yukarıdaki tanımlamalar dikkate alınınca normal zamana eş değerdir.

Kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler de işin normal zamanda yapılmasını etkilemektedir. Bu nedenle de, standart zamanın bulunması için personelin performansını etkileyen bütün faktörler hesaba katılarak normal zamana eklenmesi gerekmektedir. Normal zamanın saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucu elde edilen rakama eklenmesi suretiyle "Standart Zaman" bulunacaktır. Pay yüzdesinin, bilimsel çalışmalarda %15 olduğu ortaya konulduğundan, standart zaman; % 85 performansla çalışan bir personel için 382,50 x 1,15 = 439,875 dakika olacaktır.

Yani 439,875-382,50= 57,375 dakika bir personelin kişisel ihtiyaçlar ve direk gereksinimler için aslen normal zamanından ayırdığı süredir.

Bir personelin net çalışma süresini bulmak istiyorsak kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan bu sürenin normal zamandan düşülmesi gerekmektedir.

Personelin Net Çalışma Süresi = 382,50-57,375 = 325,125 dakika olacaktır. Yani bir personelin 450 dakikalık brüt çalışma süresinde aslen 325,125 dakika net çalışabileceği sonucuna ulaşılacaktır.

Bu personel tarafından sürekli tekrarlanan bir işin yapıldığını ve bu işin yapılma süresinin 25 dakika olduğunu kabul edersek, bu personel tarafından günde yapılabilecek iş sayısı 325,125 / 25 = 13,005 iş olacaktır.

İş süresinden hareketle günlük yapılabilecek iş sayısı tespit edilmek istendiğinde de yine kişinin performansı, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürelerin hesaba katılması gerekmektedir.

Örneğin 25 dakikalık iş süresi bu kez elimizde veri olsun, bu işin net yapılma süresidir. Bu süreden hareketle normal zamanı tespit etmek istersek yine kişinin % 85 performansla çalıştığını varsayarsak bu kişi işi (% 100- % 85 = % 15) daha uzun bir sürede gerçekleştirecektir.

25 x 0,15 = 3,75 dakika,

bulunan bu dakikaya 25 dakikaya eklediğimizde 25 + 3,75 = 28,75 dakikaya ulaşılacaktır.

Bulunan bu değere kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürede eklenecek olursa bu değerde yine normal zamanın % 15' i olarak alınacak olursa;

28,75 + (28,75 x % 15) = 28,75 + 4,3125= 33,0625 dakika bulunacaktır.

Bu değeri, personelin brüt çalışma süresine böldüğümüzde de günlük olarak bu kişinin yapabileceği iş sayısını bulmuş olacağız. Yani 450 / 33,0625 = 13,610 iş olacaktır.

Görüleceği üzere her iki yöntem kullanıldığında da yaklaşık bir personelin günde 14 işi gerçekleştirebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yukarıdaki hesaplamalar dikkate alındığında görüleceği üzere kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler hesaba katılmaksızın sadece personelin performansı esas alınırsa, düşük yani % 100'ün altında bir performans halinde yapılan iş sayısı azalırken, yüksek performans halinde yapılan iş sayısı yükselecektir.

Sonuç olarak tespit edilebilen düşük, yani % 100'ün altında performans durumu ile kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürelerin hesaba katılması halinde; bir personel tarafından günlük yapılabilecek iş sayısı azalacağından yani diğer bir ifade ile asgarî işçilik incelemelerinde işveren aleyhine sonuç oluşacağından, bu tespitlerin işyeri yetkilinin beyanı ile güçlendirilmesi gerekmektedir.

Müfettiş tarafından düşük performansın, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürelerin tespit edilememesi hallerinde, işveren lehine personelin brüt çalışma süresinin, bir işin yapılması için gerekli net süreye bölünmesi gerekecektir ki, bu durumda personel tarafından gerçekleştirilen iş sayısı 450 / 25 = 18 iş olacaktır.

Diğer bir yöntem; işçilerin doğrudan net çalışma sürelerinin tespit yöntemidir. Özellikle işyerinde yapılan tespitler ve işyeri yetkilinin beyanı ile de güçlendirilerek doğrudan dinlenme süreleri tespit edilebiliyorsa, örneğin kurumsallaşmış bir işletmede sabah 08.30 da mesainin başladığı, 10.00-10.10 arası 10 dakika çay molası, öğlen 12.30-13.30 arasında yemek molası, öğleden sonra 14.30-14.40 arasında 10 dakika çay molası verildiği ve ayrıca her işçinin öğleden önce ve sonra olmak üzere 10'ar dakika kişisel ihtiyaçlarını giderme hakkının bulunduğu ve mesainin saat 17.00' de bittiğinin, işçilerin düşük veya yüksek performansla çalıştıklarına ilişkin veya giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan süreye ilişkin bir tespitin de bulunmadığının varsayılması halinde işçilerin net çalışma süresi, brüt çalışma süresinden ara molalar ve kişisel ihtiyaçların düşülmesi ile bulunabilecektir.

Hesaplama yapılacak olursa;

60 x 7,5 saat = 450 dk - (10 + 10 + 10 + 10) dk. = 410 dk. bulunacaktır.

Bu değer hesaplamalarda işçilerin net çalışma süresi olarak dikkate alınabilecektir ki bu değerin dahi işverenin lehine olduğu ortadadır. Çünkü bir işçinin sürekli aynı performansta çalışması mümkün değildir. Her işçinin belirli aralıklarda kısa süreli de olsa iş başındaymış gibi gözükse dahi kendisine küçük ara dinlenmeler yaratması insan doğasının gereğidir.

3.2.2. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama

İşyeri yerel denetim ve kapasite kullanım tutanakları (niteliknicelik tespit tutanakları), işyerinin fiili durumunu yansıttığından, işin yürütümü için gerekli olan en az işçi sayısının, sigortalılara ödenen ücretlerin ve çalışma süresinin (prim ödeme gün sayısının) saptanmasında kabul edilmesi gereken belgelerdir.

Bahse konu tutanakların yapılan asgarî işçilik incelemesinde esas alınabilmesi, tutanağın düzenlendiği günün üretim aşamalarının, kapasite değerlerinin (kullanılabilir kapasite, fiilen gerçekleşen yani kullanılan kapasite vb.) inceleme yapılan dönem aylarındaki değerlerle orantılı veya denk olması, yine üretimde ana girdi olarak kullanılan değerlerin (şeker gibi), yan girdi olarak kullanılan değerlerin (süt tozu gibi) ve diğer sarfiyatların (enerji, yakıt, su vb.) orantılı veya denk olmasına bağlıdır. Bu hususları bir arada içermeyen tutanaklar, doğru bilgi edinilmesini sağlamayabileceğinden, asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaları uygun değildir.

Yukarıda özellikle üretim aşamaları bilgisi de vurgulanmıştır. Çünkü; kullanılabilir kapasite, fiilen gerçekleşen kapasite, atıl kapasite vb. inceleme yapılan dönem aylarındaki değerlerle orantılı veya denk olduğu ve günlük olarak aynı miktarda şeker işlendiği halde üretim aşamalarının daha randımanlı bir şekilde planlanması ile yakıt sarfiyatı azaltılabileceği gibi, işçilik giderleri de azaltılabilecektir. Bu nedenle kıyaslamalar yapılırken üretim aşamaları da dahil tüm veriler irdelenmelidir.

Yine, mevsimlik işlerde, çalışmanın daraldığı sürede düzenlenmiş tutanaklar, çalışmanın genişletildiği dönem için kullanılamayacağı gibi, çalışmanın yoğun olduğu (genişletildiği) sürede tanzim edilmiş tutanaklarda çalışmanın daraltıldığı süreye yapılacak işlemlerde uygulanmaması gerekmektedir.

İşyerinde yapılan tespitler sonucu birden fazla tutanak düzenlenmiş ise; üretim aşamaları, kapasite, fiili üretim ve teknoloji uygunluğu bulunan ve incelenen aya en yakın düzenleme gününü taşıyan tutanak dikkate alınmalıdır. İncelenen aya göre sonraki bir tarihi taşıyan tutanağın uygulanması gerektiğinde, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla asgarî ücret dikkate alınmalıdır.

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarı, tutanaklardan saptanan

- ✓ İşyerinde çalıştırılan gün işçi sayısı ile,
- ✓ Ödenen en düşük günlük kazancın,

Çarpılması sonucu bulunacak tutar, bir gün için gerekli olan en az işçilik miktarı olarak kabul edilmelidir.

3.2.3. Benzer / Emsal İşletme

Nitelik ve nicelik olarak emsal özellikleri taşıyan, daha açık bir ifadeyle; aynı çevrede bulunan, aynı cins mal veya hizmet üretimi yapan, makine ve araç-gereç sayıları bakımından denklik veya orantılılık bulunan, kullanılabilir kapasitesi ile kullanılan kapasitesi (fiili üretim miktarları) birbirine yakın veya orantılı olan işyerleri "emsal işletme" olarak tanımlanır.

3.2.3.1. Benzer/Emsal İşletmelerin Özellikleri

Emsal işletme tanımından yola çıkarak, benzer işletme olarak seçilecek işletmelerde aşağıda belirtilen hususların bir arada bulunması gerektiği söylenebilir.

- ✓ İnceleme konusu işyeriyle benzer işletmelerin aynı çevrede bulunması,
- ✓ İşyerlerinde üretilen mal veya hizmetlerin aynı cins olması; örneğin, inceleme konusu işyerinin sadece peynir üretmesi halinde,

hem peynir hem de ayran üreten bir işyerinin benzer işletme olarak seçilmesi incelemenin sonuçlarının doğrululuğunu tartışılabilir hale getireceğinden uygun değildir.

✓ İşyerleri arasında teknoloji ve üretim araç sayılarının denkliği; emsal işletme olarak seçilecek işyerleri makine, araç ve gereçler bakımından denk veya orantılı olmalıdır. İşyerlerinin sahip olduğu makine, araç ve gereçler arasındaki orantısızlıklar çalıştırılacak işçi sayısını da etkileyecektir.

✓ Mal veya hizmet üretim kapasiteleri ile gerçekleşen üretim miktarları arasındaki denklik; emsal işletme seçimi yapılırken işyerlerinin kullanılabilir kapasitelerinin yanında kullanılan kapasitelerinin (gerçekleşen üretim) mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. İşyerlerinin üretim kapasitesi anlamında denkliği, her zaman ve her işyeri için gerekli olan işçi sayısının, çalışma süresinin veya en az işçilik miktarının da denk olacağı anlamına gelmez. İşyerlerinin kurulu bulundukları yerler, sipariş alma, servis, ithalat-ihracat gibi durumlar, kapasiteleri ve gerçekleşen üretimleri denk olan işletmelerde dahi farklı sayı, süre ve ücretle işçi çalıştırılmasını gerektirebilir.

3.2.3.2. Benzer/Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

Emsal işletme seçimi yapılırken, Kurumda tescilli işyeri dosyaları ayrıntılı olarak incelendikten sonra seçilen işyerleriyle inceleme konusu işyerinin kapasite raporları temin edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen hususlar ile kapasite raporundaki bilgiler karşılaştırılmalı, inceleme konusu işyeri ve emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde ayrı ayrı durum tespitleri, iş etütleri yapılmalıdır.

Fiili mal veya hizmet üretim durumları tespit edilmelidir. Bu nedenle, asgarî işçilik miktarının tespitinde esas alınan üretimde kullanılan girdi miktarları ile çıktı miktarlarının tespitine yönelik olarak emsal işletme olarak seçilen işyerinin kayıt ve belgeleri de incelenmeli,

emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin kayıt ve belgelerinin inceleme dönemi, denetim konusu işyerinin dönemiyle paralel olmalıdır. Hem inceleme konusu işyerinden hem de emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden Kuruma yapılan bildirimler birbiriyle karşılaştırılmalıdır.

Buna göre, inceleme konusu işyerinden aynı dönemde yapılan bildirimler de göz önünde bulundurularak emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden inceleme dönemi aylarında Kuruma yapılan bildirimlerden; prime esas en az kazançlar toplamı, inceleme dönemi aylarındaki en az işçi sayısı veya 5510 sayılı Kanuna (veya mülga 506 sayılı Kanuna) göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu gereği 16 yaşından büyük işçiler için saptanan asgarî günlük kazancın 30 günlük tutarı kıstaslarından uygun olanı gerekçesi de belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmalıdır.

İnceleme konusu işyeriyle emsal işletmelerdeki çalışmanın mevsimsel dalgalanma durumları da ayrıca değerlendirilmelidir.

İnceleme konusu işyeriyle aynı çevrede bulunan, üretilen ürünleri aynı cins olan, teknoloji ve üretim araç sayıları, mal veya hizmet üretim kapasiteleri ile gerçekleşen üretim miktarları arasındaki denklik bulunan emsal- benzer işletme bulunması neredeyse imkânsız olduğundan daha detaylı açıklamaya girilmemiştir.

3.2.4. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik inceleme yöntemlerinden birisi de meslek veya kamu kuruluşlarından alınan bilgilerdir. Bir başka deyişle, asgarî yeterli ve kullanılabilir bilgileri taşıması şartıyla meslek veya kamu kuruluşlarının[26] görüşü, incelemeyi yapan müfettiş tarafından asgarî işçiliğin tespitinde dikkate alınmalıdır.

---

[26] Bilgi alınabilecek meslek kuruluşları; esnaf ve sanatkar odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, sendikalar, meslek dernekleri, kamu kuruluşları; Bakanlıklar, genel müdürlükler, bölge ve il müdürlükler, belediye başkanlıkları, üniversiteler vb.' dir.

Müfettişler, işverene ait işyerinin kayıt ve belgelerini inceledikten ve yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyeri büyüklüğünün belirlenmesine yönelik olarak metot etüdünü gerçekleştirdikten sonra elde ettikleri bilgilere istinaden meslek ve/veya kamu kuruluşlarından bilgi isteyecekleri gibi, yaptıkları incelemeler sonucu elde ettikleri bilgileri işyeri kapasite raporu ile karşılaştırdıktan sonra da bilgi isteyebilirler.

Asgarî işçilik miktarının tespitinde, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün "dikkate alınacağı" öngörüldüğünden, bunun denetim elemanı açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ancak, meslek veya kamu kuruluşlarının belli bir uzmanlık gerektiren üretim faaliyetlerine ilişkin konularda müfettişten daha fazla deneyim, teknik ve mesleki bilgi sahibi olmaları doğaldır. Bu nedenle, müfettişlerin meslek veya kamu kuruluşundan aldığı bilgiyi incelemede dikkate almaması durumunda bunun nedenlerini de düzenleyeceği raporda değerlendirmesi ve gerekçelerini de ortaya koyması gereklidir.

3.2.4.1. Meslek Kuruluşlarından Alınan Bilgilerin Değerlendirilmesi

Meslek veya kamu kuruluşlarının günlük çalıştırılacak en az işçi sayısının veya günlük en az prime esas kazancın (işçilik tutarının) bildirilmesi durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir.

3.2.4.1.1. Günlük Çalıştırılacak En Az İşçi Sayısının Bildirilmesi

Meslek veya kamu kuruluşlarının bilgi isteme yazılarına istinaden inceleme dönemi aylarında çalıştırılması gereken en az gün işçi sayısı bildirilmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan en az gün işçilik tutarı; 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla İş Kanununa göre saptanan günlük asgarî ücretin gün işçi sayısı çarpımı sonucu bulunur.

3.2.4.1.2. Günlük En Az Prime Esas Kazancın (İşçilik Tutarının) Bildirilmesi

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarının, bir gün karşılığının bildirilmesi halinde, bu işçiliğin kaç işçinin çalışması karşılığı olduğu yolunda herhangi bir araştırmaya gidilmesine gerek bulunmamaktadır.

Günlük asgarî işçilik miktarının 30 ile çarpılması suretiyle hesaplanacak tutar, Kuruma inceleme dönemi ayında aylık olarak bildirilmesi gereken en az prime esas kazancı teşkil edecektir.

3.2.4.1.3. Kapasite Raporlarıyla İlgili Değerlendirme

İlgili meslek veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenmiş Kapasite Raporlarında yazılı bilgileri esas alarak da işin yürütümü için gerekli asgarî işçilik miktarı tespit edebilir.

Ancak, kapasite raporlarının ileriye dönük olarak ve en az bir en çok üç yıllık süreler için düzenlenmesi nedeniyle, işyerinin fiili durumunu her zaman yansıtmayabilir. Bu nedenle de, kapasite raporlarında belirtilen girdi kulanım miktar ve oranlarının, üretim miktar ve oranlarının, yıllık fiili gerçekleşme durumlarının gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de ilgili meslek veya kamu kurumlarından alınacak bilgilerle doğrulanması gereklidir. Bir başka ifadeyle, müfettiş öncelikle inceleme konusu işyerinin; kuramsal, kullanılabilir, atıl ve kullanılan kapasitelerini açıkça ve ayrı ayrı ortaya koymak durumundadır.

Gerek işverenden ve gerekse de ilgili kamu ve/veya meslek kuruluşlarından temin edilecek kapasite raporunda yazılı bulunan bilgiler ile işyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilen işletmenin bilgilerin ışığında kuramsal, kullanılabilir, atıl ve kullanılan kapasitelerinin karşılaştırılarak; işletmenin kapasite kullanım oranına göre aylık çalıştırılacak işçi sayısı ve varsa işçilik gideri bilgilerinden gerekçesi de

açıklanarak uygun olduğu sonucuna varılanın esas alınması suretiyle asgarî işçilik miktarının tespiti yapılabilir.

İşin yürütümü için gereken asgarî işçilik miktarının tespit edilmeye çalışıldığı dönemde geçerliliğe sahip kapasite raporu bulunan işletmelerde ilk önce göz önünde bulundurulan işyerinin tam kapasite çalışıp çalışmadığıdır. İşletmenin tam kapasite çalıştığının anlaşılması halinde; kapasite raporunda belirtilen nitelik ve sayıda personelin işyerinde istihdam edilip edilmediği ve bunların Kuruma sigortalı tescillerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti yapılır. Yapılacak tespite göre çalışanların işyerindeki unvan ve görevlerine göre hayatın olağan şartları ve piyasa koşullarına uygun ücret alıp almadığına yönelik meslek ve kamu kuruluşlarından da yararlanılarak tespitler yapılır. Bütün bu tespitlerin ışığında kapasite raporunda belirtilen üretim miktarını sağlayacak sayıda personel istihdam etmediği veya işyerinde istihdam ettiği personellere görev ve unvanlarına uygun ücret ödemediği veya ödediği halde Kuruma bildirmediği anlaşılan işyeri hakkında işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin tespiti yapılabilir.

Tam kapasite çalışmadığı (kapasite raporunda belirtilen girdi ve üretim miktarlarının altında) anlaşılan işyerleri hakkında da; üretimde kullanılan girdilerin miktarları (enerji, yakıt, hammadde v.b.) ile fiilen üretilen mamul miktarları arasında gerekli oransal hesaplamalar yapılmalıdır. Oransal hesaplamalar sonucu bulunan değerler; üretim faaliyetinde istihdam edilen personel sayılarıyla da karşılaştırılarak, Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespiti yapılmalıdır.

İşyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilen fiil üretim kapasitesi ile. ilgili meslek ve/veya kamu kuruluşlarından alınacak kapasite raporunda yazılı bilgilerin karşılaştırılması suretiyle, raporda belirtilen hususlar esas alınarak işin yürütümü için gerekli işçilik miktarının tespitinde; istihdam edilmesi (çalıştırılması) gereken işçi sayısı, istihdam edilen işçilere görev ve unvanlarına göre ödenmesi gereken ücret miktarları,

kapasite raporlarındaki giderlerden işçilik giderine ait olan giderin günlük tutarı esas alınır.

Burada dikkate alınması gereken diğer önemli bir konu ise; kapasite raporlarında yer alan personel sayılarının, işveren beyanı ve son iki aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınarak belirlenmesi hususudur. Kapasite raporlarında yer alan personel sayıları, yine aynı kapasite raporlarında belirtilen üretim miktarlarını gerçekleştirmek için belirlenen asgarî personel sayıları değildir. İşyerinde kullanılan teknolojinin atıl kalabileceği gibi, personelinde atıl kalması söz konusu olabileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda örneğin bir makinenin başında asgarî iki personelin bulunması gerekirken üçüncü bir personel bulunduruluyorsa bu üçüncü personelin emeğinin atıl kalacağı ortadadır ve bu üçüncü personel çalıştırılmadığında da aynı makine ile aynı üretim yapılabilecektir. Sonuç olarak üretim aynı kaldığı halde sigortalı sayısının düşmesi her zaman kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının göstergesi olmayabilir. Bu nedenle kapasite raporları esas alınarak inceleme yapılırken, kapasite raporları ile belirlenen üretim miktarına ulaşılabilmesi için asgarî çalıştırılması gereken personel sayıları bulunmalı, gerekirse işverene teyit ettirilmeli ve bu sayılar esas alınarak değerlendirmeler ve kıyaslamalar yapılmalıdır.

3.3. İfadelerin Alınması

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde; hizmet sektörlerinden farklı olarak, üretim aşamaları, işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan yakıt veya enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, işyerinde yapılan işlerin etüt edilmesi gibi unsurların tespitinin de gerektiği daha önce açıklanmıştı.

Bu unsurların tespitine yönelik yapılan mahallen kontrol ve yerel denetim süreçlerinde ve sonrasında, konuyla ilgili olarak işyeri

çalışanlarının ve işveren/işveren vekilinin ifadelerinin alınması gerekebilecektir.

İnceleme kapsamında ifadesi alınacak kişilerin inceleme dönemi aylarında işyerinde çalışmış olmalarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. İnceleme dönemi aylarında işyerinde çalışan sigortalıların tespit edilememesi halinde; yeni işe başlayan sigortalılardan ustabaşı, usta gibi görevlerde bulunan sigortalıların ifadeleri alınmalı, inceleme dönemi aylarında işyerinin çalışma düzenine ilişkin bilgiler teyit ettirilmelidir.

Gerek işyeri yetkilileri ve gerekse de tanıklarının ifadelerinde genel anlamda; asgarî işçiliğin inceleme yoluyla tespit edileceği dönemde, işyerinin kapsam ve kapasitesi, üretim aşamaları, fiili üretimin aylar itibariyle seyri, üretim araçlarının teknolojisi, çalışan sayısı, çalışma süreleri, çalışmanın mevsimlik olup olmadığı, üretim sürecinde sigortalı sayılmayan kişilerin istihdam edilip edilmediği, devamlı işyeri bulunan işverenlerden hizmet ve/veya mal alınıp alınmadığı v.b. hususlarına ilişkin cevaplar aranılmalıdır.

Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde çalıştırılan personellerin her birinin üretim süreçlerindeki görevleri ve bu görevlerin yerine getirilme zamanları, çalışma günleri ve vardiya saatleri içerisinde yerine getirilme sayılarının tespiti sırasında işyeri yetkililerinin ve gerekli görülmesi halinde çalışanların ifadeleri alınmalıdır.

Yapılabiliyorsa, kayıt inceleme tutanağının imzalanması aşamasında tespit edilebilen mevzuata aykırı işlemlerin ve raporda hangi yol ve yöntemlerin kullanılacağına karar verilebilmiş olması ve hangi ay ve aylarda eksik işçiliğin ortaya çıktığının tespit edilebilmiş olması hallerinde bu eksik işçiliğin yani kayıt dışılığın sebeplerinin işyeri yetkilisinin beyanı ile ortaya konulması rapor ve eki tutanakların da daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

3.4. İşyeri Kayıt ve Belgelerinden ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

İşyeri kayıtlarının incelenmesi sırasında, işyerinde çalıştırılan personellerin nitelik ve niceliklerinin tespitine yönelik olarak özellikle özlük dosyaları, ücret ödeme belgeleri, işe giriş bildirgeleri vb. belgelerden ücret, çalışma süreleri, görevleri vb. bilgiler tespit edilmelidir.

Mümkün olabildiğince kayıt dışı çalışanların; künye bilgileri / TC kimlik numaraları / sosyal güvenlik numaraları ve çalışma sürelerinin tespiti ile sosyal güvenlik hakları sağlanmaya çalışılmalı, ücret tespiti yapılabiliyorsa bu ücretler, yapılamıyorsa ilgili aydaki günlük asgarî ücret / günlük alt sınır prime esas kazanç tutarı esas alınarak bu kişiler adına bildirimlerin yapılması sağlanmalıdır.

Yapılacak tespitler ışığında işyerinde çalıştırılan işçilerin nitelik ve nicelikleriyle ilgili tespit edilen hususlar, asgarî işçiliğin tespitinde fiili üretim için gerekli çalışan sayısı ve ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır.

İşyerinde çalıştığı tespit edildiği halde künye bilgileri veya TC kimlik numaraları veya sosyal güvenlik numaraları tespit edilemediği için primlerinin alınması önerilen ancak hizmet verilemeyen kişiler için önerilecek işçilik tahakkukları uzlaşma kapsamına alınmayacağından raporda ayrıca irdelenmelidir.

İşyeri kanunî kayıt ve belgelerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen belge ve bilgilerde sadece çalışanların niceliğine yani sayısına ilişkin tespitlerin yapıldığı durumlarda ve de tespit edilen çalışan sayısı ile Kuruma bildirilen çalışan sayısı arasında farklılıkların olması halinde, bu tespit diğer bilgi veya belgelerle ve/ veya yapılabiliyorsa işyeri yetkilisinin beyanı ile güçlendirilmeli, güçlendirilemediği halde yani tek bir belgede yer alan çalışan sayısı esas

alınarak işlem önerilmesi hallerinde ise neden bu sayının esas alındığı raporda detayları ile açıklanmalıdır.

Üretim için kullanılan girdi ile üretim sonucu ortaya çıkan mamul miktarları kayıt ve belgelerden tespit edilmeli, bu tespit sırasında stok miktarları göz önünde bulundurulmalı, rehberde açıklanan ürünlere ilişkin randıman hesaplamaları ile kıyaslanmalı, farklılıklar sorgulanmalıdır. Örneğin işletme sadece tahin üretimi gerçekleştiriyorsa 1 lt. tahin üretebilmek için yaklaşık 6 kg. susam gerektiği dikkate alındığında, işletme aylık 3000 lt. tahin ürettiği halde aynı ayda 30.000 kg. susam aldığı tespit ediliyorsa, yaklaşık 18.000 kg. susam ile bu üretim gerçekleşebilecek iken aradaki farkın neden bu kadar fazla olduğu sorgulanmalı, üretim yöntemlerinde ve kullanılan hammaddelerde farklılık olup olmadığı araştırılmalı, küçük farklılıklarda ise fire durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilen aylık girdi ve mamul miktarları ile kayıt ve belgelerden tespit edilen aylık girdi ve mamul miktarları arasındaki farklılıklar sorgulanmalı, gerekirse işyeri yetkilisinin beyanına başvurulmalıdır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgelerinden tespit edilen ve işyerinde kullanılan makine sayıları ile kapasite raporlarından tespit edilen makine sayıları ve işyeri mahallinde yapılan tespitler sonucunda ortaya konulan makine sayıları arasında farklılıklar varsa sorgulanmalı, alış ve satış durumu veya hurdaya ayırma yani atıl bırakarak üretimde kullanmama durumları varsa tutanakta açıklanmalıdır.

Üretimde kullanılan sarfiyat miktarlarının (elektrik, kömür, doğalgaz, odun vb.) tespitine gerek görülmesi halinde, işyeri kanunî kayıt ve belgelerinden tespit edilen sarfiyat miktarları ile üretilen ürün miktarları arasında doğru orantılı olarak bir artış veya azalış söz konusu değilse durum sorgulanmalı, üretim aşamalarında veya kullanılan teknolojide vb. bir değişiklik olup olmadığı tutanakta açıklanmalıdır.

Müfettiş tarafından, işveren ile birlikte incelemeye ilişkin tutanağın düzenlenmesi esnasında, işverene, kanunî temsilcisine veya vekiline uzlaşma hakkının olduğu hatırlatılmalı ve tutanakta "işverene/ kanunî temsilcisine/ vekiline, Kuruma bildirilen sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarına göre yeterli bulunmaması sebebiyle tespit edilecek fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden hesaplanacak sigorta primi ve gecikme cezası ve gecikme zammı ile önerilecek idari para cezaları ile ilgili olarak, 5510 sayılı Kanunun 85. maddesi ve Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği gereğince uzlaşma talebinde bulunabileceği hakkında bilgi verilmiştir." ibarelerine yer verilmelidir.

VIII. BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

İşyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenmelidir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınmalıdır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı Kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren/işveren şirket ortaklarının, varsa (4/c) kapsamında çalışanların ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca sigortalı sayılamayan kişilerin çalışmaları dikkate alınmalıdır.

▪ İşyerindeki faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu husus göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanmalıdır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise 30 tam gün olarak dikkate alınmalıdır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının, ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşması halinde aşan kısım asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edeceğinden 5510 sayılı Kanunun 85. maddesi gereği gerekli işlemler önerilmelidir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen fark tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle ilgili olduğu (59, 85, 86. maddeler) ay bazında raporda ayrıca belirtilmelidir.

▪ İşyerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve tabi olduğu özel mevzuat yönüyle işlem yapılmasını gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanmalıdır.

▪ Çikolata ve şekerleme ürünleri imali işyerlerinde üretilen ürünlerin perakendecilere sevki için araç çalıştırılması zorunluluğundan hareketle mutlaka özmal araç sayıları ve bilgileri tespit edilmeli, araçların kiralama suretiyle çalıştırılması durumunda asgarî işçilik tutarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

EKLER

EK-01

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;

Sigortalı Sayısı	:	
Asgari Ücret Tutarı	:	
Azami Ücret Tutarı	:	

9 İşyeri Hakkında Varsa;

	Adedi	Konusu
Yakınma		
İhbar		
Şikayet		

10 İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11 İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12 İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni	:	
		Süresi	:	
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı		:	
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi		:	
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali		:	
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler		:	
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler		:	

EK-01

19	**Diğer Bilgiler;**

.....

Müfettiş

EK-02

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz **.....** sicil sayılı **.....** **.....**adresinde kurulu **……..……** işyeri ile ilgili **.....** dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

…….

Müfettiş

Telefon : ……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Gider Pusulaları (VUK 234. Madde)
4. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde- Yeni SSİY 105.Madde./İK.37.Madde.),
5. **(X)** Eksik Gün Bildirilnler İçin Eksik Gün Bildiri Formları ve Eki Belgeler (Eski SSİY 109. Madde/ yeni SSİY 102. Madde)
6. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
7. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
8. **(X)** KDV Beyannameleri ve Ödeme Makbuzları (KDV Kanunu)
9. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
10. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde),
11. **(X)** İşyerinin Faaliyet Konusu Gereği Tutulması Zorunlu Olan Diğer Dosya ve Belgeler (Açıklaması 2. sayfadadır)
12. **(X)** ……

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını, işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

EK-02

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

İşyerinin Faaliyet Konusu Gereği Tutulması Zorunlu Olan Diğer Dosya ve Belgelere İlişkin Açıklama;

- ✓ Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi ve Başvuru Belgeleri (Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik Madde 24-25-26-27)

- ✓ Gıda Üretim İzni Belgesi ve Başvuru Belgeleri (Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik Madde 28)

- ✓ Gayrisıhhi Müessese Açılış ve Çalışma Ruhsatı ve ve Başvuru Belgeleri (5272 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik Madde 17, 18, 19, 21 ve 22)

- ✓ Sorumlu Yönetici Belgesi (Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma izni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 18-19, 29, 30 – Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 3-Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 21)

- ✓ Kimlik Belgesi (1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Madde 6)

- ✓ TESK tarafından veya TOBB tarafından düzenlenen Kapasite Raporları ve Başvuru Belgeleri (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4, 5, 6 ve 13 - 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Madde 9, 12 - Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 41)

- ✓ Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve Başvuru Belgeleri, Üretim Yeri İnceleme Raporları (Ürün Belgeleri Varsa) (TSE Ürün Belgelendirme Yönergesi)

- ✓ Kalite Yönetimi Sistem Belgesi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi ve Başvuru Belgeleri, Denetim Raporları (Sistem Belgesi Varsa), (TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi / TS-EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi)

- ✓ Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler ve Sağlık Raporları (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126)

- ✓ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu İş Sözleşmesi Varsa) (2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu)

- ✓ Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Denetim Defterleri, Raporları, Tutanakları, Bildiri Yazıları ve Formları (İşyeri Denetim Defteri, Esnaf Teftiş Defteri, Denetim Raporları, TÜİK Kısa Dönemli İş İstatistikleri Üç Aylık Sanayi İstihdam Soru Formu, Sicil Üretim İzni Denetim Formu, Kontrol ve Denetim Tutanağı vb.)

EK-03

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

…….. ……..
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :.....

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Gider Pusulaları (VUK 234. Madde)
4. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde- Yeni SSİY 105.Madde./İK.37.Madde.),
5. **(X)** Eksik Gün Bildirilnler İçin Eksik Gün Bildiri Formları ve Eki Belgeler (Eski SSİY 109. Madde/ yeni SSİY 102. Madde)
6. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
7. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
8. **(X)** KDV Beyannameleri ve Ödeme Makbuzları (KDV Kanunu)
9. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
10. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde),
11. **(X)** İşyerinin Faaliyet Konusu Gereği Tutulması Zorunlu Olan Diğer Dosya ve Belgeler (Açıklaması 2. sayfadadır)
12. **(X)** ……

EK-03

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

İşyerinin Faaliyet Konusu Gereği Tutulması Zorunlu Olan Diğer Dosya ve Belgelere İlişkin Açıklama;

- ✓ Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi ve Başvuru Belgeleri (Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik Madde 24-25-26-27)

- ✓ Gıda Üretim İzni Belgesi ve Başvuru Belgeleri (Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik Madde 28)

- ✓ Gayrisıhhi Müessese Açılış ve Çalışma Ruhsatı ve ve Başvuru Belgeleri (5272 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik Madde 17, 18, 19, 21 ve 22)

- ✓ Sorumlu Yönetici Belgesi (Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma izni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmelik, Madde 18-19, 29, 30 – Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 3- Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 21)

- ✓ Kimlik Belgesi (1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Madde 6)

- ✓ TESK tarafından veya TOBB tarafından düzenlenen Kapasite Raporları ve Başvuru Belgeleri (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4, 5, 6 ve 13 - 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Madde 9, 12 - Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 41)

- ✓ Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve Başvuru Belgeleri, Üretim Yeri İnceleme Raporları (Ürün Belgeleri Varsa) (TSE Ürün Belgelendirme Yönergesi)

- ✓ Kalite Yönetimi Sistem Belgesi / Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi ve Başvuru Belgeleri, Denetim Raporları (Sistem Belgesi Varsa), (TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi / TS-EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi)

- ✓ Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler ve Sağlık Raporları (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126)

- ✓ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu İş Sözleşmesi Varsa) (2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu)

- ✓ Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Denetim Defterleri, Raporları, Tutanakları, Bildiri Yazıları ve Formları (İşyeri Denetim Defteri, Esnaf Teftiş Defteri, Denetim Raporları, TÜİK Kısa Dönemli İş İstatistikleri Üç Aylık Sanayi İstihdam Soru Formu, Sicil Üretim İzni Denetim Formu, Kontrol ve Denetim Tutanağı vb.)

EK-04

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİ
(Tarım İl Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adres inde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici istihdamı Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle özellikle ……-……. dönemine ait olan ve ekte belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …….…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

……İşyerine ait Kayıt ve Belgeler:

✓ Gıda Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi ve bu belgenin alınabilmesi için gerekli belgeler;

- Dilekçe,
- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
- İmza sirküleri sureti,
- Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,
- Kapasite raporu,
- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)

✓ Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi,

✓ Türk Gıda Kodeksinde Tanımı Yapılarak Ürün Tebliği Yayımlanmış Ürünler İçin Üretim İznine Esas Beyanname,

✓ Ürün Kodeksleri (Tebliğleri) Yayımlanmamış Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler;

- Dilekçe
- Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi Sureti
- Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi
- Diploma Örneği
- Sözkonusu İşyerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalıştığına Dair Meslek Odasından Alınacak Belge (Meslek Odası Olmayanlardan İstenmez.)
- Marka Tescil Belgesi (Marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü' ne Başvurduğuna Dair Belge ve emtia listesi)
- Üretilecek Ürünün Bileşen Listesi ve Bileşenlerin Miktarı
- Üretim Teknolojisi,
- Üretim Akış Şeması
- Türk Gıda Kodeksi'ne Uygun Etiket Örneği

✓ Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni almak isteyenler,

- Dilekçe,
- Çalışma izni ve gıda sicili belgesi sureti,
- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir),
- Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi),
- Üretim teknolojisi,
- Üretim akış şeması,
- Üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı-gıda) ile temasta kullanılacağına dair bilgi, Ham maddenin ticarî ve kimyasal adı, Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve yüzde miktarı, Boyar madde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticarî ve kimyasal adı ile uluslar arası indeks numarası ayrıca, masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı bilgileri,

✓ Gıda Kontrolörleri, Gıda Denetçileri tarafından düzenlenen Kontrol ve Denetim Raporları, Tutanakları ve Formları

EK-05

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…….. BELEDİYE
BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresin de kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından 5272 Sayılı Belediye Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve ekte belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …….…… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

……İşyerine ait Kayıt ve Belgeler:

✓ İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı / Çevre Sağlığı Ruhsatı ve Gerekli Belgeler (2 ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için)

Faaliyette Bulunan İşyerleri İçin

- Gayrı sıhhî müesseseler açılış ve çalışma ruhsatı beyannamesi,
- İş akım şeması,
- Yerleşim plânı,
- Sıhhi tesisat projesi,
- Kuyu suyu kullanıldığı durumlarda DSİ' den alınacak belge,
- Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde fosseptik çukuru projesi,
- İtfaiyeden alınacak yazı,
- 50'den fazla işçi çalıştırılan yerlerde doktor sözleşmesi,
- Yapı kullanma izin belgesi (İskân ruhsatı),
- Karayoluna geçiş yolu izin belgesi (Karayoluna geçiş yolu ile bağlantı yapılan işyerleri için),
- Çalışma müdürlüğünden alınacak işletme belgesi,
- Kapasite raporu,
- Sorumlu müdür varsa sözleşmesi,
- İşyerinin demiryolu kenarında olması durumunda TCDD'den alınacak izin yazısı,
- Adres belgesi (Fen işleri müdürlüğünden),

✓ İşyeri Denetimine İlişkin düzenlenen rapor, tutanak veya formlar.

Faaliyete başlayacak işyerlerinden, faaliyette bulunan işyerlerinden istenilen belgelere ilâveten aşağıdaki belgeler istenmektedir.

- Plandaki durumunu gösterir yazı (imar müdürlüğünden),
- İşyeri karayolu kenarında ise istimlâk sahasında olup olmadığına dair yazı,
- Askeri tesisler yanında ise sakınca olmadığına dair yazı,

EK-06

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…….. VALİLİĞİ
…….. İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adres inde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından Umumi hıfzısıhha kanunu gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

……
Müfettiş

……İşyerine ait Kayıt ve Belgeler:

- ✓ İşyerinde çalışanlara Ait Periyodik Sağlık Muayeneleriyle İlgili Belgeler,
- ✓ Sağlık Raporları
- ✓ Muayene İşlemleriyle İlgili Sağlık Kurumu Kayıtları

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

EK-07

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…… Ticaret ve Sanayi Odası
Veya
……Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Birliği

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adres inde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Odanıza/ Birliğinize verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve ekte belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …….. Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

……İşyerine ait Kayıt ve Belgeler:

- ✓ Kapasite Raporları,
- ✓ Kapasite İstek Formu,
- ✓ Makinelere Ait Mülkiyet Belgeleri,
- Makinelere Ait Faturalar,
- Gider Makbuzları,
- Defter Kayıtları,
- Makineler Kiralık İse (Makine Kira Sözleşmesi ve Leasing),
- ✓ Çalışanlara Ait Belgeler,
- Son İki Aylık SSK Prim Bildirgeleri,
- Taşeron Sözleşmesi,
- ✓ İşyerine Ait Mülkiyet Belgeleri,
- Tapu,
- İşyeri Kira Kontratı,
- ✓ Ticaret Sicil Gazetesi,
- ✓ Vergi Levhası,
- ✓ Gerektiğinde talep edilen diğer belge ve bilgiler:
- Sanayi Sicil Belgesi,
- Esnaf Sicil Belgesi,
- Marka Tescil Belgesi,
- Patent Kullanım Belgesi,
- Son Bilanço,
- Know-How Sözleşmesi,
- Lisans Sözleşmesi,
- Deşarj İzni,
- Emisyon İzni,
- ISO 14000 Belgesi, (Çevre Yönetimi)
- ✓ Ekspertiz Raporları

EK-08

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

…… Polis Karakol Amirliği
veya
……Jandarma Karakol
Komutanlığı

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adres inde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Yönetmeliği gereği Amirliğinize/ Komutanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….. dönemine ait olan ve Amirliğinize/ Komutanlığınıza verilen kimlik belgelerininin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… ……. adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

EK-09

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :…….

Türk Standartları Enstitüsü
Gıda Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü
Ve
Hizmet Belgelendirme Müdürlüğü

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ürün ve hizmet belgelendirmelerine yönelik olarak Başkanlığınıza ve Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve ekli sayfada belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

……İşyerine ait Kayıt ve Belgeler:

- ✓ Ürün Belgesi,
- Ürün Belgesi Başvuru Formu,
- Belgelendirme Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu,
- Ara Kontrollerde Düzenlenen Üretim Yeri İnceleme Raporları,

- ✓ Sistem Belgesi
- TSE Sistem Belgelendirme Başvuru Formu,
- Müracaat Talep Yazısı,
- Kuruluşun Sistem Dokümanları (Örn. El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar vb),
- Kuruluşun Çalıştığı Bankalar ve Hesap Numaraları,
- Ticaret Sicil Gazetesinin Kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç), Kayıtlı Oldukları Oda Sicil Kayıt Belgesi kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç),
- İmza Sirküleri kopyası (Kamu kuruluşları, Yurt Dışı hariç),
- Varsa Tanıtıcı Dokümanlar.(Broşür, Katalog v.b),
- Çalışan sayısına esas olmak üzere son sigorta bildirgesi (Kamu Kuruluşları, Yurt Dışı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında yer alan Ücret Çizelgesinin üst sınırında bulunan kuruluşlar için gerekli değildir),
- KOSGEB destekli müracaatlar için Kosgeb Destek Sözleşmesi fotokopisi ve Müracaat Talep Yazısında Kosgeb Destek Projesine katıldığının belirtilmesi istenilmektedir.

- ✓ TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi
- TSE Sistem Belgelendirme Müracaat Formu,
- TSE Sistem Belgelendirme Talimatı,
- TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatı,
- TSE Sistem Belgelendirme Ücret Çizelgesi,
- Logo Kullanma Talimatı,
- Müşteri Şikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi Prosedürü,
- Müracaatta Gerekli Evraklar Listesi,

EK-10

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KAPASİTE KULLANIM TUTANAĞI
(Bisküvi, Dayanıklı Pastane Ürünleri ve Kek İmali İşyerleri)

I-İŞYERİ VE İŞVERENLE İLGİLİ BİLGİLER	
1. İşverenin Adı-Soyadı/Unvanı	
2. İşlem Gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	
3. İşyeri Sicil Numarası	
4. İşyeri Adresi	
5. Çalışma İzni ve Gıda Sicilinin Alındığı Yer / Tarih/ Sayısı	
6. Tescil ve Üretim İzninin Alındığı Yer / Tarih / Sayısı	
7. Gayri Sıhhi Müessese Açılış ve Çalışma Ruhsatının Alındığı Yer / Tarih / Sayısı	
8- Kapasite Raporunu Düzenleyen Yer / Düzenlenme Tarihi / Geçerlilik Süresi	
9- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ürün Belgesinin yada Belgelerinin Alınış Tarih / Sayısı (Varsa)	
10- HACCP Belgesi Alınış Tarih / Sayısı	
11- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Sistem Belgelerinin (Kalite, Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi vb.) Alınış Tarih / Sayısı (Varsa)	
14- Sorumlu Yöneticinin Adı, Soyadı, Mesleği, Odadan Alınan Belgenin ve Sözleşmenin Tarih / Sayısı, Sözleşme Süresi, Sözleşmede Belirtilen Çalışma Gün ve Saatleri	

EK-10

II-İŞYERİ ÇALIŞANLARININ NİTELİK VE NİCELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER		
1- İşyerinde Toplam Çalışan Sayısı		
2- Çalışanların Görevlerine Göre Dağılımı	Sorumlu Yönetici	
	İşletme Müdürü	
	Fabrika Müdürü ve/veya Yardımcısı	
	Satınalma Sorumlusu (Ayrı Bir Departman Varsa, Bu Departmanda Çalışanların Sayısı ve Unvanı)	
	Pazarlama Sorumlusu (Ayrı Bir Departman Varsa, Bu Departmanda Çalışanların Sayısı ve Unvanı)	
	Depo Surumlusu (Ayrı Bir Departman Varsa, Bu Departmanda Çalışanların Sayısı ve Unvanı)	
	Laboratuar Hizmetlerinde Çalışan Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve Diğer Çalışan Sayısı, Unvan ve Niteliği	
	Üretim Bölümü Sorumlusu Yada Sorumluları, Sayısı Unvan ve Niteliği	
	Usta/ Ustabaşı Sayısı Ve Çalıştığı Departmanlar	
	Düz İşçi Sayısı (Çalıştıkları Departmanlara Göre Dağılımı)	
	Temizlik Elemanı Sayısı	
	Arıza, Bakım, Onarım Sorumlusu (Ayrı Bir Departman Varsa, Bu Departmanda Çalışanların Sayısı ve Unvanı)	
	Şoför ve Yardımcı Personel Sayısı, Unvanı	
	Üretim Bölümlerinde Çalışan Diğer Personellerin, Çalıştıkları Departmanlar, Unvan ve Sayıları	
	Varsa Muhasebe, Hukuk, ARGE vb. Departmanlarında Çalışan Diğer İdari Personellerin Çalıştığı Departmanlar, Unvanları ve Sayıları	
3- Ücretsiz Çalışan Kişi Sayısı (Şirket Ortakları vb)		
AÇIKLAMALAR:		

EK-10

III-ÜRETİM İLE İLGİLİ BİLGİLER	
1- Günlük Ortalama Olarak Alınan Hammadde Miktarı (Un vb. Miktarı - Ton/gün veya Litre /gün)	
2- İşyerindeki Vardiya Sayısı ve Çalışma Saatleri	
3- Üretilen Ürünün Adı, (Bisküvi, Gofret, Kek, Pasta, Çikolata vb.) Günlük Çalışma Süresi Esas Alındığında Üretilebilecek Maksimum Ürün Miktarları (Kullanılabilir Kapasite Miktarları) Günlük Ortalama Olarak Üretilen Ürün Miktarları (Kullanılan Kapasite Miktarı)	Ürünün Adı / Üretilebilecek Miktar / Üretilen Miktar ……
4- Üretimde Kullanılan Makinelerin Sayısı ve Günlük veya Saatlik Kapasiteleri (Her Bir Üretim Departmanı Sınıflandırılarak) (NOT: Bu Bölüme Sığdırılamazsa Ek Çizelge Oluşturulabilecek, Yine İşveren / İşveren Vekili İle Birlikte İmza Altına Alınacak, Eke Alındığına İlişkin Bu Bölümde Açıklama Yapılacaktır.)	.....Üretim Departmanı Makine Adı / Makine Cinsi /Niteliği / Kapasitesi …….. …….. …… …….. …….. …… …….. …….. …… …….. …….. …… …….. …….. …… …….. …….. …… .....Üretim Departmanı Makine Adı / Makine Cinsi /Niteliği / Kapasitesi …….. …….. …… …….. …….. …… …….. …….. …… …….. …….. …… …….. …….. …… …….. …….. ……
5- İşyerinde Kullanılan Yakıt Türü ve Günlük Ortalama Sarfiyat Miktarları	
6- Hammadde Alımında Kullanılan Taşıma Araçlarının Sayısı, Cinsi, Kapasitesi	
7- Ürün Sevkiyatında Kullanılan Taşıma Araçlarının Sayısı, Cinsi, Kapasitesi	
8- Her Bir Ürüne Ait İşveren Vekili ve Müfettişin İmzasını Taşıyan Üretim Aşamalarına İlişkin Şemalarının Eke Alınıp Alınmadığı	

İş bu tutanak işyerinin ……dönemine ait kapasite değerleri ile diğer bilgilerini içermek üzere …../…./20…. günü, saat …….'de …….sayfa, 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunduktan sonra yazılan hususların doğruluğu kabul edilerek birlikte imzalanmıştır. Tutanağın bir nüshası işveren/işveren vekiline verilmiştir.

……

İşveren/İşveren Vekili

……

Müfettiş

…/…/20.…